

Legislação Penal Extravagante

Índice

LEI 8072/90 - CRIMES HEDIONDOS.....	3
LEI 11343/06 – LEI DE DROGAS.....	5
LEI 11340/06 – LEI MARIA DA PENHA.....	23
LEI 4898/65 – ABUSO DE AUTORIDADE.....	30
LEI 9455/97 – TORTURA.....	32
LEI 9503/97 – CRIMES DE TRÂNSITO.....	33
LEI 9296/96– INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.....	36
LEI 7960/89 – Prisão Temporária.....	38
LEI 9605/98 - CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE.....	39
LEI 10826/03 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO.....	47
LEI 12850/13 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.....	54
LEI 9613/1998 – LAVAGEM DE DINHEIRO.....	63
DECRETO-LEI 3688/41 - CONTRAVENÇÕES PENAIS.....	68
LEI 9807/99 – PROTEÇÃO À TESTEMUNHA.....	70
LEI 1521/51 – CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR.....	73
LEI 10741/10 – CRIMES CONTRA OS IDOSOS.....	75
LEI 7716/89 – PRECONCEITO DE RAÇA/COR.....	76
LEI 8137/90 – CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, ECONÔMICA E CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO.....	78
LEI 9099/96 – JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS.....	81
LEI 7210/84 - LEP.....	88

LEI 8072/90 - CRIMES HEDIONDOS

Art. 1º **São considerados hediondos** os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados **[ROL TAXATIVO]**:

I - homicídio (art. 121), quando praticado em **atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente**, e homicídio **qualificado** (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII); **(LEI 13964/19)**

II - roubo: **(LEI 13964/19)**

a) circunstanciado pela **restrição de liberdade da vítima** (art. 157, § 2º, inciso V); **(LEI 13964/19)**

b) circunstanciado pelo **emprego de arma de fogo** (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo **emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito** (art. 157, § 2º-B); **(LEI 13964/19)**

c) qualificado pelo **resultado lesão corporal grave ou morte** (art. 157, § 3º); **(LEI 13964/19)**

III - extorsão qualificada pela **restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte** (art. 158, § 3º); **(LEI 13964/19)**

IV - extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada (art. 159, caput, e §§ 1º, 2º e 3º);

V - estupro (art. 213, caput e §§ 1º e 2º);

VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º);

VII - epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º).

VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1º, § 1º-A e § 1º-B, com a redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998).

VIII - favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável (art. 218-B, caput, e §§ 1º e 2º). **IX - furto qualificado** pelo emprego de **explosivo ou de artefato análogo** que cause perigo comum (art. 155, § 4º-A). **(LEI 13964/19)**

Parágrafo único. **Consideram-se também hediondos**, tentados ou consumados: **(LEI 13964/19)**

I - o crime de genocídio, previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956; **(LEI 13964/19)**

II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; **(LEI 13964/19)**

III - o crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no art. 17 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; **(LEI 13964/19)**

IV - o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no art. 18 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; **(LEI 13964/19)**

V - o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. **(LEI 13964/19)**

CRIMES HEDIONDOS	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII);	Homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente , e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e

	VIII);
Latrocínio (art. 157, § 3º, in fine)	Roubo: a) circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V); b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B); c) qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (Latrocínio)(art. 157, § 3º);
Extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2º);	Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte (art. 158, § 3º);
-----	Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum (art. 155, § 4º-A).
Consideram-se também hediondos: - Genocídio - Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito	Consideram-se também hediondos: - Genocídio , previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956; - Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido , previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; - Comércio ilegal de armas de fogo , previsto no art. 17 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; - Tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição , previsto no art. 18 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; - Organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado .

CRITÉRIO PARA DEFINIÇÃO DE CRIMES HEDIONDOS	
CRITÉRIO LEGAL Adotado no Brasil	O legislador, em rol taxativo, define os crimes que são considerados hediondos.
CRITÉRIO JUDICIAL	Cabe ao juiz a definição dos crimes que são considerados hediondos
CRITÉRIO MISTO	O legislador, em um rol exemplificativo, estabelece os crimes considerados hediondos, mas permite ao juiz, por meio de interpretação analógica, qualificar

outros delitos como hediondos.

CLÁUSULA SALVATÓRIA

Possibilidade do juiz deixar de considerar a natureza hedionda de um delito, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Não tem aplicabilidade no Direito Penal Brasileiro, em razão da adoção do critério legal.

*Tabelas montada com informações retiradas do livro Leis Penais Especiais, autor Gabriel Habib, 2018

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são **insuscetíveis** de **[FIGA]**:

I - **Anistia, Graça e Indulto;**

II - **Fiança.**

§ 1º A pena por crime previsto neste artigo **será cumprida inicialmente em regime fechado. (Inconstitucional – viola individualização da pena)**

Possível substituição de PPL por PRD

Possível a concessão de sursis da pena

A LEI 13964/19 **REVOGA** o art. 2, § 2º A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e de 3/5, se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal).

§ 3º Em caso de sentença condenatória, o juiz **decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade.**

§ 4º A **prisão temporária**, sobre a qual dispõe a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, **terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.**

PRISÃO TEMPORÁRIA

CRIME COMUM	CRIME HEDIONDO
5+5	30+30

Art. 3º A **União** manterá estabelecimentos penais, de segurança máxima, destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de **alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem ou incolumidade pública.**

Art. 8º Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo.

Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de um a dois terços.

Art. 9º As penas fixadas no art. 6º para os crimes capitulados nos arts. 157, § 3º, 158, § 2º, 159, caput e seus §§ 1º, 2º e 3º, 213, caput e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo

único, 214 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único, todos do Código Penal, **são acrescidas de metade**, respeitado o limite superior de trinta anos de reclusão, estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas no art. 224 também do Código Penal.

SÚMULAS SOBRE CRIMES HEDIONDOS

STF

SV 26: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução **observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.**

STJ

Súmula 471, STJ: Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 **sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional.**

LEI 11343/06 – LEI DE DROGAS

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e **define crimes**.

Parágrafo único. Para fins desta Lei, **CONSIDERAM-SE COMO DROGAS as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência**, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União **[NORMA PENAL EM BRANCO HETEROGÊNEA]**.

Art. 2º Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena, das Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso.

Parágrafo único. **Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais** referidos no caput deste artigo, **exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas**.

TÍTULO II

DO SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Art. 3º O Sisnad tem a **finalidade** de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com:

I - a **prevenção** do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas;

II - a **repressão** da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas.

§ 1º Entende-se por Sisnad o conjunto ordenado de princípios, regras, critérios e recursos materiais e humanos que envolvem as políticas, planos, programas, ações e projetos sobre drogas, incluindo-se nele, por adesão, os Sistemas de Políticas Públicas sobre Drogas dos Estados, Distrito Federal e Municípios. **(LEI 13840/2019)**

§ 2º O Sisnad atuará em articulação com o Sistema Único de Saúde - SUS, e com o Sistema Único de Assistência Social - SUAS. **(LEI 13840/2019)**

CAPÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS E DOS OBJETIVOS

DO SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Art. 4º São **princípios** do Sisnad:

I - o **respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana**, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade;

II - o **respeito à diversidade e às especificidades populacionais existentes**;

III - a **promoção dos valores éticos, culturais e de cidadania do povo brasileiro**, reconhecendo-os como fatores de proteção para o uso indevido de drogas e outros comportamentos correlacionados;

IV - a promoção de consensos nacionais, de ampla participação social, para o estabelecimento dos fundamentos e estratégias do Sisnad;

V - a **promoção da responsabilidade compartilhada entre Estado e Sociedade**, reconhecendo a importância da participação social nas atividades do Sisnad;

VI - o reconhecimento da intersectorialidade dos fatores correlacionados com o uso indevido de drogas, com a sua produção não autorizada e o seu tráfico ilícito;

VII - a integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito;

VIII - a articulação com os órgãos do Ministério Público e dos Poderes Legislativo e Judiciário visando à cooperação mútua nas atividades do Sisnad;

IX - a adoção de abordagem multidisciplinar que reconheça a interdependência e a natureza complementar das atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas;

X - a observância do equilíbrio entre as atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito, visando a garantir a estabilidade e o bem-estar social;

XI - a observância às orientações e normas emanadas do Conselho Nacional Antidrogas - Conad.

Art. 5º O Sisnad tem os seguintes **objetivos**:

I - **contribuir para a inclusão social do cidadão**, visando a torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos de risco para o uso indevido de drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados;

II - promover a **construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no país**;

III - promover a integração entre as políticas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao tráfico ilícito e as políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo da União, Distrito Federal, Estados e Municípios;

IV - assegurar as condições para a coordenação, a integração e a articulação das atividades de que trata o art. 3º desta Lei.

CAPÍTULO II

DO SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS **(LEI 13840/2019)**

Seção I

Da Composição do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas **(LEI 13840/2019)**

Art. 7º A organização do Sisnad assegura a orientação central e a execução descentralizada das atividades realizadas em seu âmbito, nas esferas federal, distrital, estadual e municipal e se constitui matéria definida no regulamento desta Lei.

CAPÍTULO II

(LEI 13840/2019)

DO SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Seção I

(LEI 13840/2019)

Da Composição do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas

Art. 6º (VETADO)

Art. 7º A organização do Sisnad assegura a orientação central e a execução descentralizada das atividades realizadas em seu âmbito, nas esferas federal, distrital, estadual e municipal e se constitui matéria definida no regulamento desta Lei.

Art. 7º-A. (VETADO).

Art. 8º (VETADO)

Seção II (LEI 13840/2019)

Das Competências

Art. 8º-A. **Compete à União:** (LEI 13840/2019)

I - formular e coordenar a execução da Política Nacional sobre Drogas; (LEI 13840/2019)

II - elaborar o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, em parceria com Estados, Distrito Federal, Municípios e a sociedade; (LEI 13840/2019)

III - coordenar o Sisnad; (LEI 13840/2019)

IV - estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento do Sisnad e suas normas de referência; (LEI 13840/2019)

V - elaborar objetivos, ações estratégicas, metas, prioridades, indicadores e definir formas de financiamento e gestão das políticas sobre drogas; (LEI 13840/2019)

VI - (VETADO); (LEI 13840/2019)

VII - (VETADO); (LEI 13840/2019)

VIII - promover a integração das políticas sobre drogas com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; (LEI 13840/2019)

IX - financiar, com Estados, Distrito Federal e Municípios, a execução das políticas sobre drogas, observadas as obrigações dos integrantes do Sisnad; (LEI 13840/2019)

X - estabelecer formas de colaboração com Estados, Distrito Federal e Municípios **para a execução das políticas sobre drogas;** (LEI 13840/2019)

XI - garantir publicidade de dados e informações sobre repasses de recursos para financiamento das políticas sobre drogas; (LEI 13840/2019)

XII - sistematizar e divulgar os dados estatísticos nacionais de prevenção, tratamento, acolhimento, reinserção social e econômica e repressão ao tráfico ilícito de drogas; (LEI 13840/2019)

XIII - adotar medidas de enfrentamento aos crimes transfronteiriços; e (LEI 13840/2019)

XIV - estabelecer uma política nacional de controle de fronteiras, visando a coibir o ingresso de drogas no País. (LEI 13840/2019)

Art. 8º-B. (VETADO). (LEI 13840/2019)

Art. 8º-C. (VETADO). (LEI 13840/2019)

CAPÍTULO II-A (LEI 13840/2019)

DA FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Seção I (LEI 13840/2019)

Do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas

Art. 8º-D. São **objetivos do Plano Nacional** de Políticas sobre Drogas, dentre outros: (LEI 13840/2019)

I - promover a interdisciplinaridade e integração dos programas, ações, atividades e projetos dos órgãos e entidades públicas e privadas nas áreas de saúde, educação, trabalho, assistência social, previdência social, habitação, cultura, desporto e lazer, **visando à prevenção** do uso de drogas, **atenção e reinserção social** dos usuários ou dependentes de drogas; (LEI 13840/2019)

II - viabilizar a ampla participação social na formulação, implementação e avaliação das políticas sobre drogas; (LEI 13840/2019)

III - priorizar programas, ações, atividades e projetos articulados com os estabelecimentos de ensino, com a sociedade e com a família para a prevenção do uso de drogas; (LEI 13840/2019)

IV - ampliar as alternativas de inserção social e econômica do usuário ou dependente de drogas, promovendo programas que **priorizem a melhoria de sua escolarização e a qualificação profissional;** (LEI 13840/2019)

V - promover o acesso do usuário ou dependente de drogas **a todos os serviços públicos;** (LEI 13840/2019)

VI - estabelecer diretrizes para garantir a efetividade dos programas, ações e projetos das políticas sobre drogas; (LEI 13840/2019)

VII - fomentar a criação de serviço de atendimento telefônico com orientações e informações para apoio aos usuários ou dependentes de drogas; (LEI 13840/2019)

VIII - articular programas, ações e projetos de incentivo ao emprego, renda e capacitação para o trabalho, com objetivo de promover a inserção profissional da pessoa que haja cumprido o plano individual de atendimento nas fases de tratamento ou acolhimento; (LEI 13840/2019)

IX - promover formas coletivas de organização para o trabalho, redes de economia solidária e o cooperativismo, como forma de promover autonomia ao usuário ou dependente de drogas egresso de tratamento ou acolhimento, observando-se as especificidades regionais; (LEI 13840/2019)

X - propor a formulação de políticas públicas que conduzam à efetivação das diretrizes e princípios previstos no art. 22; (LEI 13840/2019)

XI - articular as instâncias de saúde, assistência social e de justiça no enfrentamento ao abuso de drogas; e (LEI 13840/2019)

XII - promover estudos e avaliação dos resultados das políticas sobre drogas. (LEI 13840/2019)

§ 1º O **plano** de que trata o caput **terá duração de 5 anos a contar de sua aprovação.**

§ 2º O poder público deverá dar a mais ampla divulgação ao conteúdo do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas.

Seção II

(LEI 13840/2019)

Dos Conselhos de Políticas sobre Drogas

Art. 8º-E. Os **conselhos** de políticas sobre drogas, **constituídos por Estados, Distrito Federal e Municípios**, terão os seguintes **objetivos:** (LEI 13840/2019)

I - auxiliar na elaboração de políticas sobre drogas; (LEI 13840/2019)

II - colaborar com os órgãos governamentais no planejamento e na execução das políticas sobre drogas, visando à efetividade das políticas sobre drogas; (LEI 13840/2019)

III - propor a celebração de instrumentos de cooperação, visando à elaboração de programas, ações, atividades e projetos voltados à prevenção, tratamento, acolhimento, reinserção social e econômica e repressão ao tráfico ilícito de drogas; (LEI 13840/2019)

IV - promover a realização de estudos, com o objetivo de subsidiar o planejamento das políticas sobre drogas; (LEI 13840/2019)

V - propor políticas públicas que permitam a integração e a participação do usuário ou dependente de drogas no

processo social, econômico, político e cultural no respectivo ente federado; e (LEI 13840/2019)

VI - desenvolver outras atividades relacionadas às políticas sobre drogas em consonância com o Sisnad e com os respectivos planos. (LEI 13840/2019)

Seção III (LEI 13840/2019)

Dos Membros dos Conselhos de Políticas sobre Drogas

Art. 8º-F. (VETADO). (LEI 13840/2019)

CAPÍTULO III

(VETADO)

Art. 9º (VETADO)

Art. 10. (VETADO)

Art. 11. (VETADO)

Art. 12. (VETADO)

Art. 13. (VETADO)

Art. 14. (VETADO)

CAPÍTULO IV (LEI 13840/2019)

DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Art. 16. As instituições com atuação nas áreas da atenção à saúde e da assistência social que atendam usuários ou dependentes de drogas devem comunicar ao órgão competente do respectivo sistema municipal de saúde os casos atendidos e os óbitos ocorridos, preservando a identidade das pessoas, conforme orientações emanadas da União.

Art. 17. Os dados estatísticos nacionais de repressão ao tráfico ilícito de drogas integrarão sistema de informações do Poder Executivo.

TÍTULO III

DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO DO USO INDEVIDO, ATENÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL DE USUÁRIOS E DEPENDENTES DE DROGAS

CAPÍTULO I

DA PREVENÇÃO

Seção I

Das Diretrizes

(LEI 13840/2019)

Art. 18. Constituem **atividades de prevenção do uso indevido de drogas**, para efeito desta Lei, aquelas **direcionadas para a redução dos fatores de vulnerabilidade e risco e para a promoção e o fortalecimento dos fatores de proteção**.

Art. 19. As atividades de prevenção do uso indevido de drogas devem observar os seguintes princípios e diretrizes:

I - o **reconhecimento do uso indevido de drogas como fator de interferência na qualidade de vida do indivíduo e na sua relação com a comunidade à qual pertence;**

II - a adoção de conceitos objetivos e de fundamentação científica como forma de orientar as ações dos serviços públicos comunitários e privados e de evitar preconceitos e estigmatização das pessoas e dos serviços que as atendam;

III - o fortalecimento da autonomia e da responsabilidade individual em relação ao uso indevido de drogas;

IV - o compartilhamento de responsabilidades e a colaboração mútua com as instituições do setor privado e com os diversos segmentos sociais, incluindo usuários e dependentes de drogas e respectivos familiares, por meio do estabelecimento de parcerias;

V - a adoção de estratégias preventivas diferenciadas e adequadas às especificidades socioculturais das diversas populações, bem como das diferentes drogas utilizadas;

VI - o reconhecimento do "não-uso", do "retardamento do uso" e da redução de riscos como resultados desejáveis das atividades de natureza preventiva, quando da definição dos objetivos a serem alcançados;

VII - o **tratamento especial dirigido às parcelas mais vulneráveis da população**, levando em consideração as suas necessidades específicas;

VIII - a articulação entre os serviços e organizações que atuam em atividades de prevenção do uso indevido de drogas e a rede de atenção a usuários e dependentes de drogas e respectivos familiares;

IX - o investimento em alternativas esportivas, culturais, artísticas, profissionais, entre outras, como forma de inclusão social e de melhoria da qualidade de vida;

X - o estabelecimento de políticas de formação continuada na área da prevenção do uso indevido de drogas para profissionais de educação nos 3 níveis de ensino;

XI - a implantação de projetos pedagógicos de prevenção do uso indevido de drogas, nas instituições de ensino público e privado, alinhados às Diretrizes Curriculares Nacionais e aos conhecimentos relacionados a drogas;

XII - a observância das orientações e normas emanadas do Conad;

XIII - o alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle social de políticas setoriais específicas.

Parágrafo único. As atividades de prevenção do uso indevido de drogas dirigidas à criança e ao adolescente deverão estar em consonância com as diretrizes emanadas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - Conanda.

Seção II

(LEI 13840/2019)

Da Semana Nacional de Políticas Sobre Drogas

Art. 19-A. Fica instituída a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, comemorada anualmente, na quarta semana de junho. (LEI 13840/2019)

§ 1º No período de que trata o caput, serão intensificadas as ações de: (LEI 13840/2019)

I - difusão de informações sobre os problemas decorrentes do uso de drogas; (LEI 13840/2019)

II - promoção de eventos para o debate público sobre as políticas sobre drogas; (LEI 13840/2019)

III - difusão de boas práticas de prevenção, tratamento, acolhimento e reinserção social e econômica de usuários de drogas; (LEI 13840/2019)

IV - divulgação de iniciativas, ações e campanhas de prevenção do uso indevido de drogas; (LEI 13840/2019)

V - mobilização da comunidade para a participação nas ações de prevenção e enfrentamento às drogas; (LEI 13840/2019)

VI - mobilização dos sistemas de ensino previstos na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na realização de atividades de prevenção ao uso de drogas. (LEI 13840/2019)

CAPÍTULO II

DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO, ACOLHIMENTO E DE REINSERÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA DE USUÁRIOS OU DEPENDENTES DE DROGAS (LEI 13840/2019)

Seção I

Disposições Gerais (LEI 13840/2019)

Art. 20. Constituem **atividades de atenção ao usuário e dependente de drogas e respectivos familiares**, para efeito desta Lei, aquelas que **visem à melhoria da qualidade de vida e à redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas**.

Art. 21. Constituem **atividades de reinserção social** do usuário ou do dependente de drogas e respectivos familiares, para efeito desta Lei, **aquelas direcionadas para sua integração ou reintegração em redes sociais**.

Art. 22. As atividades de atenção e as de reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares devem observar os seguintes princípios e diretrizes:

I - respeito ao usuário e ao dependente de drogas, independentemente de quaisquer condições, observados os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Assistência Social;

II - a adoção de estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares que considerem as suas peculiaridades socioculturais;

III - definição de projeto terapêutico individualizado, orientado para a inclusão social e para a redução de riscos e de danos sociais e à saúde;

IV - atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares, sempre que possível, de forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais;

V - observância das orientações e normas emanadas do Conad;

VI - o alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle social de políticas setoriais específicas.

VII - estímulo à capacitação técnica e profissional;(LEI 13840/2019)

VIII - efetivação de políticas de reinserção social voltadas à educação continuada e ao trabalho;(LEI 13840/2019)

IX - observância do plano individual de atendimento na forma do art. 23-B desta Lei;(LEI 13840/2019)

X - orientação adequada ao usuário ou dependente de drogas quanto às consequências lesivas do uso de drogas, ainda que ocasional.(LEI 13840/2019)

Seção II

Da Educação na Reinserção Social e Econômica (LEI 13840/2019)

Art. 22-A. As pessoas atendidas por órgãos integrantes do Sisnad terão atendimento nos programas de educação profissional e tecnológica, educação de jovens e adultos e alfabetização. (LEI 13840/2019)

Seção III

Do Trabalho na Reinserção Social e Econômica

Art. 22-B. (VETADO). (LEI 13840/2019)

Seção IV

Do Tratamento do Usuário ou Dependente de Drogas
(LEI 13840/2019)

Art. 23. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada.

Art. 23-A. **O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais** nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:(LEI 13840/2019)

I - articular a atenção com **ações preventivas** que atinjam toda a população;(LEI 13840/2019)

II - orientar-se por protocolos técnicos predefinidos, baseados em evidências científicas, oferecendo atendimento individualizado ao usuário ou dependente de drogas com abordagem preventiva e, sempre que indicado, ambulatorial;(LEI 13840/2019)

III - **preparar para a reinserção social e econômica, respeitando as habilidades e projetos individuais por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individualizado**; e(LEI 13840/2019)

IV - acompanhar os resultados pelo SUS, Suas e Sisnad, de forma articulada.(LEI 13840/2019)

§ 1º Caberá à União dispor sobre os protocolos técnicos de tratamento, em âmbito nacional.(LEI 13840/2019)

§ 2º A **internação** de dependentes de drogas **somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares** e deverá ser **obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM** do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação.(LEI 13840/2019)

§ 3º São considerados 2 tipos de internação: (LEI 13840/2019)

I - **INTERNACÃO VOLUNTÁRIA**: aquela que se dá **com o consentimento do dependente** de drogas;(LEI 13840/2019)

II - **INTERNACÃO INVOLUNTÁRIA**: aquela que se dá, **sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública**, que constate a **existência de motivos que justifiquem a medida**.(LEI 13840/2019)

§ 4º A internação voluntária:(LEI 13840/2019)

I - **deverá ser precedida de declaração escrita** da pessoa solicitante de que optou por este regime de tratamento;(LEI 13840/2019)

II - **seu término dar-se-á por determinação do médico responsável ou por solicitação escrita** da pessoa que deseja interromper o tratamento.(LEI 13840/2019)

§ 5º A internação involuntária:(LEI 13840/2019)

I - **deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável**;(LEI 13840/2019)

II - **será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde**;(LEI 13840/2019)

III - **perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 dias**, tendo seu término determinado pelo médico responsável;(LEI 13840/2019)

IV - **a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento**.(LEI 13840/2019)

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, **só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes**.(LEI 13840/2019)

§ 7º Todas as internações e altas de que trata esta Lei **deverão ser informadas, em, no máximo, de 72 horas, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a outros órgãos de fiscalização**, por meio de sistema informatizado único, na forma do regulamento desta Lei. **(LEI 13840/2019)**

§ 8º **É garantido o sigilo das informações disponíveis no sistema** referido no § 7º e o acesso será permitido apenas às pessoas autorizadas a conhecê-las, sob pena de responsabilidade. **(LEI 13840/2019)**

§ 9º **É vedada** a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras. **(LEI 13840/2019)**

§ 10. O planejamento e a execução do projeto terapêutico individual deverão observar, no que couber, o previsto na Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. **(LEI 13840/2019)**

Seção V

Do Plano Individual de Atendimento **(LEI 13840/2019)**

Art. 23-B. **O atendimento ao usuário ou dependente de drogas na rede de atenção à saúde dependerá de:** **(LEI 13840/2019)**

I - avaliação prévia por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial; e **(LEI 13840/2019)**

II - elaboração de um Plano Individual de Atendimento - PIA. **(LEI 13840/2019)**

§ 1º A avaliação prévia da equipe técnica subsidiará a elaboração e execução do projeto terapêutico individual a ser adotado, levantando no mínimo: **(LEI 13840/2019)**

I - o tipo de droga e o padrão de seu uso; e **(LEI 13840/2019)**

II - o risco à saúde física e mental do usuário ou dependente de drogas ou das pessoas com as quais convive. **(LEI 13840/2019)**

§ 2º (VETADO).

§ 3º **O PIA deverá contemplar a participação dos familiares ou responsáveis**, os quais **têm o dever de contribuir com o processo**, sendo esses, no caso de crianças e adolescentes, passíveis de responsabilização civil, administrativa e criminal, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. **(LEI 13840/2019)**

§ 4º O PIA será inicialmente elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do primeiro projeto terapêutico que atender o usuário ou dependente de drogas e será atualizado ao longo das diversas fases do atendimento. **(LEI 13840/2019)**

§ 5º Constarão do plano individual, no mínimo: **(LEI 13840/2019)**

I - os resultados da avaliação multidisciplinar; **(LEI 13840/2019)**

II - os objetivos declarados pelo atendido; **(LEI 13840/2019)**

III - a previsão de suas atividades de integração social ou capacitação profissional; **(LEI 13840/2019)**

IV - atividades de integração e apoio à família; **(LEI 13840/2019)**

V - formas de participação da família para efetivo cumprimento do plano individual; **(LEI 13840/2019)**

VI - designação do projeto terapêutico mais adequado para o cumprimento do previsto no plano; e **(LEI 13840/2019)**

VII - as medidas específicas de atenção à saúde do atendido. **(LEI 13840/2019)**

§ 6º **O PIA será elaborado no prazo de até 30 dias da data do ingresso no atendimento.** **(LEI 13840/2019)**

§ 7º As informações produzidas na avaliação e as registradas no plano individual de atendimento são consideradas sigilosas **(LEI 13840/2019)**

Art. 24. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão conceder benefícios às instituições privadas que desenvolverem programas de reinserção no mercado de trabalho, do usuário e do dependente de drogas encaminhados por órgão oficial.

Art. 25. As instituições da sociedade civil, sem fins lucrativos, com atuação nas áreas da atenção à saúde e da assistência social, que atendam usuários ou dependentes de drogas poderão receber recursos do Funad, condicionados à sua disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 26. O usuário e o dependente de drogas que, em razão da prática de infração penal, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos a medida de segurança, têm garantidos os serviços de atenção à sua saúde, definidos pelo respectivo sistema penitenciário.

Seção VI

Do Acolhimento em Comunidade Terapêutica Acolhedora **(LEI 13840/2019)**

Art. 26-A. O acolhimento do usuário ou dependente de drogas na comunidade terapêutica acolhedora caracteriza-se por: **(LEI 13840/2019)**

I - oferta de projetos terapêuticos ao usuário ou dependente de drogas que visam à abstinência; **(LEI 13840/2019)**

II - adesão e permanência voluntária, formalizadas por escrito, entendida como uma etapa transitória para a reinserção social e econômica do usuário ou dependente de drogas; **(LEI 13840/2019)**

III - ambiente residencial, propício à formação de vínculos, com a convivência entre os pares, atividades práticas de valor educativo e a promoção do desenvolvimento pessoal, vocacionada para acolhimento ao usuário ou dependente de drogas em vulnerabilidade social; **(LEI 13840/2019)**

IV - avaliação médica prévia; **(LEI 13840/2019)**

V - elaboração de plano individual de atendimento na forma do art. 23-B desta Lei; e **(LEI 13840/2019)**

VI - vedação de isolamento físico do usuário ou dependente de drogas. **(LEI 13840/2019)**

§ 1º Não são elegíveis para o acolhimento as pessoas com comprometimentos biológicos e psicológicos de natureza grave que mereçam atenção médico-hospitalar contínua ou de emergência, caso em que deverão ser encaminhadas à rede de saúde. **(LEI 13840/2019)**

§ 2º (VETADO).

§ 3º (VETADO).

§ 4º (VETADO).

§ 5º (VETADO).

CAPÍTULO III

DOS CRIMES E DAS PENAS

Art. 27. As **penas** previstas neste Capítulo **poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o defensor.**

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, **PARA CONSUMO PESSOAL**, drogas **sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar** será submetido às seguintes **penas**:

I - **advertência** sobre os efeitos das drogas;

II - **prestação de serviços à comunidade (PSC);**

III - **medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.**

§ 1º As **mesmas medidas** submete-se quem, **para seu consumo pessoal**, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à **preparação de pequena quantidade** de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

§ 2º Para determinar se a **droga destinava-se a consumo pessoal**, o juiz atenderá à **natureza** e à **quantidade** da substância apreendida, ao **local** e às **condições em que se desenvolveu a ação**, às **circunstâncias sociais e pessoais**, bem como à **conduta** e aos **antecedentes** do agente.

§ 3º As **penas** previstas nos incisos II (**PSC**) e III (**COMPARECIMENTO A PROGRAMA/CURSO EDUCATIVO**) do caput deste artigo **serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses.**

§ 4º Em caso de **reincidência**, as penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo **serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses.**

§ 5º A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, **que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas.**

§ 6º **Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a:**

I - **admoestação verbal;**

II - **multa.**

§ 7º O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator, **gratuitamente**, estabelecimento de saúde, **preferencialmente ambulatorial**, para tratamento especializado.

O porte de drogas para consumo pessoal foi **DESPENALIZADO**, isto é, continua sendo crime, mas as sanções aplicadas são mais leves, sem que haja a privação da liberdade.

Cabível transação penal e suspensão condicional do processo.

STJ: A condenação pelo art. 28 da Lei 11.343/2006 (porte de droga para uso próprio) **NÃO CONFIGURA REINCIDÊNCIA** (REsp 1672654/SP)

Art. 29. Na imposição da medida educativa a que se refere o inciso II (**MULTA**) do § 6º do art. 28, o juiz, **atendendo à reprovabilidade da conduta, fixará o número de dias-multa, em quantidade nunca inferior a 40 nem superior a 100**, atribuindo depois a cada um, **segundo a capacidade econômica** do agente, o valor de **1/30 avos até 3 vezes o valor do maior salário mínimo.**

Parágrafo único. Os **valores** decorrentes da imposição da multa a que se refere o § 6º do art. 28 serão **creditados à conta do Fundo Nacional Antidrogas.**

Art. 30. **Prescrevem em 2 anos a imposição [Prescrição da pretensão punitiva] E A EXECUÇÃO das penas [Prescrição da pretensão executória],** observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.

TÍTULO IV

DA REPRESSÃO À PRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA E AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 31. **É indispensável a licença prévia** da autoridade competente para produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, posuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer fim, drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação, observadas as demais exigências legais.

Art. 32. **As plantações ilícitas serão IMEDIATAMENTE DESTRUÍDAS pelo delegado de polícia** na forma do art. 50-A, que **recolherá quantidade suficiente para exame pericial**, de tudo lavrando auto de levantamento das condições encontradas, com a delimitação do local, asseguradas as medidas necessárias para a preservação da prova.

Destruição imediata quando não tenha ocorrido a prisão em flagrante

Forma de destruição: será feita por incineração (Art. 50-A)

§ 3º Em caso de ser **utilizada a queimada** para destruir a plantação, observar-se-á, além das cautelas necessárias à proteção ao meio ambiente, o disposto no Decreto nº 2.661, de 8 de julho de 1998, no que couber, **DISPENSADA a autorização prévia** do órgão próprio do Sistema Nacional do Meio Ambiente - **Sisnama.**

§ 4º **As glebas cultivadas com plantações ilícitas serão expropriadas**, conforme o disposto no art. 243 da Constituição Federal, de acordo com a legislação em vigor.

Lei 8257/91.

Art. 1º As glebas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, conforme o art. 243 da Constituição Federal.

Parágrafo único. **Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializado no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias.**

Art. 2º Para efeito desta lei, **plantas psicotrópicas são aquelas que permitem a obtenção de substância entorpecente proscrita, plantas estas elencadas no rol emitido pelo órgão sanitário competente do Ministério da Saúde.**

Parágrafo único. A autorização para a cultura de plantas psicotrópicas será concedida pelo órgão competente do Ministério da Saúde, atendendo exclusivamente a finalidades terapêuticas e científicas.

Art. 3º A cultura das plantas psicotrópicas caracteriza-se pelo preparo da terra destinada a semeadura, ou plantio, ou colheita.

Art. 4º As **glebas** referidas nesta lei, **sujeitas à expropriação, são aquelas possuídas a qualquer título.**

CAPÍTULO II DOS CRIMES

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a

consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. (LEI 13964/19)

§ 2º **Induzir, instigar ou auxiliar** alguém ao uso indevido de droga:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa.

§ 3º **[CRIME DE USO COMPARTILHADO] Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:**

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser **reduzidas de 1/6 a 2/3**, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja **primário**, de **bons antecedentes**, **não se dedique às atividades criminosas** nem integre **organização criminosa**. **TRÁFICO PRIVILEGIADO.**

Requisitos devem ser cumulados (STF/STJ).
Não tem natureza hedionda (STF).
É crime formal.
É possível substituir a PPL pela PRD no crime de tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º) se preencherem os requisitos legais do Art. 44, CP (STJ).
A natureza e a quantidade da droga NÃO podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e afastar a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, sob pena de caracterizar bis in idem (STJ).
A quantidade de drogas encontrada não constitui, isoladamente, fundamento idôneo para negar o benefício da redução da pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (STF).
Inquéritos policiais e/ou ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a aplicação do privilégio (STJ)

Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, **maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação** de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois mil) dias-multa.

O art. 34 fica absorvido pelo art. 33, se ambos forem praticados no mesmo contexto. Princípio da consunção.

Art. 35. **Associarem-se 2 ou mais pessoas** para o fim de praticar, **reiteradamente ou não**, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas **mesmas penas** do caput deste artigo **incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei [Associação para o financiamento do tráfico]**.

A associação deve ser permanente e estável.

Não é equiparado a crime hediondo.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO	ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA	ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
2 ou + pessoas	3 ou + pessoas	4 ou + pessoas

Art. 36. **Financiar ou custear** a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) a 4.000 (quatro mil) dias-multa.

Exceção à teoria monista do concurso de pessoas: se o agente financia o tráfico praticado por terceiro, cada um responderá por um crime autônomo – um por tráfico (art. 33, caput) e o outro por financiamento ou custeio do tráfico (art. 36).

Difere do Autofinanciamento, que é aquele que financia a sua própria atividade ilícita – responde pelo art. 33, caput c/c art. 40, VII.

Art. 37. **Colaborar, como informante**, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e pagamento de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) dias-multa.

Art. 38. Prescrever ou ministrar, **culposamente**, drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertença o agente.

É necessário que o sujeito ativo esteja no exercício da profissão.

O delito é praticado somente nas três hipóteses previstas no tipo:

- a) Droga desnecessária ao paciente
- b) Droga necessária, mas em quantidade excessiva
- c) Droga necessária, mas em desacordo com determinação legal.

Art. 39. Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, **expondo a dano potencial** a incolumidade de outrem: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, além da apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, e pagamento de 200 (duzentos) a 400 (quatrocentos) dias-multa.

Parágrafo único. As penas de prisão e multa, aplicadas cumulativamente com as demais, serão de 4 (quatro) a 6 (seis) anos e de 400 (quatrocentos) a 600 (seiscentos) dias-multa, se o veículo referido no caput deste artigo for de transporte coletivo de passageiros.

Crime de perigo concreto, pois é necessário que fique provado o efetivo perigo à incolumidade de outrem.

Derrogou o art. 34 da LCP.

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são **aumentadas** de um **1/6 a 2/3**, se:

I - a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato **evidenciarem a transnacionalidade do delito**;

II - o agente praticar o crime **prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância**;

III - a infração tiver sido **cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitais, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas**, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

IV - o crime tiver sido **praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo**, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva;

V - caracterizado o **tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal**;

VI - sua prática **envolver ou visar a atingir criança ou adolescente** ou a quem tenha, por qualquer motivo, **diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação**;

VII - o agente **financiar ou custear a prática do crime**.

Art. 41. O indiciado ou acusado que **COLABORAR VOLUNTARIAMENTE** com a investigação policial e o processo criminal **na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime**, no caso de condenação, terá **PENA REDUZIDA de um 1/3 a 2/3**.

COLABORAÇÃO PREMIADA	Investigação policial e processo criminal instaurados
	Identificação dos demais coautores e partícipes
	Recuperação total ou parcial

Requisitos	do produto do crime
	Voluntariedade (não se exige espontaneidade)

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, **com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal**, a **NATUREZA e a QUANTIDADE** da substância ou do produto, a **PERSONALIDADE** e a **CONDUTA SOCIAL** do agente.

Art. 43. **Na fixação da multa** a que se referem os arts. 33 a 39 desta Lei, o juiz, atendendo ao que dispõe o art. 42 desta Lei, determinará o número de dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as **condições econômicas dos acusados**, **valor não inferior a 1/30 avos nem superior a 5 vezes o maior salário-mínimo**.

Parágrafo único. As multas, que **em caso de concurso de crimes serão impostas SEMPRE CUMULATIVAMENTE**, podem ser **aumentadas** até o **décuplo** se, em virtude da situação econômica do acusado, considerá-las o juiz ineficazes, ainda que aplicadas no máximo.

Critério bifásico:

1º Fixa-se o número de dias-multa

2º Fixa-se o valor de cada dia-multa

Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são **INAFIANÇÁVEIS e INSUSCETÍVEIS de SURSIS, GRAÇA, INDULTO, ANISTIA e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos**.

Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, **dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico**.

Associação para o tráfico **não é crime hediondo**, mas para a concessão do livramento condicional é necessário cumprir 2/3 da pena, por imposição legal.

STF: inconstitucionalidade da vedação genérica da liberdade provisória, independentemente da presença dos critérios previstos no art. 312 do CPP.

STF: inconstitucionalidade da vedação da pena restritiva de direitos, por violar o princípio da individualização da pena.

Art. 45. **É isento de pena** o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, **inteiramente incapaz** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo, por força pericial, que este apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo, **poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado**.

Art. 46. As **penas podem ser reduzidas de 1/3 a 2/3** se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente **não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento**.

Art. 47. Na sentença condenatória, o juiz, com base em avaliação que ateste a necessidade de encaminhamento do agente para tratamento, realizada por profissional de saúde com competência específica na forma da lei, determinará que a tal se proceda, observado o disposto no art. 26 desta Lei.

CAPÍTULO III

DO PROCEDIMENTO PENAL

Art. 48. O procedimento relativo aos processos por crimes definidos neste Título rege-se pelo disposto neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal.

§ 1º O agente de qualquer das condutas previstas no art. 28 desta Lei (**CONSUMO PESSOAL**), salvo se houver concurso com os crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, **será processado e julgado na forma dos arts. 60 e seguintes da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais.**

§ 2º Tratando-se da conduta prevista no art. 28 desta Lei (**CONSUMO PESSOAL**), **NÃO SE IMPORÁ PRISÃO EM FLAGRANTE**, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários.

§ 3º Se ausente a autoridade judicial, as providências previstas no § 2º deste artigo serão tomadas de imediato pela autoridade policial, no local em que se encontrar, **VEDADA A DETENÇÃO do agente.**

§ 4º Concluídos os procedimentos de que trata o § 2º deste artigo, **o agente será submetido a exame de corpo de delito, se o requerer** ou se a autoridade de polícia judiciária entender conveniente, e em seguida liberado.

§ 5º Para os fins do disposto no art. 76 da Lei nº 9.099, de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais, o **Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena prevista no art. 28 desta Lei, a ser especificada na proposta (transação penal).**

Art. 49. Tratando-se de condutas tipificadas nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei, o juiz, sempre que as circunstâncias o recomendem, empregará os instrumentos protetivos de colaboradores e testemunhas previstos na Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999.

Seção I

Da Investigação

Art. 50. **Ocorrendo prisão em flagrante**, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em **24 horas**.

§ 1º Para efeito da **lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga**, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

O laudo preliminar possui natureza jurídica de **CONDIÇÃO OBJETIVA DE PROCEDIBILIDADE**. Dessa forma, caso a denúncia seja oferecida sem o laudo de constatação, não haverá justa causa para a ação penal.

§ 2º O **perito** que subscrever o laudo a que se refere o § 1º deste artigo **NÃO FICARÁ IMPEDIDO de participar da elaboração do laudo definitivo.**

§ 3º Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no **prazo de 10 dias**, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo.

§ 4º A **destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia** competente no **prazo de 15 dias na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária.**

§ 5º O local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das drogas referida no § 3º, sendo lavrado auto circunstanciado pelo delegado de polícia, certificando-se neste a destruição total delas.

Art. 50-A. A **destruição de drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante** será **feita por incineração, no prazo máximo de 30 dias contado da data da apreensão, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo.** (LEI 13840/2019)

DESTRUIÇÃO DA DROGA	
COM PRISÃO EM FLAGRANTE	SEM PRISÃO EM FLAGRANTE
Será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária.	Será feita por incineração, no prazo máximo de 30 dias contado da data da apreensão, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo

Art. 51. O **inquérito policial será concluído** no prazo de **30 dias**, se o indiciado estiver **preso**, e de **90 dias**, quando **solto**.

Parágrafo único. Os **prazos** a que se refere este artigo **podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.**

Art. 52. Findos os prazos a que se refere o art. 51 desta Lei, a autoridade de polícia judiciária, remetendo os autos do inquérito ao juízo:

I - relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram à classificação do delito, indicando a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente; ou

II - requererá sua devolução para a realização de diligências necessárias.

Parágrafo único. **A remessa dos autos far-se-á sem prejuízo de diligências complementares:**

I - **necessárias ou úteis à plena elucidação do fato**, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente **até 3 dias antes** da audiência de instrução e julgamento;

II - **necessárias ou úteis à indicação dos bens, direitos e valores** de que seja titular o agente, ou que figurem em seu nome, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente **até 3 dias antes** da audiência de instrução e julgamento.

Art. 53. **Em qualquer fase da persecução criminal** relativa aos crimes previstos nesta Lei, são permitidos, além dos previstos em

lei, **MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL** e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios:

I - a **INFILTRAÇÃO** por agentes de polícia, em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes;

II - **[AÇÃO CONTROLADA, FLAGRANTE RETARDADO, DIFERIDO OU POSTERGADO]** a **NÃO-ATUAÇÃO POLICIAL** sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro, com a **finalidade** de **identificar e responsabilizar maior número de integrantes** de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II deste artigo (**NÃO-ATUAÇÃO POLICIAL**), a **autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores.**

AGENTE INFILTRADO	Amparado pela excludente de ilicitude do ES-TRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL
	O infiltrado ganha a confiança do investigado e retira dele as informações necessárias da atuação ilícita do grupo, tendo uma atuação INFORMATIVA DO CRIME e NÃO FORMATIVA.
	É um meio de obtenção de prova na fase de investigação criminal (MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA SATISFATIVA DA AÇÃO PENAL)
	Previsão legal: Art. 53, Lei de Drogas Art. 10 a 14, Lei de Organização Criminosa

Seção II

Da Instrução Criminal

Art. 54. Recebidos em juízo os autos do inquérito policial, de Comissão Parlamentar de Inquérito ou peças de informação, dar-se-á vista ao **Ministério Público para, no prazo de 10 dias**, adotar uma das seguintes providências:

I - requerer o **arquivamento**;

II - requisitar as **diligências** que entender necessárias;

III - oferecer **denúncia**, arrolar **até 5 testemunhas** e requerer as demais provas que entender pertinentes.

Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a **notificação** do acusado para oferecer **DEFESA PRÉVIA**, por escrito, no **prazo de 10 dias**.

§ 1º Na **resposta, consistente em defesa preliminar e exceções**, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, **até** o número de **5**, arrolar **testemunhas**.

§ 2º **As exceções serão processadas em apartado**, nos termos dos arts. 95 a 113 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal.

§ 3º Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em **10 dias**, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação.

§ 4º Apresentada a defesa, o juiz decidirá em **5 dias**.

§ 5º Se entender imprescindível, o juiz, no **prazo máximo de 10 dias**, determinará a apresentação do preso, realização de diligências, exames e perícias.

Art. 56. **Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução e julgamento**, ordenará a **citação pessoal** do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e requisitará os laudos periciais.

§ 1º Tratando-se de condutas tipificadas como infração do disposto nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei, o juiz, ao receber a denúncia, **poderá decretar o afastamento cautelar do denunciado de suas atividades, se for funcionário público**, comunicando ao órgão respectivo.

§ 2º A **audiência** a que se refere o caput deste artigo **será realizada dentro dos 30 dias seguintes ao recebimento da denúncia, salvo se determinada a realização de avaliação para atestar dependência de drogas, quando se realizará em 90 dias.**

Art. 57. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente, ao representante do Ministério Público e ao defensor do acusado, para sustentação oral, pelo **prazo de 20 minutos** para cada um, prorrogável por mais **10**, a critério do juiz. Parágrafo único. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante.

STF: Interrogatório é o último ato, mesmo na Lei de Drogas.

Art. 58. Encerrados os debates, proferirá o juiz sentença de imediato, ou o fará em **10 dias**, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos.

Art. 59. Nos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei, o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória.

CAPÍTULO IV

DA APREENSÃO, ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DE BENS DO ACUSADO

Art. 60. **O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes** previstos nesta Lei, procedendo-se na forma dos arts. 125 e seguintes do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal. (**LEI 13840/2019**)

§ 1º (Revogado).

§ 2º (Revogado).

§ 3º Na hipótese do art. 366 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, o juiz poderá determinar a prática de atos necessários à conservação dos bens, direitos ou valores. (**LEI 13840/2019**)

§ 4º A ordem de apreensão ou sequestro de bens, direitos ou valores poderá ser suspensa pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações. (**LEI 13840/2019**)

Art. 60-A. Se as medidas assecuratórias de que trata o art. 60 desta Lei recaírem sobre moeda estrangeira, títulos, valores mobiliários ou cheques emitidos como ordem de pagamento, será deter-

minada, imediatamente, a sua conversão em moeda nacional. (LEI 13886/19)

§ 1º A moeda estrangeira apreendida em espécie deve ser encaminhada a instituição financeira, ou equiparada, para alienação na forma prevista pelo Conselho Monetário Nacional. (LEI 13886/19)

§ 2º Na hipótese de impossibilidade da alienação a que se refere o § 1º deste artigo, a moeda estrangeira será custodiada pela instituição financeira até decisão sobre o seu destino. (LEI 13886/19)

§ 3º Após a decisão sobre o destino da moeda estrangeira a que se refere o § 2º deste artigo, caso seja verificada a inexistência de valor de mercado, seus espécimes poderão ser destruídos ou doados à representação diplomática do país de origem. (LEI 13886/19)

§ 4º Os valores relativos às apreensões feitas antes da data de entrada em vigor da Medida Provisória nº 885, de 17 de junho de 2019, e que estejam custodiados nas dependências do Banco Central do Brasil devem ser transferidos à Caixa Econômica Federal, no **prazo de 360 dias**, para que se proceda à alienação ou custódia, de acordo com o previsto nesta Lei. (LEI 13886/19)

Art. 61. A apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei **será imediatamente comunicada pela autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação ao juízo competente.** (LEI 13840/2019)

§ 1º O juiz, no **prazo de 30 dias** contado da comunicação de que trata o caput, **determinará a alienação dos bens apreendidos, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma da legislação específica.** (LEI 13840/2019)

§ 2º A alienação será realizada em autos apartados, dos quais constará a exposição sucinta do nexo de instrumentalidade entre o delito e os bens apreendidos, a descrição e especificação dos objetos, as informações sobre quem os tiver sob custódia e o local em que se encontrem. (LEI 13840/2019)

§ 3º O juiz determinará a avaliação dos bens apreendidos, que será realizada por oficial de justiça, no **prazo de 5 dias** a contar da autuação, ou, caso sejam necessários conhecimentos especializados, por avaliador nomeado pelo juiz, em **prazo não superior a 10 dias.** (LEI 13840/2019)

§ 4º Feita a avaliação, o juiz intimará o órgão gestor do Funad, o Ministério Público e o interessado para se manifestarem no **prazo de 5 dias** e, dirimidas eventuais divergências, homologará o valor atribuído aos bens. (LEI 13840/2019)

§ 5º (VETADO).

§ 6º **REVOGADO PELA LEI 13886/19**

§ 7º **REVOGADO PELA LEI 13886/19**

§ 8º **REVOGADO PELA LEI 13886/19**

§ 9º **O Ministério Público deve fiscalizar o cumprimento da regra estipulada no § 1º deste artigo.** (LEI 13886/19)

§ 10. Aplica-se a todos os tipos de bens confiscados a regra estabelecida no § 1º deste artigo. (LEI 13886/19)

§ 11. Os **bens móveis e imóveis devem ser vendidos por meio de hasta pública, preferencialmente por meio eletrônico**, assegurada a venda pelo maior lance, por **preço não inferior a 50% do valor da avaliação judicial.** (LEI 13886/19)

§ 12. O juiz ordenará às secretarias de fazenda e aos órgãos de registro e controle que efetuem as averbações necessárias, tão logo tenha conhecimento da apreensão. (LEI 13886/19)

§ 13. Na **alienação** de veículos, embarcações ou aeronaves, a **autoridade de trânsito** ou o órgão congênere competente para o registro, bem como as secretarias de fazenda, **devem proceder à regularização dos bens no prazo de 30 dias**, ficando o arrematante isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário. (LEI 13886/19)

§ 14. Eventuais multas, encargos ou tributos pendentes de pagamento **não podem ser cobrados do arrematante ou do órgão público alienante como condição para regularização dos bens.** (LEI 13886/19)

§ 15. Na hipótese de que trata o § 13 deste artigo, a autoridade de trânsito ou o órgão congênere competente para o registro poderá emitir novos identificadores dos bens. (LEI 13886/19)

Art. 62. **Comprovado o interesse público na utilização de quaisquer dos bens** de que trata o art. 61, **os órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária poderão deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial**, ouvido o Ministério Público e garantida a prévia avaliação dos respectivos bens. (LEI 13840/2019)

§ 1º **REVOGADO PELA LEI 13886/19**

§ 1º-A. O juízo deve cientificar o órgão gestor do Funad para que, em **10 dias**, avalie a existência do interesse público mencionado no caput deste artigo e indique o órgão que deve receber o bem. (LEI 13886/19)

§ 1º-B. Têm prioridade, para os fins do § 1º-A deste artigo, os órgãos de segurança pública que participaram das ações de investigação ou repressão ao crime que deu causa à medida. (LEI 13886/19)

§ 2º A autorização judicial de uso de bens deverá conter a descrição do bem e a respectiva avaliação e indicar o órgão responsável por sua utilização. (LEI 13840/2019)

§ 3º O órgão responsável pela utilização do bem deverá enviar ao juiz periodicamente, ou a qualquer momento quando por este solicitado, informações sobre seu estado de conservação. (LEI 13840/2019)

§ 4º Quando a autorização judicial recair sobre veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão ao qual tenha deferido o uso ou custódia, ficando este livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à decisão de utilização do bem até o trânsito em julgado da decisão que decretar o seu perdimento em favor da União. (LEI 13840/2019)

§ 5º Na hipótese de levantamento, se houver indicação de que os bens utilizados na forma deste artigo sofreram depreciação superior àquela esperada em razão do transcurso do tempo e do uso, poderá o interessado requerer nova avaliação judicial. (LEI 13840/2019)

§ 6º Constatada a depreciação de que trata o § 5º, o ente federado ou a entidade que utilizou o bem indenizará o detentor ou proprietário dos bens. (LEI 13840/2019)

§ 7º (Revogado).

§ 8º (Revogado).

§ 9º (Revogado).

§ 10. (Revogado).

§ 11. (Revogado).

§ 12 – **PERDEU VIGÊNCIA (MP 885/19)**

§ 13 – **PERDEU VIGÊNCIA (MP 885/19)**

Art. 62-A. O depósito, em dinheiro, de valores referentes ao produto da alienação ou a numerários apreendidos ou que tenham sido convertidos deve ser efetuado na Caixa Econômica Federal, por meio de documento de arrecadação destinado a essa finalidade. **(LEI 13886/19)**

§ 1º Os depósitos a que se refere o caput deste artigo devem ser transferidos, pela Caixa Econômica Federal, para a conta única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no **prazo de 24 horas**, contado do momento da realização do depósito, onde ficarão à disposição do Funad. **(LEI 13886/19)**

§ 2º Na hipótese de absolvição do acusado em decisão judicial, o valor do depósito será devolvido a ele pela Caixa Econômica Federal no **prazo de até 3 dias úteis**, acrescido de juros, na forma estabelecida pelo § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995. **(LEI 13886/19)**

§ 3º Na hipótese de decretação do seu perdimento em favor da União, o valor do depósito será transformado em pagamento definitivo, respeitados os direitos de eventuais lesados e de terceiros de boa-fé. **(LEI 13886/19)**

§ 4º Os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal, por decisão judicial, devem ser efetuados como anulação de receita do Funad no exercício em que ocorrer a devolução. **(LEI 13886/19)**

§ 5º A Caixa Econômica Federal deve manter o controle dos valores depositados ou devolvidos. **(LEI 13886/19)**

Art. 63. Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: **(LEI 13840/2019)**

I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias; e **(LEI 13840/2019)**

II - o levantamento dos valores depositados em conta remunerada e a liberação dos bens utilizados nos termos do art. 62. **(LEI 13840/2019)**

§ 1º Os bens, direitos ou valores **apreendidos** em decorrência dos crimes tipificados nesta Lei ou objeto de medidas assecuratórias, após decretado seu perdimento em favor da União, **serão revertidos diretamente ao Funad.** **(LEI 13840/2019)**

§ 2º O juiz remeterá ao órgão gestor do Funad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos, indicando o local em que se encontram e a entidade ou o órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente. **(LEI 13840/2019)**

§ 3º **REVOGADO PELA LEI 13886/19**

§ 4º Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz do processo, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, remeterá à Senad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, o local em que se encontram e a entidade ou o órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente.

§ 4º-A. Antes de encaminhar os bens ao órgão gestor do Funad, o juiz deve: **(LEI 13886/19)**

I – ordenar às secretarias de fazenda e aos órgãos de registro e controle que efetuem as averbações necessárias, caso não tenham sido realizadas quando da apreensão; e **(LEI 13886/19)**

II – determinar, no caso de imóveis, o registro de propriedade em favor da União no cartório de registro de imóveis competente, nos termos do caput e do parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, afastada a responsabilidade de terceiros prevista no inciso VI do caput do art. 134 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), bem como determinar à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União

a incorporação e entrega do imóvel, tornando-o livre e desembaraçado de quaisquer ônus para sua destinação. **(LEI 13886/19)**
§ 5º (VETADO).

§ 6º Na hipótese do inciso II do caput, **decorridos 360 dias** do trânsito em julgado e do conhecimento da sentença pelo interessado, os bens apreendidos, os que tenham sido objeto de medidas assecuratórias ou os valores depositados que não forem reclamados serão revertidos ao Funad **(LEI 13840/2019)**

Art. 63-A. **Nenhum pedido de restituição será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado**, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores. **(LEI 13840/2019)**

Art. 63-B. O juiz determinará a **liberação total ou parcial dos bens, direitos e objeto de medidas assecuratórias quando comprovada a licitude** de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. **(LEI 13840/2019)**

Art. 63-C. Compete à Senad, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, proceder à destinação dos bens apreendidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo perdimento seja decretado em favor da União, por meio das seguintes modalidades: **(LEI 13886/19)**

I – alienação, mediante: **(LEI 13886/19)**

a) licitação; **(LEI 13886/19)**

b) doação com encargo a entidades ou órgãos públicos, bem como a comunidades terapêuticas acolhedoras que contribuam para o alcance das finalidades do Funad; ou **(LEI 13886/19)**

c) venda direta, observado o disposto no inciso II do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; **(LEI 13886/19)**

II – incorporação ao patrimônio de órgão da administração pública, observadas as finalidades do Funad; **(LEI 13886/19)**

III – destruição; ou **(LEI 13886/19)**

IV – inutilização. **(LEI 13886/19)**

§ 1º **A alienação por meio de licitação deve ser realizada na modalidade leilão**, para **bens móveis e imóveis, independentemente do valor** de avaliação, isolado ou global, de bem ou de lotes, assegurada a venda pelo maior lance, por **preço não inferior a 50%** do valor da avaliação. **(LEI 13886/19)**

§ 2º O edital do leilão a que se refere o § 1º deste artigo será amplamente divulgado em jornais de grande circulação e em sítios eletrônicos oficiais, principalmente no Município em que será realizado, dispensada a publicação em diário oficial. **(LEI 13886/19)**

§ 3º Nas alienações realizadas por meio de sistema eletrônico da administração pública, a publicidade dada pelo sistema substituirá a publicação em diário oficial e em jornais de grande circulação. **(LEI 13886/19)**

§ 4º **Na alienação de imóveis, o arrematante fica livre do pagamento de encargos e tributos anteriores**, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário. **(LEI 13886/19)**

§ 5º Na alienação de veículos, embarcações ou aeronaves deverão ser observadas as disposições dos §§ 13 e 15 do art. 61 desta Lei. **(LEI 13886/19)**

§ 6º Aplica-se às alienações de que trata este artigo a proibição relativa à cobrança de multas, encargos ou tributos prevista no § 14 do art. 61 desta Lei. **(LEI 13886/19)**

§ 7º A Senad, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pode celebrar convênios ou instrumentos congêneres com órgãos e

entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como com comunidades terapêuticas acolhedoras, a fim de dar imediato cumprimento ao estabelecido neste artigo. (LEI 13886/19)

§ 8º Observados os procedimentos licitatórios previstos em lei, fica autorizada a contratação da iniciativa privada para a execução das ações de avaliação, de administração e de alienação dos bens a que se refere esta Lei. (LEI 13886/19)

Art. 63-D. Compete ao Ministério da Justiça e Segurança Pública regulamentar os procedimentos relativos à administração, à preservação e à destinação dos recursos provenientes de delitos e atos ilícitos e estabelecer os valores abaixo dos quais se deve proceder à sua destruição ou inutilização. (LEI 13886/19)

Art. 63-E. O produto da alienação dos bens apreendidos ou confiscados será revertido integralmente ao Funad, nos termos do parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, vedada a sub-rogação sobre o valor da arrematação para saldar eventuais multas, encargos ou tributos pendentes de pagamento. (LEI 13886/19)

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não prejudica o ajuizamento de execução fiscal em relação aos antigos devedores. (LEI 13886/19)

Art. 63-F. Na hipótese de **condenação por infrações às quais esta Lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele compatível com o seu rendimento lícito.** (LEI 13886/19)

§ 1º A **decretação da perda** prevista no caput deste artigo **fica condicionada à existência de elementos probatórios que indiquem conduta criminoso habitual, reiterada ou profissional do condenado ou sua vinculação a organização criminoso.** (LEI 13886/19)

§ 2º Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, **entende-se por patrimônio do condenado todos os bens:** (LEI 13886/19)

I – de sua titularidade, ou sobre os quais tenha domínio e benefício direto ou indireto, na data da infração penal, ou recebidos posteriormente; e (LEI 13886/19)

II – transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal. (LEI 13886/19)

§ 3º O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. (LEI 13886/19)

Art. 64. A União, por intermédio da Senad, poderá firmar convênio com os Estados, com o Distrito Federal e com organismos orientados para a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e a reinserção social de usuários ou dependentes e a atuação na repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, com vistas na liberação de equipamentos e de recursos por ela arrecadados, para a implantação e execução de programas relacionados à questão das drogas.

TÍTULO V

DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Art. 65. De conformidade com os **princípios da não-intervenção em assuntos internos, da igualdade jurídica e do respeito à integridade territorial dos Estados e às leis e aos regulamentos nacionais em vigor**, e observado o espírito das Convenções das

Nações Unidas e outros instrumentos jurídicos internacionais relacionados à questão das drogas, de que o Brasil é parte, o governo brasileiro prestará, quando solicitado, cooperação a outros países e organismos internacionais e, quando necessário, deles solicitará a colaboração, nas áreas de:

I - intercâmbio de informações sobre legislações, experiências, projetos e programas voltados para atividades de prevenção do uso indevido, de atenção e de reinserção social de usuários e dependentes de drogas;

II - intercâmbio de inteligência policial sobre produção e tráfico de drogas e delitos conexos, em especial o tráfico de armas, a lavagem de dinheiro e o desvio de precursores químicos;

III - intercâmbio de informações policiais e judiciais sobre produtores e traficantes de drogas e seus precursores químicos.

TÍTULO V-A

DO FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS

(LEI 13840/2019)

Art. 65-A. Vetado

TÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 66. Para fins do disposto no parágrafo único do art. 1º desta Lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998.

Art. 67. A liberação dos recursos previstos na Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, em favor de Estados e do Distrito Federal, dependerá de sua adesão e respeito às diretrizes básicas contidas nos convênios firmados e do fornecimento de dados necessários à atualização do sistema previsto no art. 17 desta Lei, pelas respectivas polícias judiciárias.

Art. 67-A. Os gestores e entidades que recebam recursos públicos para execução das políticas sobre drogas deverão garantir o acesso às suas instalações, à documentação e a todos os elementos necessários à efetiva fiscalização pelos órgãos competentes. (LEI 13840/2019)

Art. 68. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão criar estímulos fiscais e outros, destinados às pessoas físicas e jurídicas que colaborem na prevenção do uso indevido de drogas, atenção e reinserção social de usuários e dependentes e na repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas.

Art. 69. No caso de falência ou liquidação extrajudicial de empresas ou estabelecimentos hospitalares, de pesquisa, de ensino, ou congêneres, assim como nos serviços de saúde que produzirem, venderem, adquirirem, consumirem, prescreverem ou fornecerem drogas ou de qualquer outro em que existam essas substâncias ou produtos, incumbe ao juízo perante o qual tramite o feito:

I - determinar, imediatamente à ciência da falência ou liquidação, sejam lacradas suas instalações;

II - ordenar à autoridade sanitária competente a urgente adoção das medidas necessárias ao recebimento e guarda, em depósito, das drogas arrecadadas;

III - dar ciência ao órgão do Ministério Público, para acompanhar o feito.

§ 1º Da licitação para alienação de substâncias ou produtos não prosritos referidos no inciso II do caput deste artigo, só podem participar pessoas jurídicas regularmente habilitadas na área de saúde ou de pesquisa científica que comprovem a destinação lícita a ser dada ao produto a ser arrematado.

§ 2º Ressalvada a hipótese de que trata o § 3º deste artigo, o produto não arrematado será, ato contínuo à hasta pública, destruído pela autoridade sanitária, na presença dos Conselhos Estaduais sobre Drogas e do Ministério Público.

§ 3º Figurando entre o praxeado e não arrematadas especialidades farmacêuticas em condições de emprego terapêutico, ficarão elas depositadas sob a guarda do Ministério da Saúde, que as destinará à rede pública de saúde.

Art. 70. **O processo e o julgamento dos crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, se caracterizado ilícito transnacional, são da competência da Justiça Federal.**

Parágrafo único. **Os crimes praticados nos Municípios que não sejam sede de vara federal serão processados e julgados na vara federal da circunscrição respectiva.**

Art. 72. **Encerrado o processo criminal ou arquivado o inquérito policial, o juiz, de ofício, mediante representação da autoridade de polícia judiciária, ou a requerimento do Ministério Público, determinará a destruição das amostras guardadas para contraprova,** certificando nos autos. (LEI 13840/2019)

Art. 73. A União poderá estabelecer convênios com os Estados e o com o Distrito Federal, visando à prevenção e repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de drogas, e com os Municípios, com o objetivo de prevenir o uso indevido delas e de possibilitar a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas.

SÚMULAS SOBRE LEI DE DROGAS

Súmula 501-STJ: É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343/06, desde que o resultado da incidência das suas disposições, **na íntegra, seja mais favorável ao réu** do que o advindo da aplicação da Lei 6.368/76, sendo **vedada a combinação de leis (lex tertia)**

Súmula 607-STJ: A majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006) configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, **ainda que não consumada a transposição de fronteiras.**

Súmula 630-STJ: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes **exige o reconhecimento da traficância pelo acusado,** não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 45: LEI DE DROGAS

1) Com o advento da Lei n. 11.343/2006, **não houve descriminalização** da conduta de porte de substância entorpecente para **consumo pessoal, mas mera despenalização.**

2) A condenação transitada em julgado pela prática do tipo penal inserto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 **gera reincidência e Maus antecedentes,** sendo fundamento legal idôneo para majorar a pena.

STJ: A condenação pelo art. 28 da Lei 11.343/2006 (porte de

droga para uso próprio) NÃO CONFIGURA REINCIDÊNCIA (REsp 1672654/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018)

3) **O princípio da insignificância NÃO SE APLICA aos delitos de tráfico de drogas e porte de substância entorpecente para consumo próprio, pois trata-se de crimes de perigo abstrato ou presumido.**

5) Reconhecida a inconstitucionalidade da vedação prevista na parte final do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, **admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.**

6) A utilização da reincidência como agravante genérica e circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico **não caracteriza bis in idem.**

7) Reconhecida a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, **é possível a fixação de regime prisional diferente do fechado para o início do cumprimento de pena imposta ao condenado por tráfico de drogas,** devendo o magistrado observar as regras previstas nos arts. 33 e 59 do Código Penal.

8) **É possível a concessão de liberdade provisória** nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes.

9) O requisito objetivo necessário para a progressão de regime prisional dos crimes hediondos e equiparados, praticados antes do advento da Lei n. 11.464/07, deve ser o previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal, qual seja, 1/6; posteriormente, passou-se a exigir o cumprimento de 2/5 da pena pelo réu primário e 3/5 pelo reincidente.

11) Para a caracterização do crime de **associação** para o tráfico é imprescindível o **dolo** de se associar com **estabilidade e permanência.**

12) **O delito de associação para o tráfico de drogas não possui natureza hedionda.**

13) **O parágrafo único do art. 44 da Lei n. 11.343/2006 exige o cumprimento de 2/3 da pena para a obtenção do livramento condicional nos casos de condenação por associação para o tráfico (art. 35), ainda que este não seja hediondo, sendo vedado o benefício ao reincidente específico.**

14) O § 3º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 traz tipo específico para aquele que fornece gratuitamente substância entorpecente a pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem e, por se tratar de norma penal mais benéfica, deve ser aplicado retroativamente.

15) **Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional.** (Súmula n. 528/STJ)

16) **A natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e afastar a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, sob pena de caracterizar bis in idem.**

17) **A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes.**

EDIÇÃO N. 60: LEI DE DROGAS - II

1) **O tráfico de drogas é crime de ação múltipla** e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, *caput*, é suficiente para a consumação da infração, **sendo prescindível a realização de**

atos de venda do entorpecente.

3) A condenação simultânea nos crimes de tráfico e associação para o tráfico afasta a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 por estar evidenciada dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa.

5) É possível que a causa de diminuição estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 seja fixada em patamar diverso do máximo de 2/3, em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida.

6) O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o *quantum* da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga.

7) A Lei n. 11.343/06 aboliu a majorante da associação eventual para o tráfico prevista no artigo 18, III, primeira parte, da Lei n. 6.368/76.

8) A incidência de mais de uma causa de aumento prevista no art. 40 da Lei n. 11.343/06 não implica a automática majoração da pena acima do mínimo (2/3) na terceira fase, pois a sua exasperação exige fundamentação concreta.

9) O art. 40 da Lei n. 11.343/06 conferiu tratamento mais favorável às causas especiais de aumento de pena, devendo ser aplicado retroativamente aos delitos cometidos sob a égide da Lei n. 6.368/76.

10) Não acarreta *bis in idem* a incidência simultânea das majorantes previstas no art. 40 aos crimes de tráfico de drogas e de associação para fins de tráfico, porquanto são delitos autônomos, cujas penas devem ser calculadas e fixadas separadamente.

11) Não há *bis in idem* na aplicação da causa de aumento de pena pela transnacionalidade (art. 40, I, da Lei n. 11.343/06) com as condutas de importar e exportar previstas no *caput* do art. 33 da Lei de Drogas, porquanto o simples fato de o agente trazer consigo a droga já conduz à configuração da tipicidade formal do crime de tráfico.

12) Configura-se a transnacionalidade do tráfico de drogas com a comprovação de que a substância tinha como destino ou origem outro país, independentemente da efetiva transposição de fronteiras.

13) Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06 é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.

14) As condutas anteriormente descritas no art. 12, § 2º, III, da Lei n. 6.368/76 foram mantidas pela nova Lei de Drogas, razão pela qual não há que se falar em *abolitio criminis*.

15) A inobservância do rito procedimental que prevê a apresentação de defesa prévia antes do recebimento da denúncia gera nulidade relativa desde que demonstrados eventuais prejuízos suportados pela defesa.

16) É dispensável a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes na modalidade guardar ou ter em depósito.

17) A posse de substância entorpecente para uso próprio configura crime doloso e, quando cometido no interior do estabelecimento prisional constitui falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal LEP (Lei n. 7.210/84).

18) A comprovação da materialidade do delito de posse de drogas para uso próprio (artigo 28 da Lei n. 11.343/06) exige a elaboração de laudo de constatação da substância entorpecente que evidencie a natureza e a quantidade da

substância apreendida.

19) O laudo pericial definitivo atestando a ilicitude da droga afasta eventuais irregularidades do laudo preliminar realizado na fase de investigação.

20) O laudo de constatação preliminar da substância entorpecente constitui condição de procedibilidade para apuração do crime de tráfico de drogas.

EDIÇÃO N. 123: LEI DE DROGAS - III

1) O crime de financiar ou custear o tráfico ilícito de drogas (art. 36 da Lei n. 11.343/2006) é delito autônomo aplicável ao agente que não tem participação direta na execução do tráfico e que se limita a fornecer os recursos necessários para subsidiar as infrações a que se referem os art. 33, *caput* e § 1º, e art. 34 da Lei de Drogas.

2) O agente que atua diretamente na traficância e que também financia ou custeia a aquisição de drogas deve responder pelo crime previsto no art. 33, *caput*, com a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VII, da Lei n. 11.343/2006, afastando-se, por conseguinte, a conduta autônoma prevista no art. 36 da referida legislação.

3) O crime de colaboração com o tráfico, art. 37 da Lei n. 11.343/2006, é um tipo penal subsidiário em relação aos delitos dos arts. 33 e 35 e tem como destinatário o agente que colabora como informante, deforma esporádica, eventual, sem vínculo efetivo, para o êxito da atividade de grupo, e associação ou de organização criminosa destinados à prática de qualquer dos delitos previstos nos arts. 33, *caput* e § 1º, e 34 da Lei de Drogas.

4) O rol previsto no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 não deve ser encarado como taxativo, pois o objetivo da lei é proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa.

5) A causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas possui natureza objetiva e se aplica em função do lugar do cometimento do delito, sendo despidianda a comprovação efetiva do tráfico ou de que o crime visava a atingir os frequentadores desses locais.

6) A incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 pode ser excepcionalmente afastada na hipótese de não existir nenhuma indicação de que houve o aproveitamento da aglomeração de pessoas ou a exposição dos frequentadores do local para a disseminação de drogas, verificando-se, caso a caso, as condições de dia, local e horário da prática do delito.

7) Para a caracterização da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, é necessária a efetiva oferta ou a comercialização da droga no interior de veículo público, não bastando, para a sua incidência, o fato de o agente ter se utilizado dele como meio de locomoção e de transporte da substância ilícita.

8) A incidência da majorante da segunda parte do inciso III do art. 18 da Lei n. 6.368/1976 - "visar [o crime] a menores de 21 (vinte e um) anos" -, segue contemplada no art. 40, inciso VI, da nova Lei de Drogas - "sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente" -, não restando configurada a *abolitio criminis*.

9) O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. (Súmula n.

492/STJ)

10) Configura ofensa ao princípio da proteção integral a aplicação de medida de semiliberdade ao adolescente pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

11) O crime de uso de entorpecente para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, é de menor potencial ofensivo, o que determina a competência do Juizado Especial Estadual, já que ele não está previsto em tratado internacional e o art. 70 da Lei de Drogas não o inclui dentre os que devem ser julgados pela justiça federal.

12) A conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 admite tanto a transação penal quanto a suspensão condicional do processo.

EDIÇÃO N. 126: LEI DE DROGAS - IV

1) Para a configuração do delito de tráfico de drogas previsto no *caput* do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, **é desnecessária a aferição do grau de pureza da substância apreendida.**

2) Para fins de fixação da pena, **não há necessidade de se aferir o grau de pureza da substância apreendida** uma vez que o art. 42 da Lei de Drogas estabelece como critérios "a natureza e a quantidade da substância".

3) **É imprescindível a confecção do laudo toxicológico para comprovar a materialidade da infração disciplinar e a natureza da substância encontrada com o apenado no interior de estabelecimento prisional.**

4) A falta da assinatura do perito criminal no laudo toxicológico é **mera irregularidade** que não tem o condão de anular o referido exame.

5) **É possível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos no § 1º do art. 33 e/ou no art. 34 pelo tipificado no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006**, desde que não caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta.

6) Quando o agente no exercício irregular da medicina prescreve substância caracterizada como droga, resta configurado, em tese, o delito do art. 282 do Código Penal - CP, em concurso formal com o do art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006.

7) **É cabível a aplicação cumulativa das causas de aumento relativas à transnacionalidade e à interestadualidade do delito, previstas nos incisos I e V do art. 40 da Lei de Drogas, quando evidenciado que a droga proveniente do exterior se destina a mais de um estado da federação, sendo o intuito dos agentes distribuir o entorpecente estrangeiro por mais de uma localidade do país.**

8) Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, **é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente.**

9) Em se tratando de condenado pelo delito previsto no art. 14 da Lei n. 6.368/1976, deve-se observar as reprimendas mínima e máxima estabelecidas pelo art. 8º da Lei n. 8.072/1990 (3 a 6 anos de reclusão), por ser norma penal mais benéfica ao réu, impondo-se, inclusive, se for o caso, a exclusão da pena de multa.

10) A expropriação de bens em favor da União, decorrente da prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, **constitui efeito automático da sentença penal condenatória.**

11) **Não viola o princípio da dignidade da pessoa humana a revista íntima realizada conforme as normas administrativas**

que disciplinam a atividade fiscalizatória, quando houver fundada suspeita de que o visitante esteja transportando drogas ou outros itens proibidos para o interior do estabelecimento prisional.

EDIÇÃO N. 131: COMPILADO: LEI DE DROGAS

1) **É cabível a aplicação retroativa** da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, **na íntegra, seja mais favorável ao réu** do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, **sendo vedada a combinação de leis.** (Súmula n. 501/STJ)

2) A inobservância do art. 55 da Lei n. 11.343/2006, que determina o recebimento da denúncia após a apresentação da defesa prévia, **constitui nulidade relativa** quando forem demonstrados os prejuízos suportados pela defesa.

3) O **laudo pericial definitivo atestando a ilicitude da droga afasta eventuais irregularidades do laudo preliminar** realizado na fase de investigação.

4) A falta da assinatura do perito criminal no laudo toxicológico é **mera irregularidade** que não tem o condão de anular o referido exame.

5) O **princípio da insignificância não se aplica aos delitos do art. 33, caput, e do art. 28 da Lei de Drogas**, pois tratam-se de crimes de perigo abstrato ou presumido.

6) A conduta de **porte de substância entorpecente para consumo próprio**, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, **foi apenas despenalizada** pela nova Lei de Drogas, **mas não descriminalizada**, não havendo, portanto, *abolitio criminis*.

7) As contravenções penais, puníveis com pena de prisão simples, **não geram reincidência**, mostrando-se, portanto, **desproporcional que condenações anteriores pelo delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 configurem reincidência, uma vez que não são puníveis com pena privativa de liberdade.**

8) O **crime de uso de entorpecente para consumo próprio**, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, **é de menor potencial ofensivo**, o que determina a competência do Juizado Especial Estadual, já que ele não está previsto em tratado internacional e o art. 70 da Lei n. 11.343/2006 não o inclui dentre os que devem ser julgados pela justiça federal.

9) A conduta prevista no **art. 28** da Lei n. 11.343/2006 **admite tanto a transação penal quanto a suspensão condicional do processo.**

10) A **posse** de substância entorpecente para uso próprio configura crime doloso e **quando cometido no interior do estabelecimento prisional constitui falta grave**, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal - LEP (Lei n. 7.210/1984).

11) **É imprescindível a confecção do laudo toxicológico para comprovar a materialidade da infração disciplinar e a natureza da substância encontrada com o apenado no interior de estabelecimento prisional.**

12) A **comprovação da materialidade** do delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) **exige a elaboração de laudo de constatação** da substância entorpecente que evidencie a natureza e a quantidade da substância apreendida.

13) O **tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos** contidos no art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006 **é suficiente para a consumação do delito.**

14) O **laudo de constatação preliminar** de substância entorpecente **constitui condição de procedibilidade** para apuração do crime de tráfico de drogas.

15) Para a configuração do delito de tráfico de drogas previsto

no *caput* do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, **é desnecessária a aferição do grau de pureza** da substância apreendida.

16) Não se reconhece a existência de *bis in idem* na aplicação da **causa de aumento de pena pela transnacionalidade** (art. 40, inciso I, da Lei n. 11.343/2006), **em razão do art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006 prever as condutas de "importar" e "exportar"**, pois trata-se de tipo penal de ação múltipla, e o **simples fato de o agente "trazer consigo" a droga já conduz à configuração da tipicidade formal do crime de tráfico**.

17) O agente que **atua diretamente na traficância e que também financia ou custeia** a aquisição de drogas **deve responder pelo crime previsto no art. 33, *caput***, da Lei n. 11.343/2006 com a incidência da **causa de aumento de pena prevista no art. 40, VII**, da Lei n. 11.343/2006, afastando-se, por conseguinte, a conduta autônoma prevista no art. 36 da referida legislação.

18) **É possível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos no § 1º do art. 33 e/ou no art. 34 pelo tipificado no *caput* do art. 33** da Lei n. 11.343/2006, desde que **não caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes**, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta.

19) Quando o agente no exercício irregular da medicina prescreve substância caracterizada como droga, resta configurado, em tese, o delito do art. 282 do Código Penal, em concurso formal com o art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006.

20) O § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 traz tipo específico para aquele que fornece gratuitamente substância entorpecente a pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem e, por se tratar de norma penal mais benéfica, deve ser aplicado retroativamente.

21) O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) **NÃO É CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO**. (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 600)

22) A causa de diminuição de pena prevista no **§ 4º do art. 33** da Lei de Drogas **só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes**.

23) **É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33** da Lei n. 11.343/2006 quando **há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico**, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa.

24) A condição de "mula" do tráfico, por si só, **não afasta a possibilidade de aplicação da minorante do § 4º do art. 33** da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a figura de transportador da droga **não induz, automaticamente, à conclusão de que o agente integre, de forma estável e permanente, organização criminosa**.

25) Diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito.

26) Para a caracterização do crime de **associação para o tráfico** de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) **é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência**.

27) Para a configuração do crime de **associação** para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, **é irrelevante apreensão de drogas na posse direta do agente**.

28) O crime de **associação para o tráfico** de entorpecentes (art.

35 da Lei n. 11.343/2006) **não figura no rol taxativo de crimes hediondos ou de delitos a eles equiparados**.

29) Em se tratando de condenado pelo delito previsto no art. 14 da Lei n. 6.368/1976, deve-se observar as reprimendas mínima e máxima estabelecidas pelo art. 8º da Lei n. 8.072/1990 (3 a 6 anos de reclusão), por ser norma penal mais benéfica ao réu, impondo-se, inclusive, se for o caso, a exclusão da pena de multa.

30) O **crime de financiar ou custear** o tráfico ilícito de drogas (art. 36 da Lei n. 11.343/2006) **é delito autônomo** aplicável ao agente que não tem participação direta na execução do tráfico, limitando-se a fornecer os recursos necessários para subsidiar as infrações a que se referem os art. 33, *caput* e § 1º, e art. 34 da Lei de Drogas.

31) O **crime de colaboração com o tráfico**, art. 37 da Lei n. 11.343/2006, **é um tipo penal subsidiário em relação aos delitos dos arts. 33 e 35** da referida lei e tem como destinatário o agente que colabora como informante, de forma esporádica, eventual, sem vínculo efetivo, para o êxito da atividade de grupo, de associação ou de organização criminosa destinados à prática de qualquer dos delitos previstos nos arts. 33, *caput* e § 1º, e 34 da Lei de Drogas.

32) A Lei n. 11.343/2006 manteve as condutas descritas no art. 12, § 2º, inciso III, da Lei n. 6.368/1976, razão pela qual não há que se falar em *abolitio criminis*.

33) A Lei n. 11.343/2006 aboliu a majorante da associação eventual para o tráfico prevista no art. 18, III, primeira parte, da Lei n. 6.368/1976.

34) A incidência da majorante da segunda parte do inciso III do art. 18 da Lei n. 6.368/1976 - "visar [o crime] a menores de 21 anos" -, segue contemplada no art. 40, inciso VI, da nova Lei de Drogas - "sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente" -, não restando configurada a *abolitio criminis*.

35) O art. 40 da Lei n. 11.343/2006 conferiu tratamento mais favorável às causas especiais de aumento de pena, devendo ser aplicado retroativamente aos delitos cometidos sob a égide da Lei n. 6.368/1976.

36) **Não acarreta *bis in idem* a incidência simultânea das majorantes previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/2006 aos crimes de tráfico de drogas e de associação** para fins de tráfico, porquanto **são delitos autônomos**, cujas penas devem ser calculadas e fixadas separadamente.

37) Para a incidência das majorantes previstas no **art. 40, I e V**, da Lei n. 11.343/2006, **é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras**, sendo suficiente, respectivamente, a prova de destinação internacional das drogas ou a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.

38) **É cabível a aplicação cumulativa das causas de aumento relativas à transnacionalidade e à interestadualidade** do delito, previstas nos incisos I e V do art. 40 da Lei de Drogas, quando **evidenciado que a droga proveniente do exterior se destina a mais de um estado da Federação, sendo o intuito dos agentes distribuir o entorpecente estrangeiro por mais de uma localidade do país**.

39) O **rol previsto no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas não deve ser encarado como taxativo**, pois o objetivo da referida lei é proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa.

40) A causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas possui natureza objetiva e se aplica em função do lugar do cometimento do delito, sendo despicinda a comprovação efetiva do tráfico nos locais e nas imediações

mencionados no inciso ou que o crime visava a atingir seus frequentadores.

41) A incidência da majorante prevista no **art. 40, inciso III**, da Lei n. 11.343/2006 **deve ser excepcionalmente afastada na hipótese de não existir nenhuma indicação de que houve o aproveitamento da aglomeração de pessoas ou a exposição dos frequentadores do local** para a disseminação de drogas, verificando-se, caso a caso, as condições de dia, local e horário da prática do delito.

42) Para a caracterização da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, **é necessária a efetiva oferta ou a comercialização da droga no interior de veículo público, não bastando, para a sua incidência, o fato de o agente ter se utilizado dele como meio de locomoção e de transporte** da substância ilícita.

43) A aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas **exige motivação concreta**, quando estabelecida acima da fração mínima, **não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento**.

44) Para fins de fixação da pena, não há necessidade de se aferir o grau de pureza da substância apreendida uma vez que o art. 42 da Lei de Drogas estabelece como critérios "a natureza e a quantidade da substância".

45) A **natureza e a quantidade** da droga **não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e para afastar a redução prevista no §4º do art. 33** da Lei n. 11.343/2006, sob pena de caracterizar *bis in idem*.

46) A **utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33** da Lei de Drogas, **por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem**, tratando-se de hipótese diversa da Repercussão Geral - TEMA 712/STF.

47) Reconhecida a inconstitucionalidade da vedação prevista na parte final do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, inexistente óbice à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

48) A utilização da reincidência como agravante genérica é circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico, e não caracteriza *bis in idem*.

49) Reconhecida a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, **é possível a fixação de regime prisional diferente do fechado** para o início do cumprimento de pena imposta ao condenado por tráfico de drogas, devendo o magistrado observar as regras previstas no Código Penal para a fixação do regime prisional.

50) O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o *quantum* da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga.

51) Configura ofensa ao princípio da proteção integral a aplicação de medida de semiliberdade ao adolescente pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

52) O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, **por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação** do adolescente. (Súmula n. 492/STJ)

53) A despeito de não ser considerado hediondo, o crime de **associação para o tráfico**, no que se refere à concessão do **livramento condicional**, deve, em razão do princípio da

especialidade, observar a regra estabelecida pelo art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006: **cumprimento de 2/3** da pena e vedação do benefício ao reincidente específico.

54) **É possível a concessão de liberdade provisória** nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes.

55) **É vedada a concessão de indulto** aos condenados por crime hediondo ou por crime a ele equiparado, entre os quais se insere o delito de tráfico previsto no art. 33, *caput* e § 1º da Lei n. 11.343/2006, **afastando-se a referida vedação na hipótese de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º**, da mesma Lei, uma vez que a figura do tráfico privilegiado é desprovida de natureza hedionda.

56) O requisito objetivo necessário para a progressão de regime prisional aos condenados em crime de tráfico ilícito de entorpecentes (delito equiparado a hediondo), praticados antes do advento da Lei n. 11.464/2007, deve ser o previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), qual seja, 1/6 ; posteriormente, passou-se a exigir o cumprimento de 2/5 da pena pelo réu primário e 3/5 pelo reincidente.

57) Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional. (Súmula n. 528/STJ)

58) A expropriação de bens em favor da União, decorrente da prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, **constitui efeito automático da sentença penal condenatória**.

59) Não viola o princípio da dignidade da pessoa humana a revista íntima realizada conforme as normas administrativas que disciplinam a atividade fiscalizatória, **quando houver fundada suspeita de que o visitante esteja transportando drogas ou outros itens proibidos para o interior do estabelecimento prisional**.

LEI 11340/06 – LEI MARIA DA PENHA

A Lei Maria da Penha é fruto do cumprimento do Estado Brasileiro da recomendação emanada da Comissão Interamericana de Direitos Humanos no caso Maria da Penha Maia Fernandes vs. Brasil

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para **coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher**, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece **medidas de assistência e proteção** às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Apesar de haver decisões em sentido contrário, **prevalece o entendimento de que a hipossuficiência e a vulnerabilidade, necessárias à caracterização da violência doméstica e familiar contra a mulher, SÃO PRESUMIDAS pela Lei nº 11.340/2006.** A mulher possui na Lei Maria da Penha uma proteção decorrente de direito convencional de proteção ao gênero (tratados internacionais), que o Brasil incorporou em seu ordenamento, proteção essa que não depende da demonstração de concreta fragilidade, física, emocional ou financeira. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 620.058/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 14/03/2017. STJ. 6ª Turma. AgRg nos EDcl no REsp 1720536/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 04/09/2018. STJ. 5ª Turma. AgRg no RHC 92.825, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/08/2018.

Art. 2º **TODA MULHER**, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, **goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana**, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.

Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

§ 1º O poder público **desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres** no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 2º **Cabe à família, à sociedade e ao poder público** criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput.

Art. 4º Na interpretação desta Lei, **serão considerados os fins sociais a que ela se destina** e, especialmente, as **condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar**.

TÍTULO II

DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, **configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão BASEADA NO GÊNERO** que lhe **cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial**:

- **NO ÂMBITO DA UNIDADE DOMÉSTICA**, compreendida como o **espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas**;

II - **NO ÂMBITO DA FAMÍLIA**, compreendida como a **comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa**;

- **EM QUALQUER RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO**, na qual o **agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação**.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo **independem de orientação sexual**.

Art. 6º A violência doméstica e familiar contra a mulher **CONSTITUI UMA DAS FORMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS**.

CAPÍTULO II

DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

Art. 7º São **formas de violência doméstica e familiar contra a mulher**, entre outras (**rol exemplificativo**):

I - a **VIOLÊNCIA FÍSICA**, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;

II - a **VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA**, entendida como qualquer conduta que lhe cause **dano emocional** e **diminuição da autoestima** ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação (**LEI 13772/18**);

III - a **VIOLÊNCIA SEXUAL**, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV - a **VIOLÊNCIA PATRIMONIAL**, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

V - a **VIOLÊNCIA MORAL**, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

TÍTULO III

DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

CAPÍTULO I

DAS MEDIDAS INTEGRADAS DE PREVENÇÃO

Art. 8º A **política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar** contra a mulher far-se-á por meio de um **conjunto articulado de ações** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, tendo por diretrizes:

I - a **integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação**;

II - a **promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes**, com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização de dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas;

III - o **respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família**, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso III do art. 1º, no inciso IV do art. 3º e no inciso IV do art. 221 da Constituição Federal;

IV - a **implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher**;

V - a **promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar** contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres;

VI - a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não-governamentais, tendo por objetivo a implementação de **programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher**;

VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no inciso I quanto às questões de gênero e de raça ou etnia;

VIII - a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia;

IX - o **destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher**.

CAPÍTULO II

DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

Art. 9º A **assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada** e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso.

§ 1º O juiz **determinará, por prazo certo, a inclusão** da mulher em situação de violência doméstica e familiar **no cadastro de programas assistenciais** do governo federal, estadual e municipal.

§ 2º O juiz **assegurarà** à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua **integridade física e psicológica**:

I - **acesso prioritário à remoção** quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta;

II - **manutenção do vínculo trabalhista**, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por **até 6 meses**.

III - **encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio**, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente. (LEI 13894/19)

§ 3º A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual.

§ 4º Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial a mulher **fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao** Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços (LEI 13871/19)

§ 5º Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar amparadas por medidas protetivas **terão seus custos ressarcidos pelo agressor**. (LEI 13871/19)

§ 6º O **ressarcimento** de que tratam os §§ 4º e 5º deste artigo **não poderá importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes, nem configurar atenuante ou ensejar possibilidade de substituição da pena aplicada**(LEI 13871/19)

§ 7º A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem **prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio**, ou transferi-los para essa instituição, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso.(LEI 13882/2019)

§ 8º **Serão sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos** conforme o disposto no § 4º deste artigo, e **o acesso às informações será reservado ao juiz, ao Ministério Público e aos órgãos competentes do poder público** (LEI 13882/2019)

CAPÍTULO III

DO ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL

Art. 10. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a **autoridade policial** que tomar conhecimento da ocorrência **adotará, de imediato, as providências** legais cabíveis.

Parágrafo único. **Aplica-se** o disposto no caput deste artigo **ao descumprimento de medida protetiva de urgência deferida**.

Art. 10-A. **É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores - preferencialmente do sexo feminino** - previamente capacitados.

§ 1º A **inquirição** de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes **diretrizes**:

I - **salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente**, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar;

II - **garantia de que, EM NENHUMA HIPÓTESE, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas**;

III - **NÃO REVITIMIZAÇÃO** da depoente, **evitando sucessivas inquirições** sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, cível e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada.

§ 2º Na **inquirição** de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de delitos de que trata esta Lei, adotar-se-á, **preferencialmente**, o seguinte procedimento:

I - **a inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim**, o qual conterà os equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou testemunha e ao tipo e à gravidade da violência sofrida;

II - **quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica e familiar** designado pela autoridade judiciária ou policial;

III - o depoimento será **registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito**.

Art. 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a **autoridade policial deverá**, entre outras providências:

I - **garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário**;

II - **encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao IML**;

III - **fornecer transporte** para a ofendida e seus dependentes **para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida**;

IV - **se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar**;

V - **informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária** para o eventual ajuizamento perante o juízo competente da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável (LEI 13894/19)

Art. 12. **EM TODOS OS CASOS** de violência doméstica e familiar contra a mulher, **feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos**, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal:

I - **ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se apresentada**;

II - **colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias**;

III - **remeter, no prazo de 48 horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência**;

IV - **determinar** que se proceda ao **exame de corpo de delito** da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários;

V - **ouvir o agressor e as testemunhas**;

VI - **ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais**, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele;

VI-A - **verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte**, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento) (LEI 13880/2019)

VII - **remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público**.

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida.

IV - informação sobre a condição de a ofendida ser pessoa com deficiência e se da violência sofrida resultou deficiência ou agravamento de deficiência preexistente. (LEI 13836/2019)

§ 2º A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no § 1º o boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida.

§ 3º Serão **ADMITIDOS COMO MEIOS DE PROVA** os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.

Art. 12-A. Os Estados e o Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, darão prioridade, no âmbito da Polícia Civil, à criação de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deams), de Núcleos Investigativos de Feminicídio e de equipes especializadas para o atendimento e a investigação das violências graves contra a mulher.

Art. 12-B.

§ 3º A **autoridade policial poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa** da mulher em situação de violência doméstica e familiar e de seus dependentes.

Art. 12-C. Verificada a **existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física** da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, **o agressor será imediatamente afastado** do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida: (LEI 13827/2019)

I - **pela autoridade judicial**; (LEI 13827/2019)

II - **pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca**; ou (LEI 13827/2019)

III - **pelo policial, quando o Município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia**. (LEI 13827/2019)

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput deste artigo, **o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente**. (LEI 13827/2019)

§ 2º Nos casos de **risco à integridade física** da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, **não será concedida liberdade provisória ao preso**. (LEI 13827/2019)

TÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitem com o estabelecido nesta Lei.

Art. 14. Os **Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com COMPETÊNCIA CÍVEL E CRIMINAL, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados**, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Parágrafo único. Os **atos processuais poderão realizar-se em horário noturno**, conforme dispuserem as normas de organização judiciária.

Art. 15. **É competente, por opção da ofendida**, para os processos cíveis regidos por esta Lei, o Juizado:

I - do **seu domicílio** ou de sua residência;

II - do **lugar do fato** em que se baseou a demanda;

III - do **domicílio do agressor**.

Art. 16. Nas **ações penais públicas condicionadas à representação** da ofendida de que trata esta Lei, **só será admitida a renúncia** à representação **perante o juiz**, em **audiência especialmente designada** com tal finalidade, **ANTES DO RECEBIMENTO** da denúncia e **ouvido o Ministério Público**.

CPP	LEI MARIA DA PENHA
A representação será irretratável, <u>DEPOIS DE OFERECIDA</u> a denúncia.	Só será admitida a renúncia à representação perante o juiz <u>ANTES DO RECEBIMENTO</u> da denúncia

Art. 17. É **VEDADA** a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de **penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária**, bem como a **substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa**.

CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
Seção I
Disposições Gerais

Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, **cabe-rá ao juiz, no prazo de 48 horas**:

I - **conhecer** do expediente e do pedido e **decidir** sobre as **medidas protetivas de urgência**;

II - **determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para o ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente (LEI 13894/19)**

III - **comunicar ao Ministério Público** para que adote as providências cabíveis.

IV - **determinar a apreensão imediata de arma** de fogo sob a posse do agressor **(LEI 13880/2019)**

Art. 19. As **medidas protetivas de urgência** poderão ser **concedidas** pelo juiz, **a requerimento** do Ministério Público ou a **pedido da ofendida**.

§ 1º As **medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público**, devendo este ser prontamente comunicado.

§ 2º As medidas protetivas de urgência **serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo** por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados.

§ 3º Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público.

Art. 20. Em **qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva** do agressor, decretada pelo juiz, **de ofício**, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Art. 21. A **ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor**, especialmente dos pertinentes ao **ingresso e à saída da prisão**, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público.

Parágrafo único. A ofendida **não poderá** entregar intimação ou notificação ao agressor.

Seção II

Das Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam o Agressor

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o **juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor**, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:

I - **suspensão da posse ou restrição do porte de armas**, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

II - **afastamento do lar**, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

III - **proibição** de determinadas condutas, entre as quais:

a) **aproximação** da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, **fixando o limite mínimo de distância** entre estes e o agressor;

b) **contato** com a ofendida, seus familiares e testemunhas **por qualquer meio de comunicação**;

c) **frequentação de determinados lugares** a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

IV - **restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores**, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;

V - **PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS provisionais ou provisórios**.

§ 1º As medidas referidas neste artigo **não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor**, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público.

§ 2º Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput e incisos do art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso.

§ 3º **Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial.**

§ 4º Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto no caput e nos §§ 5º e 6º do art. 461 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).

Seção III

Das Medidas Protetivas de Urgência à Ofendida

Art. 23. **Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas:**

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

V - determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga. (LEI 13882/2019)

Art. 24. Para a **PROTEÇÃO PATRIMONIAL** dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, **liminarmente**, as seguintes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos incisos II e III deste artigo.

Seção IV

Do Crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência

Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência

Art. 24-A. **Descumprir** decisão judicial que defere **medidas protetivas de urgência** previstas nesta Lei:

Pena – **detenção**, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

§ 1º A configuração do crime **independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.**

§ 2º Na hipótese de **prisão em flagrante**, **APENAS a AUTORIDADE JUDICIAL** poderá conceder fiança.

§ 3º O disposto neste artigo **não exclui** a aplicação de outras sanções cabíveis.

Delegado de Polícia pode conceder fiança?

Sim, desde que para crimes cuja pena máxima prevista seja de até 4 anos.

Exceção: o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha tem pena máxima de 2 anos, mas não admite fiança concedida pela autoridade policial.

<https://www.dizerodireito.com.br/2018/04/comentarios-ao-novo-tipo-penal-do-art.html>

CAPÍTULO III

DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 25. O Ministério Público **intervirá, quando não for parte**, nas **causas cíveis e criminais** decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Art. 26. **Caberá ao Ministério Público**, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, **quando necessário:**

I - requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social e de segurança, entre outros;

II - fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, e adotar, de imediato, as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades constatadas;

III - cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

CAPÍTULO IV

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Art. 27. **Em todos os atos processuais**, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar **deverá estar acompanhada de advogado**, ressalvado o previsto no art. 19 desta Lei.

Art. 28. **É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita**, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado.

TÍTULO V

DA EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

Art. 29. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que vierem a ser criados **poderão contar** com uma **equipe de atendimento multidisciplinar**, a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde.

Art. 30. Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, **fornecer subsídios por escrito** ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos **ou verbalmente em audiência**, e desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas, voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, com especial atenção às crianças e aos adolescentes.

Art. 31. Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais aprofundada, o juiz poderá determinar a manifestação de profissional especializado, mediante a indicação da equipe de atendimento multidisciplinar.

Art. 32. O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, **poderá** prever recursos para a criação e manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

TÍTULO VI DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 33. **Enquanto não estruturados os Juizados** de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, as **VARAS CRIMINAIS** **acumularão as competências cível e criminal** para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente.

Parágrafo único. Será garantido o **direito de preferência**, nas varas criminais, para o processo e o julgamento das causas referidas no caput.

TÍTULO VII DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34. A instituição dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher poderá ser acompanhada pela implantação das curadorias necessárias e do serviço de assistência judiciária.

Art. 35. A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover, no limite das respectivas competências:

I - **centros de atendimento integral e multidisciplinar** para mulheres e respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar;

II - **casas-abrigos** para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar;

III - **delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia** médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar;

IV - **programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar**;

V - **centros de educação e de reabilitação** para os agressores.

Art. 36. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a adaptação de seus órgãos e de seus programas às diretrizes e aos princípios desta Lei.

Art. 37. A **defesa dos interesses e direitos transindividuais** previstos nesta Lei **poderá ser exercida, concorrentemente, pelo Ministério Público e por associação** de atuação na área, regularmente constituída **há pelo menos 1 ano**, nos termos da legislação civil.

Parágrafo único. O **requisito da pré-constituição poderá ser dispensado** pelo juiz quando entender que **não há outra entidade com representatividade adequada** para o ajuizamento da demanda coletiva.

Art. 38. As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher serão incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança a fim de subsidiar o sistema nacional de dados e informações relativo às mulheres.

Parágrafo único. As Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal poderão remeter suas informações criminais para a base de dados do Ministério da Justiça.

Art. 38-A. **O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.** (LEI 13827/2019)

Parágrafo único. As **medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados** mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, **garantido o acesso do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social**, com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas. (LEI 13827/2019)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no limite de suas competências e nos termos das respectivas leis de diretrizes orçamentárias, poderão estabelecer dotações orçamentárias específicas, em cada exercício financeiro, para a implementação das medidas estabelecidas nesta Lei.

Art. 40. As **obrigações previstas nesta Lei não excluem outras** decorrentes dos princípios por ela adotados.

Art. 41. **Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, NÃO SE APLICA A LEI n° 9.099/95.**

SÚMULAS SOBRE MARIA DA PENHA

Súmula 536-STJ: A suspensão condicional do processo e a transação penal **não se aplicam** na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha (**OBS: aplicável a suspensão condicional da pena**)

Súmula 542-STJ: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher **é pública incondicionada**.

Súmula 588-STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico **impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos**

Súmula 589-STJ: **É inaplicável o princípio da insignificância** nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas

Súmula 600-STJ: Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) **não se exige a coabitação entre autor e vítima**.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 41: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER

1) A Lei n. 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha, objetiva proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial, desde que o crime seja cometido no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto.

2) A Lei Maria da Penha **atribuiu às uniões homoafetivas o caráter de entidade familiar**, ao prever, no seu artigo 5º, parágrafo único, que as relações pessoais mencionadas naquele dispositivo independem de orientação sexual.

3) **O sujeito passivo da violência doméstica objeto da Lei Maria da Penha é a mulher, já o sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher**, desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade, além da convivência, com ou sem coabitação.

4) A violência doméstica **abrange qualquer relação íntima de afeto, dispensada a coabitação**.

5) Para a aplicação da Lei n. 11.340/2006, **há necessidade de**

demonstração da situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência da mulher, numa perspectiva de gênero.

6) A vulnerabilidade, hipossuficiência ou fragilidade da mulher têm-se como presumidas nas circunstâncias descritas na Lei n. 11.340/2006.

7) A agressão do namorado contra a namorada, mesmo cessado o relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele, está inserida na hipótese do art. 5º, III, da Lei n. 11.340/06, caracterizando a violência doméstica.

8) Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher têm competência cumulativa para o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 14 da Lei n. 11.340/2006.

10) Não é possível a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria nos delitos praticados com violência ou grave ameaça no âmbito das relações domésticas e familiares.

11) O crime de lesão corporal, ainda que leve ou culposos, praticado contra a mulher no âmbito das relações domésticas e familiares, deve ser processado mediante ação penal pública incondicionada.

12) É cabível a decretação de prisão preventiva para garantir a execução de medidas de urgência nas hipóteses em que o delito envolver violência doméstica.

13) Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem testemunhas.

15) É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de violência doméstica, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

16) O habeas corpus não constitui meio idôneo para se pleitear a revogação de medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006 que não implicam constrangimento ao direito de ir e vir do paciente.

17) A audiência de retratação prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/06 apenas será designada no caso de manifestação expressa ou tácita da vítima e desde que ocorrida antes do recebimento da denúncia.

nero e situação de vulnerabilidade. Ausentes, não se aplica.	
COMPANHEIRO DA MÃE ("PADRASTO") CONTRA A ENTEADA Obs.: a agressão foi motivada por discussão envolvendo o relacionamento amoroso que o agressor possuía com a mãe da vítima (relação íntima de afeto).	SIM RHC 42.092/RJ
TIA CONTRA SOBRINHA A tia possuía, inclusive, a guarda da criança (do sexo feminino), que tinha 4 anos.	SIM HC 250.435/RJ
EX-NAMORADO CONTRA A EX-NAMORADA Vale ressaltar, porém, que não é qualquer namoro que se enquadra na Lei Maria da Penha. Se o vínculo é eventual, efêmero, não incide a Lei 11.340/06 (CC 91.979-MG).	SIM HC 182.411/RS
FILHO CONTRA PAI IDOSO O sujeito passivo (vítima) não pode ser do sexo masculino.	NÃO RHC 51.481/SC

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, **É POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL**, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. STJ. 3ª Seção. REsp 1643051-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 28/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 621).

Violência praticada por...	É possível?
FILHO CONTRA A MÃE A Lei Maria da Penha aplica-se também nas relações de parentesco.	SIM HC 290.650/MS
FILHA CONTRA A MÃE Relembrando que o agressor pode ser também mulher.	SIM HC 277.561/AL
PAI CONTRA A FILHA	SIM HC 178.751/RS
IRMÃO CONTRA IRMÃ Obs.: ainda que não morem sob o mesmo teto.	SIM HC 175.816/RS
GENRO CONTRA SOGRA	SIM RHC 50.847/BA
NORA CONTRA A SOGRA Desde que estejam presentes os requisitos de relação íntima de afeto, motivação de gê-	SIM HC 175.816/RS

LEI 4898/65 – ABUSO DE AUTORIDADE

Art. 1º O direito de representação e o processo de responsabilização de **administrativa, civil e penal**, contra as autoridades que, **no exercício de suas funções, cometerem abusos**, são regulados pela presente lei.

BEM JURÍDICO TUTELADO	Regular funcionamento da Administração Pública
	Direitos e garantias fundamentais previstos na CF/88.

Art. 2º O direito de representação será exercido por meio de petição:

- a) dirigida à autoridade superior que tiver competência legal para aplicar, à autoridade civil ou militar culpada, a respectiva sanção;
- b) dirigida ao órgão do Ministério Público que tiver competência para iniciar processo-crime contra a autoridade culpada. Parágrafo único. A representação será feita em **2 vias** e conterá a exposição do fato constitutivo do abuso de autoridade, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e o **rol de testemunhas**, no **máximo de 3**, se as houver.

O “direito de representação” não é condição objetiva de procedibilidade, mas sim **desdobramento do direito de petição** (art. 5º, XXXIV, CF). Nesse sentido, a representação tem **NATUREZA JURÍDICA DE NOTITIA CRIMINIS**.

Art. 1º, Lei 5249/67: A falta de representação do ofendido, nos casos de abusos previstos na Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, **na obsta a iniciativa ou o curso de ação pública**.

A Ação penal nos crimes de abuso de autoridade é **PÚBLICA INCONDICIONADA**.

São infrações de menor potencial ofensivo (pena máxima não ultrapassa 2 anos).

Art. 3º. **[CRIME DE ATENTADO]** Constitui abuso de autoridade qualquer **atentado**:

- a) à **liberdade de locomoção**;
- b) à **inviolabilidade do domicílio**;
- c) ao sigilo da correspondência;
- d) à liberdade de consciência e de crença;
- e) ao livre exercício do culto religioso;
- f) à **liberdade de associação**;
- g) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto;
- h) ao **direito de reunião**;
- i) à **incolumidade física** do indivíduo;
- j) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional.

Crime de atentado ou de empreendimento: são aqueles em que se pune a tentativa com a mesma pena do crime consumado. Não admite tentativa, pois o tentar já é consumir.

Art. 4º **Constitui também abuso de autoridade:**

- a) ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder;

b) submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei;

c) deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa;

d) deixar o Juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicada;

e) levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a prestar fiança, permitida em lei;

f) cobrar o carcereiro ou agente de autoridade policial carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa, desde que a cobrança não tenha apoio em lei, quer quanto à espécie quer quanto ao seu valor;

g) recusar o carcereiro ou agente de autoridade policial recibo de importância recebida a título de carceragem, custas, emolumentos ou de qualquer outra despesa;

h) o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal;

i) prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de liberdade.

Art. 5º Considera-se **autoridade**, para os efeitos desta lei, **quem exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza civil, ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração**.

A simples condição de ser o agente pertencente à Administração Pública Federal **NÃO DETERMINA** a competência da Justiça Federal para processar e julgar o delito. STJ (Info 430).

Art. 6º O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à **sanção administrativa, civil e penal**.

§ 1º A **sanção administrativa** será aplicada de acordo com a gravidade do abuso cometido e consistirá em:

- a) **advertência**;
- b) **repreensão**;
- c) **suspensão do cargo, função ou posto** por **prazo de 5 a 180 dias, COM PERDA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS**;
- d) **destituição de função**;
- e) **demissão**;
- f) **demissão, a bem do serviço público**.

§ 2º A **sanção civil**, caso não seja possível fixar o valor do dano, consistirá no **pagamento de uma indenização** de quinhentos a dez mil cruzeiros.

SANÇÃO CIVIL	
Código Penal	Lei 4898/65
Efeito da condenação – art. 91, I	Pena principal

§ 3º A **sanção penal** será aplicada de acordo com as regras dos artigos 42 a 56 do Código Penal e consistirá em:

- a) **multa** de cem a cinco mil cruzeiros;
- b) **DETENÇÃO** por **10 dias a 6 meses (INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO)**;
- c) **perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública** por **prazo até 3 anos**.

PERDA DO CARGO	
Código Penal	Lei 4898/65
Efeito da condenação – art. 92, I	Natureza de pena

§ 4º As **penas** previstas no parágrafo anterior **poderão ser aplicadas autônoma ou cumulativamente**.

§ 5º Quando o **abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar**, de qualquer categoria, **poderá ser cominada a pena autônoma ou acessória, de não poder o acusado exercer funções de natureza policial ou militar NO MUNICÍPIO DA CULPA, por prazo de 1 a 5 anos**.

Art. 7º recebida a representação em que for solicitada a aplicação de sanção administrativa, a autoridade civil ou militar competente determinará a instauração de inquérito para apurar o fato.

§ 1º O inquérito administrativo obedecerá às normas estabelecidas nas leis municipais, estaduais ou federais, civis ou militares, que estabeleçam o respectivo processo.

§ 2º Não existindo no município no Estado ou na legislação militar normas reguladoras do inquérito administrativo serão aplicadas supletivamente, as disposições dos arts. 219 a 225 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União).

§ 3º **O processo administrativo NÃO PODERÁ SER SOBRESTADO para o fim de aguardar a decisão da ação penal ou civil.**

Art. 8º A **sanção aplicada será anotada na ficha funcional** da autoridade civil ou militar.

Art. 9º Simultaneamente com a representação dirigida à autoridade administrativa ou independentemente dela, poderá ser promovida pela vítima do abuso, a responsabilidade civil ou penal ou ambas, da autoridade culpada.

Art. 11. À ação civil serão aplicáveis as normas do Código de Processo Civil.

Art. 12. **A ação penal será iniciada, INDEPENDENTEMENTE de inquérito policial ou justificação por denúncia do Ministério Público, instruída com a representação da vítima do abuso.**

Art. 13. **Apresentada ao Ministério Público a representação da vítima**, aquele, no **prazo de 48 horas**, **denunciará o réu**, desde que o fato narrado constitua abuso de autoridade, e requererá ao Juiz a sua citação, e, bem assim, a designação de audiência de instrução e julgamento.

§ 1º A denúncia do Ministério Público será apresentada em **2 vias**.

Art. 14. Se a ato ou fato constitutivo do abuso de autoridade **houver deixado vestígios** o ofendido ou o acusado poderá:

a) promover a **comprovação da existência de tais vestígios, por meio de 2 testemunhas qualificadas**;

b) requerer ao Juiz, **até 72 horas antes da audiência de instrução e julgamento, a designação de um perito para fazer as verificações necessárias**.

§ 1º O perito ou as testemunhas farão o seu relatório e prestarão seus **depoimentos verbalmente, ou o apresentarão por escrito, querendo**, na audiência de instrução e julgamento.

§ 2º No caso previsto na letra a deste artigo a representação poderá conter a indicação de mais **2 testemunhas**.

INFRAÇÃO DEIXAR VESTÍGIO	
LEI ABUSO DE AUTORIDADE	CPP
A comprovação da existência de tais vestígios pode ser realizada por meio de 2 testemunhas qualificadas.	Realizar-se-á exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Art. 15. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia requerer o arquivamento da representação, o Juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa da representação ao Procurador-Geral e este oferecerá a denúncia, ou designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no arquivamento, ao qual só então deverá o Juiz atender.

Art. 16. **Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo fixado nesta lei (48h), será admitida ação privada.** O órgão do Ministério Público poderá, porém, aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva e intervir em todos os termos do processo, interpor recursos e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.

Art. 17. Recebidos os autos, o Juiz, dentro do **prazo de 48 horas**, **proferirá despacho, recebendo ou rejeitando a denúncia**.

§ 1º No despacho em que receber a denúncia, o Juiz designará, desde logo, dia e hora para a **audiência de instrução e julgamento, que deverá ser realizada, IMPRORROGAVELMENTE, dentro de 5 dias**.

§ 2º A citação do réu para se ver processar, até julgamento final e para comparecer à audiência de instrução e julgamento, será feita por mandado sucinto que, será acompanhado da segunda via da representação e da denúncia.

Art. 18. As testemunhas de acusação e defesa poderão ser apresentada em juízo, **independentemente de intimação**.

Parágrafo único. **Não serão deferidos pedidos de precatória para a audiência ou a intimação de testemunhas** ou, salvo o caso previsto no artigo 14, letra "b", requerimentos para a realização de diligências, perícias ou exames, a não ser que o Juiz, em despacho motivado, considere indispensáveis tais providências.

Art. 19. A hora marcada, o Juiz mandará que o porteiro dos auditórios ou o oficial de justiça declare aberta a audiência, apregoando em seguida o réu, as testemunhas, o perito, o representante do Ministério Público ou o advogado que tenha subscrito a queixa e o advogado ou defensor do réu.

Parágrafo único. **A audiência somente deixará de realizar-se se ausente o Juiz.**

Art. 20. **Se até meia hora depois da hora marcada o Juiz não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se**, devendo o ocorrido constar do livro de termos de audiência.

Art. 21. A audiência de instrução e julgamento **será pública, se contrariamente não dispuser o Juiz**, e realizar-se-á em **dia útil**, entre **10 e 18 horas**, na sede do Juízo ou, excepcionalmente, no local que o Juiz designar.

Art. 22. Aberta a audiência o Juiz fará a qualificação e o interrogatório do réu, se estiver presente.

Parágrafo único. Não comparecendo o réu nem seu advogado, o Juiz **nomeará imediatamente defensor para funcionar na audiência e nos ulteriores termos do processo.**

STF: interrogatório será o último ato da instrução (HC 127.900/AM)

Art. 23. Depois de ouvidas as testemunhas e o perito, o Juiz dará a palavra sucessivamente, ao Ministério Público ou ao advogado que houver subscrito a queixa e ao advogado ou defensor do réu, pelo prazo de **15 minutos** para cada um, prorrogável por mais **10**, a critério do Juiz.

Art. 24. **Encerrado o debate, o Juiz proferirá imediatamente a sentença.**

Art. 25. Do ocorrido na audiência o escrivão lavrará no livro próprio, ditado pelo Juiz, termo que conterá, em resumo, os depoimentos e as alegações da acusação e da defesa, os requerimentos e, por extenso, os despachos e a sentença.

Art. 26. Subscreverão o termo o Juiz, o representante do Ministério Público ou o advogado que houver subscrito a queixa, o advogado ou defensor do réu e o escrivão.

Art. 27. Nas comarcas onde os **meios de transporte forem difíceis e não permitirem a observância dos prazos fixados nesta lei, o juiz poderá aumentá-las, sempre motivadamente, até o dobro.**

Art. 28. Nos casos omissos, serão aplicáveis as normas do Código de Processo Penal, sempre que compatíveis com o sistema de instrução e julgamento regulado por esta lei.

Parágrafo único. Das decisões, despachos e sentenças, caberão os recursos e apelações previstas no Código de Processo Penal.

LEI 9455/97 – TORTURA

CONVENÇÃO CONTRA A TORTURA E OUTROS TRATAMENTOS OU PENAS CRUÉIS, DESUMANOS OU DEGRADANTES: 1. Para os fins da presente Convenção, o termo “**tortura**” designa **qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos** agudos, físicos ou mentais, são **infligidos intencionalmente** a uma pessoa a **fim de obter**, dela ou de uma terceira pessoa, **informações** ou **confissões**; de **castigá-la** por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de **intimidar** ou **coagir** esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais **dores** ou **sofrimentos** são **infligidos por um funcionário público** ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. **Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram.**

Tanto a CF/88 (art. 5, XLIII) quanto a Lei de crimes hediondos (art. 2º, caput), equiparam o delito de tortura a crimes hediondos.

O crime de tortura, salvo as exceções legais, é crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, não se exigindo condição especial de funcionário público.

Art. 1º Constitui crime de tortura:

I - **CONSTRANGER** alguém **com emprego de violência ou grave ameaça**, causando-lhe **sofrimento físico ou mental**:

a) **[TORTURA CONFISSÃO/PROBATÓRIA/PERSECUTÓRIA]** com o **fim de obter informação, declaração ou confissão** da vítima ou de terceira pessoa

b) **[TORTURA CRIME]** para **provocar ação ou omissão de natureza criminosa**

Caracteriza **coação moral irresistível**, que funciona como autoria mediata e causa de inexigibilidade de conduta diversa (exclui a culpabilidade).

Não abrange a prática de contravenções penais.

c) **[TORTURA DISCRIMINATÓRIA/DISCRIMINATÓRIA/RACISMO]** em razão de **discriminação RACIAL** ou **RELIGIOSA**

Não abrange discriminação SEXUAL ou POLÍTICA.

II - **[TORTURA CASTIGO/PUNITIVA]** SUBMETTER alguém, **sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça**, a **intenso sofrimento físico ou mental**, como forma de **aplicar castigo pessoal** ou medida de caráter preventivo.

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

§ 1º Na mesma pena incorre quem **submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal.**

§ 2º **[TORTURA-OMISSÃO]** Aquele que se omite em face dessas condutas, quando **tinha o DEVER DE EVITÁ-LAS ou APURÁ-LAS**, incorre na pena de detenção de um a quatro anos.

§ 3º Se **resulta lesão corporal** de natureza **grave** ou **gravíssima**, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se **resulta morte**, a reclusão é de oito a dezesseis anos.

§ 4º **Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3:**

I - se o **crime é cometido por agente público**;

II - se o **crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos**;

Possibilidade de aplicação conjunta do art. 1, §4º, II com a agravante prevista no art. 61, II, f do CP, sem que implique *bis in idem*.

III - se o **crime é cometido mediante sequestro.**

§ 5º A **condenação acarretará a PERDA do cargo, função ou emprego público E A INTERDIÇÃO** para seu exercício pelo **dobro** do prazo da pena aplicada.

§ 6º O crime de tortura é **inafiançável** e **insuscetível de graça ou anistia.**

§ 7º O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. **(REGIME INICIAL FECHADO OBRIGATÓRIO - INCONSTITUCIONAL)**

Art. 2º O disposto nesta Lei **aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a VÍTIMA**

BRASILEIRA ou encontrando-se o AGENTE em LOCAL SOB JURISDIÇÃO BRASILEIRA

EXTRATERRITORIALIDADE	
VÍTIMA BRASILEIRA	ENCONTRANDO-SE O AGENTE EM LOCAL SOB JURISDIÇÃO BRASILEIRA
Extraterritorialidade Incondicionada OBS: Competência da Justiça Estadual : o fato de o crime de tortura, praticado contra brasileiros, ter ocorrido no exterior não torna, por si só, a Justiça Federal competente para processar e julgar os agentes estrangeiros.	Divergência: 1C: trata-se de extraterritorialidade incondicionada. Nucci e Habib. 2C: consiste em extraterritorialidade condicionada. Marcelo Azeredo

LEI 9503/97 – CRIMES DE TRÂNSITO

Seção I
Disposições Gerais

Art. 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, **aplicam-se** as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a **Lei nº 9.099**, de 26 de setembro de 1995, no que couber.

§ 1º Aplica-se aos crimes de trânsito de **LESÃO CORPORAL CULPOSA** o disposto nos arts. 74 (**composição civil**), 76 (**transação**) e 88 (**ação pública condicionada de representação**) da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, **exceto se o agente estiver**:

I - sob a **influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa** que determine dependência;

II - **participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística**, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, **não autorizada** pela autoridade competente;

III - **transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h**

§ 2º Nas hipóteses previstas no § 1º deste artigo, **deverá ser instaurado inquérito policial para a investigação da infração penal**.

§ 4º O juiz fixará a pena-base segundo as diretrizes previstas no art. 59 do Código Penal, dando especial atenção à **CULPABILIDADE do agente e às CIRCUNSTÂNCIAS e CONSEQUÊNCIAS do crime**.

Art. 292. A **suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação** para dirigir veículo automotor **pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades**.

Art. 293. A penalidade de **suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação**, para dirigir veículo automotor, tem a **duração de 2 meses a 5 anos**.

§ 1º Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em **48 horas**, a **Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação**.

§ 2º A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor **não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional**.

Art. 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo **necessidade para a garantia da ordem pública**, poderá o juiz, como **medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação** para dirigir veículo automotor, **ou a proibição de sua obtenção**.

Parágrafo único. Da decisão que **decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo**.

Art. 295. A suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação será **sempre** comunicada pela autoridade judiciária ao Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, e ao órgão de trânsito do Estado em que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente.

Art. 296. Se o réu for **reincidente** na prática de crime previsto neste Código, **o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis**.

Art. 297. A penalidade de **MULTA REPARATÓRIA** consiste no **pagamento, mediante depósito judicial em favor da vítima, ou seus sucessores**, de quantia calculada com base no disposto no § 1º do art. 49 do Código Penal, **sempre que houver prejuízo material** resultante do crime.

§ 1º A multa reparatória **NÃO PODERÁ SER SUPERIOR ao valor do prejuízo demonstrado no processo**.

§ 2º Aplica-se à multa reparatória o disposto nos arts. 50 a 52 do Código Penal.

§ 3º Na indenização civil do dano, **o valor da multa reparatória será descontado**.

Art. 298. São circunstâncias que **SEMPRE AGRAVAM** as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

I - com **dano potencial para 2 ou mais pessoas** ou com **grande risco de grave dano patrimonial** a terceiros;

II - **utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas**;

III - **sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação**;

IV - **com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de categoria diferente da do veículo**;

V - quando a sua **profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte** de passageiros ou de carga;

VI - **utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento** de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante;

VII - **sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres**.

Art. 301. Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, **não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela.**

Seção II

Dos Crimes em Espécie

Dos Crimes em Espécie

Art. 302. Praticar **homicídio culposo** na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º No **homicídio culposo** cometido na direção de veículo automotor, a pena é **aumentada de 1/3 à 1/2**, se o agente:

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;

IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.

§ 3º **Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:**

Penas - reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Art. 303. Praticar **lesão corporal culposa** na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º **Aumenta-se** a pena de **1/3 à 1/2**, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1º do art. 302

§ 2º A **pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos**, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, **se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.**

Art. 304. **Deixar** o condutor do veículo, na ocasião do acidente, **de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio** da autoridade pública:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave.

Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, **ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves.**

Art. 305. **Afastar-se** o condutor do veículo **do local do acidente**, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Art. 306. **Conduzir** veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da **influência de álcool** ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e **suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação** para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração **igual ou superior a 6 decigramas** de álcool por litro de sangue ou **igual ou superior a 0,3 miligrama** de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2º A **verificação** do disposto neste artigo **poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova** em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

§ 3º O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.

§ 4º Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto no caput. **(LEI 13840/2019)**

Art. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código:

Penas - detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no § 1º do art. 293, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

Art. 308. **Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística** ou ainda de **exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente**, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada:

Penas - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e **suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação** para dirigir veículo automotor.

§ 1º Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão, de 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo.

§ 2º Se da prática do crime previsto no caput resultar morte, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 a 10 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo.

Art. 309. **Dirigir** veículo automotor, em via pública, **sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação** ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano - **CRIME DE PERIGO CONCRETO**

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Art. 310. **Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada**, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu esta-

do de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança – **CRIME DE PERIGO ABSTRATO**

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Art. 309	Art. 310
Súmula 720, STF: O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano , derrogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres.	Súmula 575, STJ: Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, INDEPENDENTEMENTE da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo.

Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Art. 312. Inovar artificialmente, em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito, ou juiz:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo, **ainda que não iniciados, quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere.**

Art. 312-A. Para os crimes relacionados nos arts. 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a **substituição de PPL por PRD, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas**, em uma das seguintes atividades:

I - trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito;

II - trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados;

III - trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito;

IV - outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito.

LEI 9296/96 – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

*Tabelas feitas com informações retiradas do livro Leis Penais Especiais, autor Gabriel Habib, 2018

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA	Captação de uma conversa feita por um terceiro, SEM CONHECIMENTO DOS INTERLOCUTORES , sendo <u>indispensável autorização judicial</u> .
ESCUTA TELEFÔNICA	Feita por um terceiro, COM CONHECIMENTO DE UM DOS INTERLOCUTORES
GRAVAÇÃO TELEFÔNICA	Um dos interlocutores faz a gravação, SEM CONHECIMENTO DO OUTRO.
QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS	Acesso à relação de números de telefones que foram objetos de ligações, oriundas e recebidas por determinada linha telefônica

O delito descoberto a partir da interceptação, como consequência do encontro fortuito de provas, é denominado de **CRIME ACHADO**.

SERENDIPIDADE = encontro fortuito de provas.

SERENDIPIDADE DE 1º GRAU: descoberta de provas de outra infração penal que **TENHA CONEXÃO/CONTINÊNCIA** com a infração penal investigada. Não é prova ilícita.

SERENDIPIDADE DE 2º GRAU: descoberta de provas de outra infração penal que **NÃO TENHA CONEXÃO/CONTINÊNCIA** com a infração penal investigada.

Doutrina: Os elementos de provas encontrados não podem servir como meio de prova, mas podem servir como *notitia criminis*.

STJ: admite como válida a prova decorrente da serendipidade, mesmo que não haja conexão/continência entre o delito investigado e o delito descoberto (HC 376.921/ES).

CAPTAÇÃO AMBIENTAL	INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
Art. 3º II, Lei 12850/13	Lei 9296/96
Não há prazo para sua duração	Prazo de 15 dias, prorrogáveis
Captação de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos	Interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática
Possível para investigar qualquer infração penal praticada no âmbito de organização criminosa	Somente autorizada para fins de investigação de delito apenado com reclusão

Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para **prova em investigação criminal e em instrução processual penal**, observará o disposto nesta Lei e **dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob sigredo de justiça**.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à **interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática**.

Art. 2º **NÃO SERÁ ADMITIDA** a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis – É SUBSIDIÁRIA;

III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção – TEM QUE SER PUNIDO COM RECLUSÃO.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.

Art. 3º A interceptação das comunicações telefônicas **poderá ser determinada pelo juiz, de ofício** ou a requerimento:

I - da autoridade policial, na investigação criminal;

II - do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução processual penal.

Art. 4º O **pedido** de interceptação de comunicação telefônica **conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados.**

§ 1º **Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente**, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo.

§ 2º O juiz, no **prazo máximo de 24 horas**, decidirá sobre o pedido.

Art. 5º A **decisão** será **fundamentada, sob pena de nulidade**, indicando também a forma de execução da diligência, que **não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.**

O STJ admite sucessivas renovações, desde que sejam indispensáveis para a colheita de prova.

Art. 6º **Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização.**

§ 1º No caso de a diligência **possibilitar a gravação** da comunicação interceptada, **será determinada a sua transcrição.**

§ 2º Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas.

§ 3º Recebidos esses elementos, o juiz determinará a providência do art. 8º, ciente o Ministério Público.

O STF admite apenas a transcrição parcial do conteúdo da comunicação interceptada, não se exigindo transcrição integral.

Art. 7º Para os procedimentos de interceptação de que trata esta Lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público.

Art. 8º A **interceptação** de comunicação telefônica, de qualquer natureza, **ocorrerá em autos apartados, apensados** aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas.

Parágrafo único. **A apensação somente poderá ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial (Código de Processo Penal, art. 10, § 1º) ou na conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente do disposto nos arts. 407, 502 ou 538 do Código de Processo Penal.**

Art. 8º-A. Para **investigação** ou **instrução criminal**, **poderá ser autorizada** pelo juiz, **a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público**, a **captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos**, quando: **(LEI 13964/19)**

I - a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes; e **(LEI 13964/19)**

II - houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou em infrações penais conexas. **(LEI 13964/19)**

§ 1º O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental. **(LEI 13964/19)**

§ 3º A captação ambiental **não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos**, se comprovada a **indispensabilidade do meio de prova** e quando **presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada.** **(LEI 13964/19)**

§ 5º Aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para a interceptação telefônica e telemática. **(LEI 13964/19)**

Art. 9º A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial, durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada.

Parágrafo único. O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, sendo facultada a presença do acusado ou de seu representante legal.

Art. 10. **Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas**, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da Justiça, **sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei:** Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. **(LEI 13869/19)**

Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput deste artigo com objetivo não autorizado em lei. **(LEI 13869/19)**

Art. 10-A. **Realizar captação ambiental** de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal **sem autorização judicial, quando esta for exigida:** **(LEI 13964/19)**

Pena - reclusão, de **2 a 4 anos**, e multa. **(LEI 13964/19)**

§ 1º **Não há crime** se a captação **é realizada por um dos interlocutores.** **(LEI 13964/19)**

§ 2º A **pena** será aplicada em **dobro ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo** das investigações que envolvam a captação ambiental **ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial.** **(LEI 13964/19)**

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 117: INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - I

1) A alteração da competência **não torna inválida** a decisão acerca da interceptação telefônica determinada por juízo inicialmente competente para o processamento do feito.

2) É **admissível** a utilização da técnica de **fundamentação per relationem para a prorrogação de interceptação telefônica** quando mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da medida originária.

3) O art. 6º da Lei n. 9.296/1996 **não restringe à polícia civil** a atribuição para a execução de interceptação telefônica ordenada judicialmente.

4) É **possível** a determinação de interceptações telefônicas com **base em denúncia anônima**, desde que **corroborada por outros elementos** que confirmem a necessidade da medida excepcional.

5) A interceptação telefônica **só será deferida quando não houver outros meios de prova disponíveis (é subsidiária)** à época na qual a medida invasiva foi requerida, sendo ônus da defesa demonstrar violação ao disposto no art. 2º, inciso II, da Lei n. 9.296/1996.

6) É **legítima** a prova obtida por meio de interceptação telefônica **para apuração de delito punido com detenção, se conexo com outro crime apenado com reclusão.**

7) A garantia do sigilo das comunicações entre advogado e cliente **não confere imunidade** para a prática de crimes no exercício da advocacia, sendo lícita a colheita de provas em interceptação telefônica devidamente autorizada e motivada pela autoridade judicial.

8) É **DESNECESSÁRIA a realização de perícia para a identificação de voz captada** nas interceptações telefônicas, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida.

9) **Não há necessidade de gravação dos diálogos** objeto de interceptação telefônica, em sua integralidade, visto que a Lei n. 9.296/1996 não faz qualquer exigência nesse sentido.

10) Em razão da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996, é **desnecessário** que as gravações das escutas sejam feitas por peritos oficiais.

LEI 7960/89 – PRISÃO TEMPORÁRIA

Art. 1º **Caberá prisão temporária (I+III ou II+III):**

I - quando **imprescindível para as investigações** do inquérito policial;

II - quando o **indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;**

III - quando houver **fundadas razões**, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, **de autoria ou participação** do indiciado nos seguintes crimes:

a) **homicídio DOLOSO** (art. 121, caput, e seu § 2º);

b) **sequestro ou cárcere privado** (art. 148, caput, e seus §§ 1º e 2º);

c) **roubo** (art. 157, caput, e seus §§ 1º, 2º e 3º) - **abrange latrocínio**;

d) **extorsão** (art. 158, caput, e seus §§ 1º e 2º);

e) **extorsão mediante sequestro** (art. 159, caput, e seus §§ 1º, 2º e 3º);

f) **estupro** (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único);

g) **atentado violento ao pudor** (art. 214, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único);

h) **rapto violento** (art. 219, e sua combinação com o art. 223 caput, e parágrafo único);

i) **epidemia com resultado de morte** (art. 267, § 1º);

j) **envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte** (art. 270, caput, combinado com art. 285);

l) **quadrilha ou bando** (art. 288), todos do Código Penal;

m) **genocídio** (arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956), em qualquer de suas formas típicas;

n) **tráfico de drogas** (art. 12 da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976);

o) **crimes contra o sistema financeiro** (Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986).

p) **crimes previstos na Lei de Terrorismo.**

Art. 2º A prisão temporária será **decretada pelo Juiz, em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público (juiz não pode decretar de ofício)**, e terá o **prazo de 5 dias, prorrogável** por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.

CRIMES HEDIONDOS	DEMAIS CRIMES
30 + 30	5 + 5

§ 1º Na hipótese de representação da autoridade policial, o Juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público.

§ 2º O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro do **prazo de 24 horas**, contadas a partir do recebimento da representação ou do requerimento.

§ 3º O Juiz poderá, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público e do Advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial e submetê-lo a exame de corpo de delito.

§ 4º-A O **mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária** estabelecido no caput deste artigo, **bem como o dia em que o preso deverá ser libertado.** (LEI 13869/19)

§ 5º A **prisão somente** poderá ser executada depois da expedição de mandado judicial.

§ 6º Efetuada a prisão, a autoridade policial informará o preso dos direitos previstos no art. 5º da Constituição Federal.

§ 7º Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, **independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade**, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. (LEI 13869/19)

§ 8º Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária (LEI 13869/19)

Art. 3º Os presos temporários **deverão permanecer, obrigatoriamente, separados** dos demais detentos.

Art. 5º Em todas as comarcas e seções judiciárias haverá um plantão permanente de **24 horas** do Poder Judiciário e do Ministério Público para apreciação dos pedidos de prisão temporária.

LEI 9605/98 - CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º **Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes** previstos nesta Lei, **incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.**

Art. 3º **As PESSOAS JURÍDICAS serão responsabilizadas** administrativa, civil e **penalmente** conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja **cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado**, no interesse ou benefício da sua entidade.

Parágrafo único. A **responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas**, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.

É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais **independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome**. A jurisprudência **não mais adota a chamada teoria da "dupla imputação"**. STJ. 6ª Turma. RMS 39173-BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 6/8/2015 (Info 566). STF. 1ª Turma. RE 548181/PR, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 6/8/2013 (Info 714).

Art. 4º **Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento** de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

CAPÍTULO II DA APLICAÇÃO DA PENA

Art. 6º Para **imposição e gradação da penalidade**, a autoridade competente observará:

- I - a **gravidade do fato**, tendo em vista os **motivos** da infração e suas **consequências** para a **saúde pública** e para o **meio ambiente**;
- II - os **antecedentes do infrator** quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;
- III - a **situação econômica** do infrator, no caso de multa.

Art. 7º **As PRD são autônomas e substituem as PPL** quando:

- I - tratar-se de **crime culposo** ou for aplicada a PPL **inferior a 4 anos**;
 - II - a **culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime** indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime.
- Parágrafo único. **As PRD a que se refere este artigo terão a mesma duração da PPL substituída.**

REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA PPL POR PRD	
Código Penal	Lei 9605/98
Crime doloso: PPL não superior a 4 anos + crime cometido sem violência ou grave ameaça	Crime doloso: PPL inferior a 4 anos

Crime culposo: qualquer que seja a PPL aplicada	Crime culposo: qualquer que seja a PPL aplicada
Não reincidente em crime doloso OBS: Mesmo reincidente, o juiz pode substituir se a medida for socialmente recomendada e não seja reincidente específico	Circunstâncias judiciais favoráveis
Circunstâncias judiciais favoráveis	

Art. 8º **As PRD são:**

- I - **prestação de serviços à comunidade**;
- II - **interdição temporária de direitos**;
- III - **suspensão parcial ou total** de atividades;
- IV - **prestação pecuniária**;
- V - **recolhimento domiciliar**.

Art. 9º A **prestação de serviços à comunidade** consiste na atribuição ao condenado de **tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação**, e, no **caso de dano da coisa particular, pública ou tombada**, na **restauração** desta, se possível.

Art. 10. As penas de **interdição temporária de direito** são a **proibição** de o condenado **contratar com o Poder Público, de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios**, bem como de participar de licitações, pelo **prazo de 5 anos**, no caso de **crimes dolosos**, e de **3 anos**, no de **crimes culposos**.

INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO	
CRIME DOLOSO	CRIME CULPOSO
5 anos	3 anos

Art. 11. A **suspensão de atividades** será aplicada quando estas **não estiverem obedecendo às prescrições legais**.

Art. 12. A **prestação pecuniária** consiste no **pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social**, de importância, fixada pelo juiz, **não inferior a 1 salário-mínimo nem superior a 360 salários-mínimos**. O valor pago **será deduzido do montante de eventual reparação civil** a que for condenado o infrator.

Art. 13. O **recolhimento domiciliar** baseia-se na **autodisciplina e senso de responsabilidade** do condenado, que **deverá, sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga** em residência ou em qualquer local destinado a sua moradia habitual, conforme estabelecido na sentença condenatória.

Art. 14. São circunstâncias que **ATENUAM** a pena:

- I - **baixo grau de instrução ou escolaridade** do agente;
- II - **arrependimento do infrator**, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada;
- III - **comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental**;

IV - **colaboração** com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental.

Art. 15. São circunstâncias que **AGRAVAM** a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

I - **reincidência nos crimes de natureza ambiental**;

II - ter o agente cometido a infração:

a) para **obter vantagem pecuniária**;

b) **coagindo** outrem para a execução material da infração;

c) **afetando ou expondo a perigo**, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente;

d) **concorrendo para danos** à propriedade alheia;

e) **atingindo áreas de unidades de conservação** ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial de uso;

f) **atingindo áreas urbanas** ou quaisquer assentamentos humanos;

g) em **período de defeso à fauna**;

h) em **DOMINGOS** ou **feriados**;

i) à **noite**;

j) em **épocas de seca ou inundações**;

l) no **interior do espaço territorial especialmente protegido**;

m) com o emprego de **métodos cruéis para abate ou captura** de animais;

n) mediante **fraude ou abuso de confiança**;

o) mediante **abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental**;

p) no **interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas** ou beneficiada por incentivos fiscais;

q) **atingindo espécies ameaçadas**, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes;

r) **facilitada por funcionário público** no exercício de suas funções.

Art. 16. Nos crimes previstos nesta Lei, a **SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA** pode ser aplicada nos casos de condenação a **PPL não superior a 3 anos**.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA	
Código Penal	Lei 9605/98
PPL não superior a 2 anos (sursis simples) ou 4 anos (sursis etário/humanitário)	PPL não superior a 3 anos

Art. 17. A **verificação da reparação** a que se refere o § 2º do art. 78 do Código Penal **será feita mediante laudo de reparação do dano ambiental**, e as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao meio ambiente.

Art. 18. A **multa** será calculada segundo os critérios do Código Penal; se **revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até 3 vezes**, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida.

Art. 19. A **perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo** causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa.

Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo cível poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório.

Art. 20. A **sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação** dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente.

Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do *caput*, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido.

Art. 21. As **PENAS APLICÁVEIS** isolada, cumulativa ou alternativamente **ÀS PESSOAS JURÍDICAS**, de acordo com o disposto no art. 3º, são:

I - **multa**;

II - **restritivas de direitos**;

III - **prestação de serviços à comunidade**.

Art. 22. As PRD da pessoa jurídica são:

I - **suspensão parcial ou total de atividades**;

II - **interdição temporária de estabelecimento**, obra ou atividade;

III - **proibição de contratar** com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações.

§ 1º A **suspensão** de atividades será aplicada quando estas **não estiverem obedecendo às disposições legais** ou regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente.

§ 2º A **interdição** será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver **funcionando sem a devida autorização, ou em desacordo com a concedida, ou com violação de disposição legal** ou regulamentar.

§ 3º A **proibição de contratar** com o Poder Público e dele obter subsídios, subvenções ou doações **não poderá exceder o prazo de 10 anos**.

Art. 23. A **prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica** consistirá em:

I - **custeio de programas e de projetos ambientais**;

II - **execução de obras de recuperação** de áreas degradadas;

III - **manutenção de espaços públicos**;

IV - **contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas**.

Art. 24. A **pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime** definido nesta Lei terá **decretada sua LIQUIDAÇÃO FORÇADA**, seu **patrimônio será considerado instrumento do crime e como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional**.

CAPÍTULO III

DA APREENSÃO DO PRODUTO E DO INSTRUMENTO DE INFRAÇÃO

ADMINISTRATIVA OU DE CRIME

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

§ 1º Os **animais serão prioritariamente libertados em seu habitat** ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1º deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3º Tratando-se de **produtos perecíveis ou madeiras**, serão estes avaliados e **doados** a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4º Os **produtos e subprodutos da fauna não perecíveis** serão **destruídos ou doados** a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

CAPÍTULO IV

DA AÇÃO E DO PROCESSO PENAL

Art. 26. Nas infrações penais previstas nesta Lei, a **ação penal é pública incondicionada**.

Art. 27. **Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa (transação penal)**, prevista no art. 76 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, **somente poderá ser formulada desde que tenha havido a PRÉVIA COMPOSIÇÃO DO DANO AMBIENTAL**, de que trata o art. 74 da mesma lei, **salvo** em caso de **comprovada impossibilidade**.

Art. 28. As disposições do art. 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as seguintes modificações:

I - a **declaração de extinção de punibilidade**, de que trata o § 5º do artigo referido no *caput*, **dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade** prevista no inciso I do § 1º do mesmo artigo;

II - na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, o **prazo de suspensão do processo será prorrogado, até o período máximo** previsto no artigo referido no *caput*, **acrescido de mais 1 ano, com suspensão do prazo da prescrição**;

III - no **período de prorrogação, não se aplicarão as condições** dos incisos II, III e IV do § 1º do artigo mencionado no *caput*;

II - proibição de frequentar determinados lugares;
III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;
IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

IV - **findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão**, até o máximo previsto no inciso II deste artigo, observado o disposto no inciso III;

V - **esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do dano**.

CAPÍTULO V

DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE

Seção I

Dos Crimes contra a Fauna

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas:

I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida;

II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural;

III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

§ 2º No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.

§ 3º São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras.

§ 4º A pena é **aumentada de 1/2**, se o crime é praticado:

I - contra **espécie rara ou considerada ameaçada de extinção**, ainda que somente no local da infração;

II - em **período proibido à caça**;

III - durante a **noite**;

IV - com **abuso de licença**;

V - em **unidade de conservação**;

VI - com **emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa**.

§ 5º A pena é aumentada **até o triplo**, se o crime **decorre do exercício de caça profissional**.

§ 6º As disposições deste artigo **não se aplicam aos atos de pesca**.

Art. 30. **Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto**, sem a autorização da autoridade ambiental competente:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 31. Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem **realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos**.

§ 2º A pena é **aumentada de 1/6 a 1/3**, se **ocorre morte do animal**.

Art. 33. Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas cumulativamente.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas:

I - quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aquicultura de domínio público;

II - quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente;

III - quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta náutica.

Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente:

Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:

I - pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;

II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;

III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas.

Art. 35. Pescar mediante a utilização de:

I - explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzem efeito semelhante;

II - substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade competente:

Pena - reclusão de um ano a cinco anos.

Art. 36. Para os efeitos desta Lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora.

Art. 37. **NÃO É CRIME O ABATE DE ANIMAL**, quando realizado:

I - **em estado de necessidade**, para **saciar a fome** do agente ou de sua família;

II - para **proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente**;

IV - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente.

Seção II

Dos Crimes contra a Flora

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Se o **crime** for **culposo**, a pena será **reduzida em 1/2**.

Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Se o **crime** for **culposo**, a pena será **reduzida em 1/2**.

Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

§ 1º Entende-se por Unidades de Conservação de Proteção Integral as Estações Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e os Refúgios de Vida Silvestre.

§ 2º A ocorrência de **dano** afetando **espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de Conservação de Proteção Integral** será considerada circunstância **agravante** para a fixação da pena.

§ 3º Se o **crime** for **culposo**, a pena será **reduzida em 1/2**.

Art. 40-A.

§ 1º Entende-se por **UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL** as **Áreas de Proteção Ambiental**, as **Áreas de Relevante Interesse Ecológico**, as **Florestas Nacionais**, as **Reservas Extrativistas**, as **Reservas de Fauna**, as **Reservas de Desenvolvimento Sustentável** e as **Reservas Particulares do Patrimônio Natural**.

§ 2º A ocorrência de **dano** afetando **espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de Conservação de Uso Sustentável** será considerada circunstância **agravante** para a fixação da pena.

§ 3º Se o **crime** for **culposo**, a pena será **reduzida em 1/2**.

Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de seis meses a um ano, e multa.

Art. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano:

Pena - detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 44. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Art. 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais:

Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa.

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

A tipificação da conduta descrita no art. 48 da Lei 9.605/98 **prescinde de a área ser de preservação permanente**. Isso porque o referido tipo penal descreve como conduta criminosa o simples fato de "impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação". STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1498059-RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), julgado em 17/9/2015 (Info 570).

Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de um a seis meses, ou multa.

Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente:

Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.

§ 1º **Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência imediata** pessoal do agente ou de sua família.

§ 2º Se a área explorada for superior a 1.000 ha (mil hectares), a pena será aumentada de 1 (um) ano por milhar de hectare.

Art. 51. **Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas** e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 52. Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Art. 53. Nos crimes previstos nesta Seção, a **pena é aumentada de 1/6 a 1/3** se:

I - do fato **resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime climático;**

II - o crime é **cometido:**

a) no **período de queda das sementes;**

b) no **período de formação de vegetações;**

c) **contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local da infração;**

d) em **época de seca ou inundações;**

e) durante a **noite, em domingo ou feriado.**

Seção III

Da Poluição e outros Crimes Ambientais

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que

provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

§ 2º Se o crime:

I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana;

II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população;

III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade;

IV - dificultar ou impedir o uso público das praias;

V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.

O delito previsto na primeira parte do art. 54 da Lei nº 9.605/98 possui **natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia**. STJ. 3ª Seção. EREsp 1417279-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 11/04/2018 (Info 624).

Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente.

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo com as normas ambientais ou de segurança;

II - manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento.

§ 2º Se o **produto** ou a **substância for nuclear ou radioativa**, a pena é **aumentada de 1/6 a 1/3**.

§ 3º Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

O crime previsto no art. 56, caput, da Lei nº 9.605/98 é de **perigo abstrato, sendo dispensável a produção de prova pericial** para atestar a nocividade ou a periculosidade dos produtos transportados, bastando que estes estejam elencados

na Resolução nº 420/2004 da ANTT.

Art. 58. Nos **crimes dolosos** previstos nesta Seção, as penas **se-
rão aumentadas**:

I - de **1/6 a 1/3**, se **resulta dano irreversível à flora ou ao meio ambiente** em geral;

II - de **1/3 até 1/2**, se **resulta lesão corporal** de natureza **grave** em outrem;

III - até o **dobro**, se **resultar a morte** de outrem.

Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo somente serão aplicadas se do fato não resultar crime mais grave.

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 61. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Seção IV

Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural

Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar:

I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial;

II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano de detenção, sem prejuízo da multa.

Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 64. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

O crime de edificação proibida (art. 64 da Lei 9.605/98) **absorve** o crime de destruição de vegetação (art. 48 da mesma lei) quando a conduta do agente se realiza com o único intento de construir em local não edificável. STJ. 6ª Turma. REsp 1639723-PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 7/2/2017 (Info 597).

Art. 65. **Pichar** ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

§ 1º **Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada** em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de detenção e multa.

§ 2º **NÃO CONSTITUI CRIME** a prática de **grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário** e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, **no caso de bem público, com a autorização do órgão competente** e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional.

Seção V

Dos Crimes contra a Administração Ambiental

Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnico-científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do Poder Público:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano de detenção, sem prejuízo da multa.

Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano, sem prejuízo da multa.

Art. 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.

§ 2º A pena é **aumentada de 1/3 a 2/3**, se há dano significativo ao meio ambiente, em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa.

CAPÍTULO VI

DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º São autoridades competentes para lavar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitânicas dos Portos, do Ministério da Marinha.

§ 2º Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia.

§ 3º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade.

§ 4º As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta Lei.

Art. 71. O processo administrativo para apuração de infração ambiental deve observar os seguintes **prazos máximos**:

I - **20 dias** para o **infrator oferecer defesa ou impugnação** contra o auto de infração, contados da data da ciência da autuação;

II - **30 dias** para a **autoridade competente julgar o auto** de infração, contados da data da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação;

III - **20 dias** para o infrator **recorrer da decisão condenatória** à instância superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ou à Diretoria de Portos e Costas, do Ministério da Marinha, de acordo com o tipo de autuação;

IV - **5 dias** para o **pagamento de multa**, contados da data do recebimento da notificação.

Art. 72. As **infrações administrativas são punidas** com as seguintes **sanções**, observado o disposto no art. 6º:

I - **advertência**;

II - **multa simples**;

III - **multa diária**;

IV - **apreensão** dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - **destruição** ou **inutilização** do produto;

VI - **suspensão de venda e fabricação** do produto;

VII - **embargo** de obra ou atividade;

VIII - **demolição** de obra;

IX - **suspensão parcial ou total de atividades**;

XI - **restritiva de direitos**.

§ 1º Se o infrator **cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções** a elas cominadas.

§ 2º A **advertência** será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo.

§ 3º A **multa simples** será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo:

I - **advertido** por irregularidades que tenham sido praticadas, **deixar de saná-las, no prazo** assinalado por órgão competente do SISNAMA ou pela Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha;

II - **opuser embaraço** à fiscalização dos órgãos do SISNAMA ou da Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha.

§ 4º A **multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente**.

§ 5º A **multa diária** será aplicada **sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo**.

§ 6º A apreensão e destruição referidas nos incisos IV e V do *caput* obedecerão ao disposto no art. 25 desta Lei.

§ 7º As sanções indicadas nos incisos VI a IX do *caput* serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimen-

to não estiverem obedecendo às prescrições legais ou regulamentares.

§ 8º As **sanções restritivas de direito** são:

I - **suspensão de registro, licença ou autorização**;

II - **cancelamento** de registro, licença ou autorização;

III - **perda ou restrição de incentivos** e benefícios fiscais;

IV - **perda ou suspensão da participação** em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

V - **proibição de contratar** com a Administração Pública, pelo período de **até 3 anos**.

Art. 73. Os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental serão revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, Fundo Naval, criado pelo Decreto nº 20.923, de 8 de janeiro de 1932, fundos estaduais ou municipais de meio ambiente, ou correlatos, conforme dispuser o órgão arrecadador.

Art. 74. A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado.

Art. 75. O **valor da multa** de que trata este Capítulo será fixado no regulamento desta Lei e corrigido periodicamente, com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o **mínimo de R\$ 50,00 reais e o máximo de R\$ 50.000.000,00 milhões de reais**.

Art. 76. O **pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios** **SUBSTITUI A MULTA FEDERAL** na mesma hipótese de incidência.

CAPÍTULO VII

DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Art. 77. Resguardados a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, o Governo brasileiro prestará, no que concerne ao meio ambiente, a necessária cooperação a outro país, sem qualquer ônus, quando solicitado para:

I - produção de prova;

II - exame de objetos e lugares;

III - informações sobre pessoas e coisas;

IV - presença temporária da pessoa presa, cujas declarações tenham relevância para a decisão de uma causa;

V - outras formas de assistência permitidas pela legislação em vigor ou pelos tratados de que o Brasil seja parte.

§ 1º A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao Ministério da Justiça, que a remeterá, quando necessário, ao órgão judiciário competente para decidir a seu respeito, ou a encaminhará à autoridade capaz de atendê-la.

§ 2º A solicitação deverá conter:

I - o nome e a qualificação da autoridade solicitante;

II - o objeto e o motivo de sua formulação;

III - a descrição sumária do procedimento em curso no país solicitante;

IV - a especificação da assistência solicitada;

V - a documentação indispensável ao seu esclarecimento, quando for o caso.

Art. 78. Para a consecução dos fins visados nesta Lei e especialmente para a reciprocidade da cooperação internacional, deve ser

mantido sistema de comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápido e seguro de informações com órgãos de outros países.

CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 79. Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.

Art. 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os **órgãos ambientais** integrantes do SISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, **ficam autorizados a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas** responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores.

§ 1º O termo de compromisso a que se refere este artigo **destinar-se-á, exclusivamente, a permitir que as pessoas físicas e jurídicas** mencionadas no caput **possam promover as necessárias correções de suas atividades, para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes**, sendo obrigatório que o respectivo instrumento disponha sobre:

I - o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais;

II - o **prazo de vigência do compromisso**, que, em função da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o **mínimo de 90 dias e o máximo de 3 anos**, com possibilidade de prorrogação por igual período;

III - a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem atingidas;

IV - as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada e os casos de rescisão, em decorrência do não-cumprimento das obrigações nele pactuadas;

V - o valor da multa de que trata o inciso IV não poderá ser superior ao valor do investimento previsto;

VI - o foro competente para dirimir litígios entre as partes.

§ 2º No tocante aos empreendimentos em curso até o dia 30 de março de 1998, envolvendo construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, a assinatura do termo de compromisso deverá ser requerida pelas pessoas físicas e jurídicas interessadas, até o dia 31 de dezembro de 1998, mediante requerimento escrito protocolizado junto aos órgãos competentes do SISNAMA, devendo ser firmado pelo dirigente máximo do estabelecimento.

§ 3º Da data da protocolização do requerimento previsto no § 2º e enquanto perdurar a vigência do correspondente termo de compromisso, ficarão suspensas, em relação aos fatos que deram causa à celebração do instrumento, a aplicação de sanções administrativas contra a pessoa física ou jurídica que o houver firmado.

§ 4º **A celebração do termo de compromisso de que trata este artigo não impede a execução de eventuais multas aplicadas antes da protocolização do requerimento.**

§ 5º Considera-se rescindido de pleno direito o termo de compromisso, quando descumprida qualquer de suas cláusulas, ressalvado o caso fortuito ou de força maior.

§ 6º **O termo de compromisso deverá ser firmado em até 90 dias, contados da protocolização do requerimento.**

§ 7º O requerimento de celebração do termo de compromisso deverá conter as informações necessárias à verificação da sua viabilidade técnica e jurídica, sob pena de indeferimento do plano.

§ 8º Sob pena de ineficácia, os termos de compromisso deverão ser publicados no órgão oficial competente, mediante extrato.

A assinatura do termo de ajustamento de conduta com órgão ambiental **não impede a instauração de ação penal**. Isso porque vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da independência das instâncias penal e administrativa. STJ. Corte Especial. APn 888-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/05/2018 (Info 625).

Se o crime ambiental for cometido em unidade de conservação criada por decreto federal, a competência para julgamento será da Justiça Federal tendo em vista que existe interesse federal na manutenção e preservação da região. Logo, este delito gera possível lesão a bens, serviços ou interesses da União, atraindo a regra do art. 109, IV, da Constituição Federal. STJ. 3ª Seção. CC 142.016/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/08/2015.

Por outro lado, não haverá competência da Justiça Federal se o crime foi praticado dentro de área de proteção ambiental criada por decreto federal, mas cuja fiscalização e administração foi delegada para outro ente federativo: No caso, embora o local do dano ambiental esteja inserido na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu, criada pelo Decreto Federal n. 88.940/1993, não há falar em interesse da União no crime ambiental sob apuração, já que lei federal subsequente delegou a fiscalização e administração da APA para o Distrito Federal (art. 1º da Lei n. 9.262/1996). 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião/DF, o suscitado. STJ. 3ª Seção. CC 158.747/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/06/2018.

LEI 10826/03 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO

CAPÍTULO I

DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS

Art. 1º O Sistema Nacional de Armas – Sinarm, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional.

Art. 2º Ao **SINARM** compete:

I – identificar as características e a propriedade de armas de fogo, mediante cadastro;

II – **cadastrear as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no País;**

III – **cadastrear as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pela Polícia Federal;**

IV – cadastrar as transferências de propriedade, extravio, furto, roubo e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes de fechamento de empresas de segurança privada e de transporte de valores;

V – identificar as modificações que alterem as características ou o funcionamento de arma de fogo;

VI – integrar no cadastro os acervos policiais já existentes;

VII – cadastrar as apreensões de armas de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais;

VIII – cadastrar os armeiros em atividade no País, bem como conceder licença para exercer a atividade;

IX – cadastrar mediante registro os produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados de armas de fogo, acessórios e munições;

X – cadastrar a identificação do cano da arma, as características das impressões de raiamento e de microestriamento de projétil disparado, conforme marcação e testes obrigatoriamente realizados pelo fabricante;

XI – informar às Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de porte de armas de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta.

Parágrafo único. As disposições deste artigo **não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e Auxiliares**, bem como as demais que constem dos seus registros próprios.

CAPÍTULO II

DO REGISTRO

Art. 3º **É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente.**

Parágrafo único. **As armas de fogo de uso restrito serão registradas no Comando do Exército**, na forma do regulamento desta Lei.

Art. 4º Para adquirir arma de fogo de **uso permitido** o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos:

I – comprovação de **idoneidade**, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de **não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal**, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos;

II – apresentação de documento comprobatório de **ocupação lícita e de residência certa**;

III – comprovação de **capacidade técnica e de aptidão psicológica** para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei.

§ 1º O Sinarm expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos, em nome do requerente e para a arma indicada, sendo intransferível esta autorização.

§ 2º A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento desta Lei.

§ 3º A empresa que comercializar arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente, como também a manter banco de dados com todas as características da arma e cópia dos documentos previstos neste artigo.

§ 4º A empresa que comercializa armas de fogo, acessórios e munições responde legalmente por essas mercadorias, ficando registradas como de sua propriedade enquanto não forem vendidas.

§ 5º A comercialização de armas de fogo, acessórios e munições entre pessoas físicas somente será efetivada mediante autorização do Sinarm.

§ 6º A expedição da autorização a que se refere o § 1º será concedida, ou recusada com a devida fundamentação, **no prazo de 30 dias úteis**, a contar da data do requerimento do interessado.

§ 7º O registro precário a que se refere o § 4º prescinde do cumprimento dos requisitos dos incisos I, II e III deste artigo.

§ 8º Estará dispensado das exigências constantes do inciso III do caput deste artigo, na forma do regulamento, o interessado em adquirir arma de fogo de uso permitido que comprove estar autorizado a portar arma com as mesmas características daquela a ser adquirida.

Art. 5º O **certificado de Registro de Arma de Fogo**, com validade em todo o território nacional, **autoriza** o seu proprietário a **manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses**, ou, ainda, no seu **local de trabalho**, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa.

§ 1º O **certificado de registro** de arma de fogo **será expedido pela Polícia Federal** e será precedido de autorização do Sinarm.

§ 2º Os requisitos de que tratam os incisos I, II e III do art. 4º deverão ser comprovados periodicamente, em período **não inferior a 3 anos**, na conformidade do estabelecido no regulamento desta Lei, para a renovação do Certificado de Registro de Arma de Fogo.

§ 3º O proprietário de arma de fogo com certificados de registro de propriedade expedido por órgão estadual ou do Distrito Federal até a data da publicação desta Lei que não optar pela entrega espontânea prevista no art. 32 desta Lei deverá renová-lo mediante o pertinente registro federal, **até o dia 31 de dezembro de 2008**, ante a apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, ficando dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos incisos I a III do caput do art. 4º desta Lei.

Art. 20. Ficam prorrogados para **31 de dezembro de 2009** os prazos de que tratam o § 3º do art. 5º e o art. 30, ambos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003.

§ 4º Para fins do cumprimento do disposto no § 3º deste artigo, o proprietário de arma de fogo poderá obter, no Departamento de Polícia Federal, certificado de registro provisório, expedido na rede mundial de computadores - internet, na forma do regulamento e obedecidos os procedimentos a seguir:

I - emissão de certificado de registro provisório pela internet, com validade inicial de **90 dias**; e

II - revalidação pela unidade do Departamento de Polícia Federal do certificado de registro provisório pelo prazo que estimar como necessário para a emissão definitiva do certificado de registro de propriedade.

CAPÍTULO III DO PORTE

Art. 6º **É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo** para os casos previstos em legislação própria e para:

I – os integrantes das **Forças Armadas**;

II – os **integrantes de órgãos referidos nos incisos I, II, III, IV e V do caput do art. 144 da Constituição Federal** e os da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP);

III – os integrantes das **guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 mil habitantes**, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei;

IV – os integrantes das **guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 mil e menos de 500.000 mil habitantes, quando em serviço**;

V – os agentes operacionais da **Agência Brasileira de Inteligência** e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;

VI – os integrantes dos **órgãos policiais** referidos no art. 51, IV, e no art. 52, XIII, da Constituição Federal;

VII – os integrantes do quadro efetivo dos **agentes e guardas prisionais**, os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias;

VIII – as empresas de **segurança privada e de transporte de valores** constituídas, nos termos desta Lei;

IX – para os integrantes das **entidades de desporto legalmente constituídas**, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, na forma do regulamento desta Lei, observando-se, no que couber, a legislação ambiental.

X – integrantes das Carreiras de **Auditoria da Receita Federal do Brasil** e de **Auditoria-Fiscal do Trabalho**, cargos de Auditor-Fiscal e Analista Tributário.

XI – os **tribunais do Poder Judiciário** descritos no art. 92 da Constituição Federal e os **Ministérios Públicos da União e dos Estados**, para uso exclusivo de servidores de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na forma de regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ e pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.

§ 1º As pessoas previstas nos incisos I, II, III, V e VI do caput deste artigo terão direito de portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, nos termos do regulamento desta Lei, com validade em âmbito nacional para aquelas constantes dos incisos I, II, V e VI.

§ 1º-B. Os integrantes do **quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço**, desde que estejam:

I – submetidos a **regime de dedicação exclusiva**;

II – sujeitos à **formação funcional**, nos termos do regulamento; e

III – **subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno**.

§ 2º A autorização para o porte de arma de fogo aos integrantes das instituições descritas nos incisos V, VI, VII e X do caput deste artigo está condicionada à comprovação do requisito a que se refere o inciso III do caput do art. 4º desta Lei nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei.

§ 3º A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada à formação funcional de seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial, à existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei, observada a supervisão do Ministério da Justiça.

§ 4º Os integrantes das Forças Armadas, das polícias federais e estaduais e do Distrito Federal, bem como os militares dos Estados e do Distrito Federal, ao exercerem o direito descrito no art. 4º, ficam dispensados do cumprimento do disposto nos incisos I, II e III do mesmo artigo, na forma do regulamento desta Lei.

§ 5º Aos **residentes em áreas rurais, maiores de 25 anos** que **comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar** será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo, na categoria caçador para subsistência, de uma arma de uso permitido, de tiro simples, com 1 ou 2 canos, de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16, desde que o interessado comprove a efetiva necessidade em requerimento ao qual deverão ser anexados os seguintes documentos:

I - documento de identificação pessoal;

II - comprovante de residência em área rural; e

III - atestado de bons antecedentes.

§ 6º O **caçador** para subsistência que **der outro uso à sua arma de fogo, independentemente de outras** tipificações penais, **responderá**, conforme o caso, **por porte ilegal ou por disparo de arma de fogo de uso permitido**.

§ 7º Aos integrantes das guardas municipais dos Municípios que integram regiões metropolitanas será autorizado porte de arma de fogo, **quando em serviço**.

Art. 7º As armas de fogo utilizadas pelos empregados das empresas de segurança privada e de transporte de valores, constituídas na forma da lei, serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas empresas, **somente podendo ser utilizadas quando em serviço**, devendo essas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo o certificado de registro e a autorização de porte expedidos pela Polícia Federal em nome da empresa.

§ 1º O proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança privada e de transporte de valores responderá pelo crime previsto no parágrafo único do art. 13 desta Lei, sem prejuízo das demais sanções administrativas e civis, se deixar de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda, **nas primeiras 24 horas depois** de ocorrido o fato.

§ 2º A empresa de segurança e de transporte de valores deverá apresentar documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes do art. 4º desta Lei quanto aos empregados que portarão arma de fogo.

§ 3º A listagem dos empregados das empresas referidas neste artigo deverá ser atualizada semestralmente junto ao Sinarm.

Art. 7º-A. As armas de fogo utilizadas pelos servidores das instituições descritas no inciso XI do art. 6º serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas instituições, **somente po-**

dendo ser utilizadas quando em serviço, devendo estas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo o certificado de registro e a autorização de porte expedidos pela Polícia Federal em nome da instituição.

§ 1º A autorização para o porte de arma de fogo de que trata este artigo **independe do pagamento de taxa**.

§ 2º O presidente do tribunal ou o chefe do Ministério Público designará os servidores de seus quadros pessoais no exercício de funções de segurança que poderão portar arma de fogo, respeitando o **limite máximo de 50%** do número de servidores que exercam funções de segurança.

§ 3º O porte de arma pelos servidores das instituições de que trata este artigo fica condicionado à apresentação de documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes do art. 4º desta Lei, bem como à formação funcional em estabelecimentos de ensino de atividade policial e à existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei.

§ 4º A listagem dos servidores das instituições de que trata este artigo deverá ser atualizada semestralmente no Sinarm.

§ 5º As instituições de que trata este artigo são obrigadas a registrar ocorrência policial e a comunicar à Polícia Federal eventual perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda, nas **primeiras 24 horas depois** de ocorrido o fato.

Art. 8º As armas de fogo utilizadas em entidades desportivas legalmente constituídas devem obedecer às condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, respondendo o possuidor ou o autorizado a portar a arma pela sua guarda na forma do regulamento desta Lei.

Art. 9º Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e, ao Comando do Exército, nos termos do regulamento desta Lei, o registro e a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional.

Art. 10. **A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal** e somente será concedida após autorização do Sinarm.

§ 1º A autorização prevista neste artigo **poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada**, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente:

I – demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física;

II – atender às exigências previstas no art. 4º desta Lei;

III – apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente.

§ 2º A autorização de porte de arma de fogo, prevista neste artigo, perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas.

Art. 11. Fica instituída a cobrança de taxas, nos valores constantes do Anexo desta Lei, pela prestação de serviços relativos:

I – ao registro de arma de fogo;

II – à renovação de registro de arma de fogo;

III – à expedição de segunda via de registro de arma de fogo;

IV – à expedição de porte federal de arma de fogo;

V – à renovação de porte de arma de fogo;

VI – à expedição de segunda via de porte federal de arma de fogo.

§ 1º Os valores arrecadados destinam-se ao custeio e à manutenção das atividades do Sinarm, da Polícia Federal e do Comando do Exército, no âmbito de suas respectivas responsabilidades.

§ 2º São isentas do pagamento das taxas previstas neste artigo as pessoas e as instituições a que se referem os incisos I a VII e X e o § 5º do art. 6º desta Lei.

Art. 11-A. O Ministério da Justiça disciplinará a forma e as condições do credenciamento de profissionais pela Polícia Federal para comprovação da aptidão psicológica e da capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo.

§ 1º Na comprovação da aptidão psicológica, o valor cobrado pelo psicólogo não poderá exceder ao valor médio dos honorários profissionais para realização de avaliação psicológica constante do item 1.16 da tabela do Conselho Federal de Psicologia.

§ 2º Na comprovação da capacidade técnica, o valor cobrado pelo instrutor de armamento e tiro **não poderá exceder R\$ 80,00 reais**, acrescido do custo da munição.

§ 3º A cobrança de valores superiores aos previstos nos §§ 1º e 2º deste artigo implicará o descredenciamento do profissional pela Polícia Federal.

CAPÍTULO IV

DOS CRIMES E DAS PENAS

POSSE irregular de arma de fogo de uso permitido

Art. 12. **Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de USO PERMITIDO, em desacordo com determinação legal ou regulamentar**, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

POSSE	PORTE
Intra muros, no interior da residência ou local de trabalho	Extra muros, fora da residência ou local de trabalho

Omissão de cautela

Art. 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para **impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere** de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade:

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que **deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato**.

PORTE ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. **Portar**, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, **transportar**, ceder, ainda que gratuitamente, **EMPRES-**

TAR, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar **arma de fogo, acessório ou munição**, de **USO PERMITIDO**, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. **(declarado inconstitucional)**

Derrogou o art. 19 da Lei de Contravenções penais no que tange à arma de fogo, permanecendo em vigor em relação à arma branca.

Disparo de arma de fogo

Art. 15. **Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências**, em **via pública** ou em direção a ela, desde que essa conduta **não tenha como finalidade a prática de outro crime**:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável. **(declarado inconstitucional)**

Disparo em local não habitado é fato atípico.

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de USO RESTRITO

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição **de uso restrito**, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: **(LEI 13964/19)**

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§1º Nas mesmas penas incorre quem:

I – **suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação** de arma de fogo ou artefato;

II – **modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz**;

III – **possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário**, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

IV – **portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado**;

V – **vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente**; e

VI – **produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo**.

§ 2º Se as condutas descritas no caput e no § 1º deste artigo **envolverem arma de fogo de uso proibido**, a pena é de reclusão, de **4 a 12 anos**. **(LEI 13964/19)**

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de **uso restrito** é crime hediondo.

POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

ANTES DA LEI 13964/19

Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de **uso proibido ou restrito**, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

DEPOIS DA LEI 13964/19

Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição **de uso restrito**, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Se **envolverem arma de fogo de uso proibido**, a pena é de reclusão, de **4 a 12 anos**.

Comércio ilegal de arma de fogo

Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma **utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial**, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de **6 a 12 anos**, e multa. **(LEI 13964/19)**

§1º. **Equipara-se à atividade comercial ou industrial**, para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, **inclusive o exercício em residência**.

§ 2º **Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente**. **(LEI 13964/19)**

Crime habitual, só restando configurado se houver reiteração da prática delitiva, visto que o legislador utilizou a expressão “no exercício de atividade comercial ou industrial”.

Tráfico internacional de arma de fogo

Art. 18. Importar, exportar, favorecer a **entrada ou saída do território nacional**, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente:

Pena - reclusão, de **8 a 16 anos**, e multa. **(LEI 13964/19)**

Parágrafo único. **Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, em operação de importação, sem autorização da autoridade competente, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente**. **(LEI 13964/19)**

Art. 19. Nos crimes previstos nos arts. 17 (**comércio ilegal**) e 18 (**tráfico internacional**), a pena é **aumentada da 1/2 se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito**.

Art. 20. Nos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é **aumentada da metade (1/2)** se: **(LEI 13964/19)**

I - **forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos arts. 6º, 7º e 8º desta Lei**; ou **(LEI 13964/19)**

II - o agente for **reincidente específico** em crimes dessa natureza. (LEI 13964/19)

CAUSA DE AUMENTO DE PENA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Nos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade (1/2) se forem praticados por integrantes dos órgãos e empresas referidas nos arts. 6º, 7º e 8º desta Lei.	Nos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade (1/2) se: I - forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos arts. 6º, 7º e 8º desta Lei; ou II - o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Art. 21. Os crimes previstos nos arts. 16, 17 e 18 são insuscetíveis de liberdade provisória. (**declarado inconstitucional**)

CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22. O Ministério da Justiça poderá celebrar convênios com os Estados e o Distrito Federal para o cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 23. A classificação legal, técnica e geral bem como a **definição das armas de fogo** e demais produtos controlados, de usos proibidos, restritos, permitidos ou obsoletos e de valor histórico **serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Executivo Federal**, mediante proposta do Comando do Exército.

§ 1º Todas as munições comercializadas no País deverão estar acondicionadas em embalagens com sistema de código de barras, gravado na caixa, visando possibilitar a identificação do fabricante e do adquirente, entre outras informações definidas pelo regulamento desta Lei.

§ 2º Para os órgãos referidos no art. 6º, somente serão expedidas autorizações de compra de munição com identificação do lote e do adquirente no culote dos projéteis, na forma do regulamento desta Lei.

§ 3º As armas de fogo fabricadas a partir de 1 ano da data de publicação desta Lei conterão dispositivo intrínseco de segurança e de identificação, gravado no corpo da arma, definido pelo regulamento desta Lei, exclusiva para os órgãos previstos no art. 6º.

§ 4º As instituições de ensino policial e as guardas municipais referidas nos incisos III e IV do caput do art. 6º desta Lei e no seu § 7º poderão adquirir insumos e máquinas de recarga de munição para o fim exclusivo de suprimento de suas atividades, mediante autorização concedida nos termos definidos em regulamento.

Art. 24. Excetuadas as atribuições a que se refere o art. 2º desta Lei, compete ao Comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores.

Art. 25. As **armas de fogo apreendidas**, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando **não mais inte-**

ressarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo de até 48 horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei. (LEI 13886/19)

§ 1º As armas de fogo encaminhadas ao Comando do Exército que receberem parecer favorável à doação, obedecidos o padrão e a dotação de cada Força Armada ou órgão de segurança pública, atendidos os critérios de prioridade estabelecidos pelo Ministério da Justiça e ouvido o Comando do Exército, serão arroladas em relatório reservado trimestral a ser encaminhado às instituições, abrindo-se-lhes prazo para manifestação de interesse.

§ 1º-A. As **armas de fogo e munições apreendidas em decorrência do tráfico de drogas de abuso, ou de qualquer forma utilizadas em atividades ilícitas de produção ou comercialização** de drogas abusivas, ou, ainda, que tenham sido **adquiridas com recursos provenientes do tráfico de drogas de abuso, perdidas em favor da União e encaminhadas para o Comando do Exército, devem ser, após perícia ou vistoria que atestem seu bom estado, destinadas com prioridade para os órgãos de segurança pública e do sistema penitenciário** da unidade da federação responsável pela apreensão. (LEI 13886/19)

§ 2º O Comando do Exército encaminhará a relação das armas a serem doadas ao juiz competente, que determinará o seu perdimento em favor da instituição beneficiada.

§ 3º O transporte das armas de fogo doadas será de responsabilidade da instituição beneficiada, que procederá ao seu cadastramento no Sinarm ou no Sigma.

§ 5º O Poder Judiciário instituirá instrumentos para o encaminhamento ao Sinarm ou ao Sigma, conforme se trate de arma de uso permitido ou de uso restrito, semestralmente, da relação de armas acauteladas em juízo, mencionando suas características e o local onde se encontram.

Art. 26. São **vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo, que com estas se possam confundir**.

Parágrafo único. Excetuam-se da proibição as réplicas e os simulacros destinados à instrução, ao adestramento, ou à coleção de usuário autorizado, nas condições fixadas pelo Comando do Exército.

Art. 27. Caberá ao Comando do Exército autorizar, **excepcionalmente**, a aquisição de armas de fogo de uso restrito.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às aquisições dos Comandos Militares.

Art. 28. É **vedado ao menor de 25 anos adquirir arma de fogo**, ressalvados os integrantes das entidades constantes dos incisos I, II, III, V, VI, VII e X do caput do art. 6º desta Lei.

Art. 29. As autorizações de porte de armas de fogo já concedidas expirar-se-ão **90 dias** após a publicação desta Lei.

Parágrafo único. O detentor de autorização com prazo de validade superior a **90 dias** poderá renová-la, perante a Polícia Federal, nas condições dos arts. 4º, 6º e 10 desta Lei, no prazo de **90 dias** após sua publicação, sem ônus para o requerente.

Art. 30. Os possuidores e proprietários de arma de fogo de uso permitido **ainda não registrada deverão solicitar seu registro até o dia 31 de dezembro de 2008 (Prorrogação de prazo**

até 31/12/2009), mediante apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, acompanhados de nota fiscal de compra ou **comprovação da origem lícita da posse**, pelos meios de prova admitidos em direito, ou declaração firmada na qual constem as características da arma e a sua condição de proprietário, ficando este dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos incisos I a III do caput do art. 4º desta Lei.

Parágrafo único. Para fins do cumprimento do disposto no caput deste artigo, o proprietário de arma de fogo poderá obter, no Departamento de Polícia Federal, certificado de registro provisório, expedido na forma do § 4º do art. 5º desta Lei.

Art. 31. Os possuidores e proprietários de armas de fogo **adquiridas regularmente poderão, a qualquer tempo, entregá-las à Polícia Federal**, mediante recibo e indenização, nos termos do regulamento desta Lei.

Art. 32. Os possuidores e proprietários de arma de fogo **poderão entregá-la, espontaneamente, mediante recibo, e, presumindo-se de boa-fé, serão indenizados**, na forma do regulamento, **ficando EXTINTA A PUNIBILIDADE de eventual POSSE IRREGULAR** da referida arma.

Arts. 30, 31 e 32 somente se aplicam ao delito de **POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO**

Art. 33. Será aplicada multa de R\$ 100.000,00 a R\$ 300.000,00, conforme especificar o regulamento desta Lei:

I – à empresa de transporte aéreo, rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial ou lacustre que deliberadamente, por qualquer meio, faça, promova, facilite ou permita o transporte de arma ou munição sem a devida autorização ou com inobservância das normas de segurança;

II – à empresa de produção ou comércio de armamentos que realize publicidade para venda, estimulando o uso indiscriminado de armas de fogo, exceto nas publicações especializadas.

Art. 34. Os promotores de eventos em locais fechados, com aglomeração **superior a 1000 pessoas**, adotarão, sob pena de responsabilidade, as providências necessárias para evitar o ingresso de pessoas armadas, ressalvados os eventos garantidos pelo inciso VI do art. 5º da Constituição Federal.

Parágrafo único. As empresas responsáveis pela prestação dos serviços de transporte internacional e interestadual de passageiros adotarão as providências necessárias para evitar o embarque de passageiros armados..

Art. 34-A. Os dados relacionados à coleta de registros balísticos serão armazenados no Banco Nacional de Perfis Balísticos. **(LEI 13964/19)**

§ 1º O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como **objetivo cadastrar armas de fogo e armazenar características de classe e individualizadoras de projéteis e de estojos de munição deflagrados por arma de fogo**. **(LEI 13964/19)**

§ 2º O Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelos registros de elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes, para subsidiar ações destinadas às apurações criminais federais, estaduais e distritais. **(LEI 13964/19)**

§ 3º O Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela unidade oficial de perícia criminal. **(LEI 13964/19)**

§ 4º Os **dados** constantes do Banco Nacional de Perfis Balísticos **terão caráter sigiloso**, e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta Lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente. **(LEI 13964/19)**

§ 5º É vedada a comercialização, total ou parcial, da base de dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos. **(LEI 13964/19)**

§ 6º A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão regulamentados em ato do Poder Executivo federal. **(LEI 13964/19)**

CAPÍTULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 35. É proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no art. 6º desta Lei.

§ 1º **Este dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de aprovação mediante referendo popular, a ser realizado em outubro de 2005.**

§ 2º Em caso de aprovação do referendo popular, o disposto neste artigo entrará em vigor na data de publicação de seu resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

SÚMULA SOBRE ESTATUTO DO DESARMAMENTO

Súmula 513-STJ: A abolitio criminis temporária prevista na Lei nº 10.826/2003 aplica-se ao crime de POSSE de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até 23/10/2005.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 102: ESTATUTO DO DESARMAMENTO - I

1) O crime de **posse** irregular de arma de fogo, acessório ou munição de **uso permitido** (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) **é de perigo abstrato**, prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social.

2) O crime de **porte** ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) **é de perigo abstrato e de mera conduta**, bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo desnecessária a realização de perícia.

3) O art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é norma penal em branco, que exige complementação por meio de ato regulador, com vistas a fornecer parâmetros e critérios legais para a penalização das condutas ali descritas.

4) O crime de **disparo de arma de fogo** (art. 15 da Lei n. 10.826/2003) é **crime de perigo abstrato**, que presume a ocorrência de dano à segurança pública e **prescinde, para sua caracterização, de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado**.

5) O crime de **posse ou porte ilegal** de arma de fogo, acessório ou munição de **uso restrito** (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003) é crime de **perigo abstrato**, que presume a ocorrência de dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de resultado naturalístico à incolumidade física de outrem.

7) **São atípicas as condutas descritas nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, praticadas entre 23/12/2003 e 23/10/2005, mas, a partir desta data, até 31/12/2009, somente é atípica a conduta do art. 12, desde que a arma de fogo seja apta a ser**

registrada (numeração íntegra).

8) A regra dos arts. 30 e 32 da Lei n. 10.826/2003 alcança, também, os crimes de posse ilegal de arma de fogo praticados sob a vigência da Lei n. 9.437/1997, em respeito ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

9) A forma qualificada do art. 10, § 3º, IV, da Lei n. 9.437/1997, que foi suprimida do ordenamento jurídico com o advento da Lei n. 10.826/03, não tem o condão de tornar atípica a conduta, mas apenas de desclassificar o delito para a forma simples, prevista no *caput* do dispositivo legal mencionado.

10) Não se aplica o princípio da consunção quando os **delitos de posse ilegal de arma de fogo e disparo de arma em via pública são praticados em momentos diversos e em contextos distintos.**

11) A simples conduta de possuir ou de portar arma, acessório ou munição é suficiente para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, sendo inaplicável o princípio da insignificância.

12) Independentemente da quantidade de arma de fogo, de acessórios ou de munição, não é possível a desclassificação do crime de tráfico internacional de arma de fogo (art. 18 da Lei de Armas) para o delito de contrabando (art. 334-A do Código Penal), em respeito ao princípio da especialidade.

EDIÇÃO N. 108: ESTATUTO DO DESARMAMENTO - II

1) **O simples fato de possuir ou portar munição caracteriza os delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta**, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública.

2) **A apreensão de ínfima quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, excepcionalmente, a depender da análise do caso concreto, pode levar ao reconhecimento de atipicidade** da conduta, diante da ausência de exposição de risco ao bem jurídico tutelado pela norma.

3) **Demonstrada por laudo pericial a inaptidão da arma de fogo para o disparo, é atípica a conduta de portar ou de possuir arma de fogo, diante da ausência de afetação do bem jurídico incolumidade pública**, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio.

4) **A conduta de possuir, portar, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo, seja de uso permitido, restrito ou proibido, com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, implica a condenação pelo crime estabelecido no art. 16, parágrafo único, IV, do Estatuto do Desarmamento.**

5) **O crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição (art. 17 da Lei n. 10.826/2003) é delito de tipo misto alternativo e de perigo abstrato**, bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública.

6) **O delito de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição, tipificado no art. 17, *caput* e parágrafo único, da Lei de Armas, nunca foi abrangido pela *abolitio criminis* temporária** prevista nos arts. 5º, § 3º, e 30 da Lei de Armas ou nos diplomas legais que prorrogaram os prazos previstos nos referidos dispositivos.

7) Compete à Justiça Federal o julgamento do crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, em razão do que dispõe o art. 109, inciso V, da Constituição Fe-

deral, haja vista que este crime está inserido em tratado internacional de que o Brasil é signatário.

8) O crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, tipificado no art. 18 da Lei n. 10.826/03, **é de perigo abstrato ou de mera conduta** e visa a proteger a segurança pública e a paz social.

9) Para a configuração do tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição não basta apenas a procedência estrangeira do artefato, sendo necessário que se comprove a internacionalidade da ação.

10) É típica a conduta de importar arma de fogo, acessório ou munição sem autorização da autoridade competente, nos termos do art. 18 da Lei n. 10.826/2003, mesmo que o réu detenha o porte legal da arma, em razão do alto grau de reprovabilidade da conduta.

LEI 12850/13 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de **4 ou mais pessoas** **ESTRUTURALMENTE ORDENADA** e caracterizada pela **DIVISÃO DE TAREFAS**, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, **VANTAGEM DE QUALQUER NATUREZA**, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional (não importa o quantum de pena máxima cominada)

§ 2º Esta Lei se aplica também:

I - às **infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;**

II - às **organizações terroristas**, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA	ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Mínimo de 3 pessoas	Mínimo de 4 pessoas
Prática de crimes , independentemente da pena cominada	Prática de infrações (em tese, abrange contravenção penal) com penas máximas superiores a 4 anos ou, independentemente da pena, seja de caráter transnacional
Não exige divisão de tarefas	Exige estrutura ordenada com divisão de tarefas
Objetiva COMETER CRIMES	Objetiva obter VANTAGEM DE QUALQUER NATUREZA

Art. 2º **Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:**

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

Tipo penal misto alternativo.

Não admite a forma culposa.

Deve ser punido com a fixação da pena pelo sistema de acumulação material.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem **impede** ou, de qualquer forma, **embaraça a investigação** de infração penal que envolva organização criminosa.

O tipo penal previsto pelo art. 2º, §1º, da Lei nº 12.850/2013 de - fine conduta delituosa que **abrange o inquérito policial e a ação penal**. STJ. 5ª Turma. HC 487.962-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 28/05/2019 (Info 650).

§ 2º As **penas aumentam-se até 1/2** se na atuação da organização criminosa houver **emprego de arma de fogo**.

§ 3º A pena **é agravada** para quem **exerce o comando, individual ou coletivo**, da organização criminosa, **ainda que não pratique pessoalmente atos de execução**.

§ 4º A pena é **aumentada de 1/6 a 2/3**:

I - se há **participação de criança ou adolescente**;

II - se há **concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal**;

III - se o **produto ou proveito da infração penal** destinar-se, **no todo ou em parte, ao exterior**;

IV - se a **organização criminosa** mantém conexão com outras organizações criminosas independentes;

V - se as **circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização**.

§ 5º Se houver **indícios suficientes** de que o **funcionário público integra organização criminosa**, **poderá** o juiz determinar seu **afastamento cautelar do cargo**, emprego ou função, **sem prejuízo da remuneração**, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual.

§ 6º A **condenação com trânsito em julgado** acarretará ao **funcionário público** a **perda do cargo**, função, emprego ou mandato eletivo e a **interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos** subsequentes ao cumprimento da pena.

§ 7º Se houver **indícios de participação de policial** nos crimes de que trata esta Lei, a **Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público**, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão.

§ 8º As **lideranças** de organizações criminosas **armadas** ou que tenham armas à disposição **deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima**. (LEI 13964/19)

§ 9º O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa **NÃO poderá PROGREDIR de regime de cumprimento de pena ou obter LIVRAMENTO CONDICIONAL ou OUTROS BENEFÍCIOS PRISIONAIS se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo** (LEI 13964/19)

CAPÍTULO II

DA INVESTIGAÇÃO E DOS MEIOS DE OBTENÇÃO DA PROVA

Art. 3º **Em qualquer fase da persecução penal**, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova:

I - **colaboração premiada**;

II - **captação ambiental** de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos;

III - **ação controlada**;

IV - **acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas**, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais;

V - **interceptação** de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação específica;

VI - **afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal**, nos termos da legislação específica;

VII - **infiltração**, por policiais, em atividade de investigação, na forma do art. 11;

VIII - **cooperação** entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal.

§ 1º Havendo necessidade justificada de manter sigilo sobre a capacidade investigatória, **poderá ser dispensada licitação para contratação de serviços técnicos especializados, aquisição ou locação de equipamentos destinados à polícia judiciária para o rastreamento e obtenção de provas** previstas nos incisos II e V.

§ 2º No caso do § 1º, fica dispensada a publicação de que trata o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, devendo ser comunicado o órgão de controle interno da realização da contratação.

Seção I

Da Colaboração Premiada

Art. 3º-A. O acordo de colaboração premiada **é NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL e MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA** que **pressupõe utilidade e interesse públicos.** (LEI 13964/19)

Art. 3º-B. O **recebimento da proposta** para formalização de acordo de colaboração **demarca o início das negociações e constitui também marco de confidencialidade**, configurando **violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize**, até o levantamento de sigilo por decisão judicial.

§ 1º A proposta de acordo de colaboração premiada **poderá ser sumariamente indeferida, com a devida justificativa, cientificando-se o interessado.** (LEI 13964/19)

§ 2º Caso **não** haja **indeferimento sumário**, as partes **deverão firmar Termo de Confidencialidade** para prosseguimento das tratativas, o que **vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa.** (LEI 13964/19)

§ 3º O **recebimento de proposta de colaboração** para análise ou o **Termo de Confidencialidade não implica**, por si só, a **suspensão da investigação**, ressalvado **acordo em contrário quanto à propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis** admitidas pela legislação processual civil em vigor. (LEI 13964/19)

§ 4º O acordo de colaboração premiada **poderá ser precedido de instrução**, quando houver necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público. (LEI 13964/19)

§ 5º Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos. (LEI 13964/19)

§ 6º Na hipótese de **não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante**, esse **não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador, de boa-fé, para qualquer outra finalidade.** (LEI 13964/19)

Art. 3º-C. A **proposta** de colaboração premiada deve estar **instruída com procuração do interessado com poderes específicos** para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. (LEI 13964/19)

§ 1º **Nenhuma tratativa** sobre colaboração premiada **deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público.** (LEI 13964/19)

§ 2º Em caso de **eventual conflito de interesses, ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público.** (LEI 13964/19)

§ 3º No acordo de colaboração premiada, o colaborador **deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados.** (LEI 13964/19)

§ 4º **Incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração** e os anexos com os fatos adequadamente descritos, **com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração.** (LEI 13964/19)

Art. 4º O juiz poderá, **a requerimento** das partes, **conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a PPL ou substituí-la por PRD** daquele que tenha colaborado **efetiva e voluntariamente** com a **investigação** e com o **processo criminal**, desde que dessa colaboração advenha **um ou mais dos seguintes resultados:**

I - a **identificação dos demais coautores e partícipes** da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas;

II - a **revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas** da organização criminosa;

III - a **prevenção de infrações penais** decorrentes das atividades da organização criminosa;

IV - a **recuperação total ou parcial do produto ou do proveito** das infrações penais praticadas pela organização criminosa;

V - a **localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.**

§ 1º **EM QUALQUER CASO**, a concessão do benefício **levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração.**

§ 2º **Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial**, com a manifestação do Ministério Público, poderão **requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial** ao colaborador, **ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial**, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do CPP.

§ 3º O **prazo para oferecimento de denúncia ou o processo, relativos ao colaborador, poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período**, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, **suspendendo-se o respectivo prazo prescricional.**

§ 4º Nas mesmas hipóteses do caput deste artigo, o **Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia** se a **proposta de acordo de colaboração referir-se a infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador** (LEI 13964/19).

COLABORAÇÃO PREMIADA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se o colaborador: I - não for o líder da organização criminosa; II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo.	O Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se a infração de cuja existência NÃO TENHA PRÉVIO CONHECIMENTO e o colaborador: I - não for o líder da organização criminosa; II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo.

§ 4º-A. Considera-se **existente o conhecimento prévio da infração** quando o **Ministério Público ou a autoridade policial** competente tenha **instaurado inquérito ou procedimento investigatório** para apuração dos fatos apresentados pelo colaborador. (LEI 13964/19)

§ 5º Se a **colaboração for posterior à sentença**, a pena poderá ser **reduzida até 1/2** ou será **admitida a progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos**.

§ 6º O **juiz não participará das negociações** realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor.

§ 7º **Realizado o acordo** na forma do § 6º deste artigo, serão **remetidos ao juiz, para análise**, o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, **devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor**, oportunidade em que **analisará os seguintes aspectos na homologação**. (LEI 13964/19)

I - **regularidade e legalidade**. (LEI 13964/19)

II - **adequação dos benefícios pactuados** àqueles previstos no caput e nos §§ 4º e 5º deste artigo, sendo **NULAS as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena** do art. 33 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), **as regras de cada um dos regimes** previstos no Código Penal e na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) **e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo § 5º** deste artigo; (LEI 13964/19)

III - **adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos** nos incisos I, II, III, IV e V do caput deste artigo; (LEI 13964/19)

IV - **voluntariedade** da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. (LEI 13964/19)

COLABORAÇÃO PREMIADA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Realizado o acordo na forma do § 6º, o respectivo termo, acompanhado das declarações do colaborador e de cópia da investigação, será remetido ao juiz para homologação, o qual deverá verificar sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo para este fim, sigilosamente, ouvir o colaborador , na presença de seu defensor.	Realizado o acordo na forma do § 6º deste artigo, serão remetidos ao juiz, para análise , o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor , oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação : I - regularidade e legalidade ; II - adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos §§ 4º e 5º deste artigo, sendo NULAS as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena do art. 33 do Código Penal, as regras

de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei de Execução Penal **e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo § 5º** deste artigo;
III - **adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos** nos incisos I, II, III, IV e V do caput deste artigo;
IV - **voluntariedade** da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares.

§ 7º-A O juiz ou o tribunal deve proceder à **análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas de aplicação da pena**, nos termos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) e do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), **antes de conceder os benefícios pactuados, exceto quando o acordo prever o não oferecimento da denúncia** na forma dos §§ 4º e 4º-A deste artigo **ou já tiver sido proferida sentença**. (LEI 13964/19)

§ 7º-B. São **NULAS DE PLENO DIREITO** as previsões de **renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória**.

§ 8º O juiz poderá **recusar a homologação** da proposta que **não atender aos requisitos legais**, devolvendo-a às partes para as adequações necessárias. (LEI 13964/19)

COLABORAÇÃO PREMIADA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais, ou adequá-la ao caso concreto .	O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atender aos requisitos legais, devolvendo-a às partes para as adequações necessárias .
Juiz não poderá mais fazer adequações	

§ 9º Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, **sempre acompanhado pelo seu defensor**, ser ouvido pelo membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações.

§ 10. As partes **PODEM RETRATAR-SE DA PROPOSTA**, caso em que as **provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador NÃO PODERÃO** ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor.

§ 10-A **Em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou**. (LEI 13964/19)

§ 11. A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia.

§ 12. **Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo** a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial.

§ 13. O registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotípica, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização **(LEI 13964/19)**

COLABORAÇÃO PREMIADA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Sempre que possível, o registro dos atos de colaboração será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotípica, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações.	O registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotípica, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização de cópia do material ao colaborador.

§ 14. Nos depoimentos que prestar, o colaborador **RENUNCIA-RÁ**, na presença de seu defensor, **AO DIREITO AO SILÊNCIO** e **estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade.**

§ 15. **Em todos os atos** de negociação, confirmação e execução da colaboração, **o colaborador deverá estar assistido por defensor.**

§ 16. **Nenhuma** das seguintes medidas **será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador:** **(LEI 13964/19)**

I - medidas cautelares reais ou pessoais; **(LEI 13964/19)**

II - recebimento de denúncia ou queixa-crime; **(LEI 13964/19)**

III - sentença condenatória. **(LEI 13964/19)**

COLABORAÇÃO PREMIADA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador.	Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador: I - medidas cautelares reais ou pessoais; II - recebimento de denúncia ou queixa-crime; III - sentença condenatória.

§ 17. O acordo homologado **PODERÁ SER RESCINDIDO** em caso de **omissão dolosa** sobre os fatos objeto da colaboração. **(LEI 13964/19)**

§ 18. O acordo de colaboração premiada **pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de rescisão.** **(LEI 13964/19)**

A colaboração premiada é ato pessoal do colaborador, não se comunicando aos coautores e partícipes

Art. 5º São **DIREITOS DO COLABORADOR:**

I - usufruir das **medidas de proteção** previstas na legislação específica;

II - ter **nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados;**

III - ser **conduzido, em juízo, separadamente dos demais** coautores e partícipes;

IV - **participar das audiências sem contato visual** com os outros acusados;

V - **não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação**, nem ser fotografado ou filmado, **sem sua prévia autorização por escrito;**

VI - cumprir pena **ou prisão cautelar** em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados. **(LEI 13964/19)**

DIREITOS DO COLABORADOR	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados.	Cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados.

Art. 6º O termo de acordo da colaboração premiada **deverá ser feito por escrito** e conter:

I - o relato da colaboração e seus possíveis resultados;

II - as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia;

III - a declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor;

IV - as assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do colaborador e de seu defensor;

V - a especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando necessário.

Art. 7º O **pedido de homologação** do acordo **será sigilosamente distribuído**, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto.

§ 1º As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que recair a distribuição, que decidirá no **prazo de 48 horas.**

§ 2º O **acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia**, como forma de garantir o êxito das investigações, **assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, DEVIDAMENTE PRECEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL**, ressalvados os referentes às diligências em andamento.

§ 3º O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador **serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime**, sendo **vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese.** **(LEI 13964/19)**

SIGILO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
O acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que recebida a denúncia , observado o disposto no art. 5º.	Serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime , sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese.

BENEFÍCIOS DA COLABORAÇÃO	
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – art. 159, §4, CP.	Redução da pena de 1/3 a 2/3
LEI DE LAVAGEM DE CAPITAIS – Lei 9613/98	Redução da pena de 1/3 a 2/3 Substituição da PPL por PRD Perdão Judicial
LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – Lei 12850/13	Perdão Judicial Redução da pena em até 2/3 Substituição da PPL por PRD MP pode deixar de oferecer a denúncia se o colaborador não for o líder e for o primeiro a prestar a efetiva colaboração Se a colaboração for posterior a sentença, a pena pode ser reduzida pela metade e ainda ser possível a progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos.
LEI DE PROTEÇÃO À TESTEMUNHA – Lei 9808/99	Redução da pena de 1/3 a 2/3 Perdão judicial
LEI DE DROGAS – Lei 11343/06	Redução da pena de 1/3 a 2/3
CRIMES HEDIONDOS Lei 8072/90	
CRIMES CONTRA SFN Lei 7492/86	
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – Lei 8137/90	

Não existe direito líquido e certo a compelir o Ministério Público à **celebração do acordo de delação premiada**, diante das características desse tipo de acordo e considerando a necessidade de distanciamento que o Estado-juiz deve manter durante o cenário investigado e a fase de negociação entre as partes do cenário investigativo.

O acordo de colaboração premiada, além de **MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA**, constitui-se em um **NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL PERSONALÍSSIMO**, cuja conveniência e oportunidade estão submetidos à discricionariedade regrada do Ministério Público e não se submetem ao escrutínio do Estado-juiz. Em outras palavras, trata-se de **ato voluntário, insuscetível de imposição judicial**.

Vale ressaltar, no entanto, que o ato do membro do Ministério Público que **se nega** à realização do acordo **deve ser devidamente motivado**. Essa recusa pode ser objeto de controle por órgão superior no âmbito do Ministério Público (Procurador-Geral de Justiça ou Comissão de Coordenação e Revisão), por aplicação analógica do art. 28 do CPP (art. 62, IV, da LC 75/93). Mesmo sem ter assinado o acordo, o acusado pode colaborar fornecendo as informações e provas que possuir. Ao final, na sentença, o juiz irá analisar esse comportamento processual e poderá conceder benefício ao acusado mesmo sem que tenha havido a prévia celebração e homologação do acordo de colaboração premiada. Dito de outro modo, **o acusado pode receber a sanção premial mesmo sem a celebração do acordo caso o magistrado entenda que sua colaboração foi eficaz**.

STF. 2ª Turma. MS 35693 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/5/2019 (Info 942).

É possível o compartilhamento, para outros órgãos e autoridades públicas, **das provas obtidas no acordo de colaboração premiada**, desde que sejam respeitados os limites estabelecidos no acordo em relação ao colaborador. Assim, por exemplo, se um indivíduo celebra acordo de colaboração premiada com o MP aceitando fornecer provas contra si, estas provas somente poderão ser utilizadas para as sanções que foram ajustadas no acordo. STF. 2ª Turma. PET 7065/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 (Info 922).

Ainda que remetido a outros órgãos do Poder Judiciário para apuração dos fatos delatados, **o juízo que homologou o acordo de colaboração premiada continua sendo competente** para analisar os pedidos de compartilhamento dos termos de depoimentos prestados no âmbito da colaboração. STF. 2ª Turma. PET 7065/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 (Info 922).

O delegado de polícia **pode formalizar acordos de colaboração premiada**, na fase de inquérito policial, respeitadas as prerrogativas do Ministério Público, o qual deverá se manifestar, sem caráter vinculante, previamente à decisão judicial. Os §§ 2º e 6º do art. 4º da Lei nº 12.850/2013, que preveem essa possibilidade, são constitucionais e **não ofendem a titularidade da ação penal pública conferida ao Ministério Público** pela Constituição (art. 129, I). STF. Plenário. ADI 5508/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 20/6/2018 (Info 907).

Competência para homologação do acordo de colaboração premiada se o delatado tiver foro por prerrogativa de função. Se a delação do colaborador mencionar fatos criminosos que teriam sido praticados por autoridade (ex: Governador) e que teriam que ser julgados por foro privativo (ex: STJ), este acordo de colaboração deverá, obrigatoriamente, ser celebrado pelo Ministério Público respectivo (PGR), com homologação pelo Tribunal competente (STJ).

Assim, se os fatos delatados tiverem que ser julgados originariamente por um Tribunal (foro por prerrogativa de função), o próprio acordo de colaboração premiada deverá ser homologado por este respectivo Tribunal, mesmo que o delator não tenha foro privilegiado.

A delação de autoridade com prerrogativa de foro atrai a competência do respectivo Tribunal para a respectiva homologação e, em consequência, do órgão do Ministério Público que atua perante a Corte.

Se o delator ou se o delatado tiverem foro por prerrogativa de função, a homologação da colaboração premiada será de competência do respectivo Tribunal.

Análise da legitimidade do delatado para impugnar o acordo de colaboração premiada

Em regra, o delatado não tem legitimidade para impugnar o acordo de colaboração premiada. Assim, em regra, a pessoa que foi delatada não poderá impetrar um habeas corpus alegando que esse acordo possui algum vício. Isso porque se trata de negócio jurídico personalíssimo.

Esse entendimento, contudo, não se aplica em caso de homologação sem respeito à prerrogativa de foro.

Desse modo, é possível que o delatado questione o acordo se a impugnação estiver relacionada com as regras constitucionais de prerrogativa de foro. Em outras palavras, se o delatado for uma autoridade com foro por prerrogativa de função e, apesar

disso, o acordo tiver sido homologado em 1ª instância, será permitido que ele impugne essa homologação alegando usurpação de competência.

STF. 2ª Turma.HC 151605/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/3/2018 (Info 895).

O **sigilo** sobre o conteúdo de colaboração premiada **deve perdurar, no máximo, até o recebimento da denúncia** (art. 7º, § 3º da Lei nº 12.850/2013). Esse dispositivo não traz uma regra de observância absoluta, mas sim um termo final máximo. Para que o sigilo seja mantido até o recebimento da denúncia, deve-se demonstrar a existência de uma necessidade concreta. Não havendo essa necessidade, deve-se garantir a publicidade do acordo. STF. 1ª Turma. Inq 4435 AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 12/9/2017 (Info 877).

Papel do Poder Judiciário no acordo de colaboração premiada
A colaboração é um **meio de obtenção de prova** cuja iniciativa não se submete à reserva de jurisdição. Nesse sentido, as tratativas e a celebração da avença são mantidas exclusivamente entre o Ministério Público e o pretense colaborador.

O **Poder Judiciário** é convocado ao final dos atos negociais apenas para **aferir os requisitos legais de existência e validade**, com a indispensável homologação.

Natureza da decisão que homologa o acordo de colaboração premiada

A **decisão do magistrado que homologa** o acordo de colaboração premiada **não julga o mérito** da pretensão acusatória, mas apenas resolve uma questão incidente. Por isso, esta decisão tem **natureza meramente homologatória**, limitando-se ao pronunciamento sobre a regularidade, legalidade e voluntariedade do acordo (art. 4º, § 7º, da Lei nº 12.850/2013).

Na decisão homologatória, magistrado examina se as cláusulas contratuais ofendem manifestamente o ordenamento jurídico
No ato de homologação da colaboração premiada, **não cabe ao magistrado, de forma antecipada e extemporânea, tecer juízo de valor** sobre o conteúdo das cláusulas avençadas, exceto nos casos de flagrante ofensa ao ordenamento jurídico vigente.

Em caso colaboração premiada envolvendo investigados ou réus com foro no Tribunal, qual é o papel do Relator?

É atribuição do Relator homologar, monocraticamente, o acordo de colaboração premiada, analisando apenas a sua regularidade, legalidade e voluntariedade, nos termos do art. 4º, § 7º da Lei nº 12.850/2013.

Em caso colaboração premiada envolvendo investigados ou réus com foro no Tribunal, qual é o papel do órgão colegiado?

Compete ao órgão colegiado, em decisão final de mérito, avaliar o cumprimento dos termos do acordo homologado e a sua eficácia, conforme previsto no art. 4º, § 11 da Lei nº 12.850/2013.

Acordo de colaboração homologado pelo Relator deve, em regra, produzir seus efeitos, salvo se presente hipótese de anulabilidade

O **acordo de colaboração devidamente homologado individualmente pelo relator deve, em regra, produzir seus efeitos diante do cumprimento dos deveres assumidos pelo colaborador**.

Vale ressaltar, no entanto, que o órgão colegiado detém a possibilidade de analisar fatos supervenientes ou de conhecimento

posterior que firam a legalidade do acordo, nos termos do § 4º do art. 966 do CPC/2015.

O direito subjetivo do colaborador nasce e se perfectibiliza na exata medida em que ele cumpre seus deveres.

O cumprimento dos deveres pelo colaborador é condição sine qua non para que ele possa gozar dos direitos decorrentes do acordo.

Por isso diz-se que o acordo homologado como regular, voluntário e legal gera vinculação condicionada ao cumprimento dos deveres assumidos pela colaboração, salvo ilegalidade superveniente apta a justificar nulidade ou anulação do negócio jurídico. STF. Plenário. Pet 7074/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21, 22, 28 e 29/6/2017 (Info 870).

O **descumprimento** de acordo de delação premiada ou a frustração na sua realização, isoladamente, **não autoriza a imposição da segregação cautelar**. Não se pode decretar a prisão preventiva do acusado pelo simples fato de ele ter descumprido acordo de colaboração premiada. **Não há, sob o ponto de vista jurídico, relação direta entre a prisão preventiva e o acordo de colaboração premiada**. Tampouco há previsão de que, em decorrência do descumprimento do acordo, seja restabelecida prisão preventiva anteriormente revogada. Por essa razão, o descumprimento do que foi acordado não justifica a decretação de nova custódia cautelar. É necessário verificar, no caso concreto, a presença dos requisitos da prisão preventiva, não podendo o decreto prisional ter como fundamento apenas a quebra do acordo. STJ. 6ª Turma.HC 396658-SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 27/6/2017 (Info 609). STF. 2ª Turma. HC 138207/PR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 25/4/2017 (Info 862).

Não viola o entendimento da SV 14-STF a decisão do juiz que nega a réu denunciado com base em um acordo de colaboração premiada o acesso a outros termos de declarações que não digam respeito aos fatos pelos quais ele está sendo acusado, especialmente se tais declarações ainda estão sendo investigadas, situação na qual existe previsão de sigilo, nos termos do art. 7º da Lei nº 12.850/2013. STF. 2ª Turma. Rcl 22009 AgR/PR, rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 16/2/2016 (Info 814).

Colaboração premiada é um instituto previsto na legislação por meio do qual um investigado ou acusado da prática de infração penal decide confessar a prática do delito e, além disso, aceita colaborar com a investigação ou com o processo fornecendo informações que irão ajudar, de forma efetiva, na obtenção de provas contra os demais autores dos delitos e contra a organização criminosa, na prevenção de novos crimes, na recuperação do produto ou proveito dos crimes ou na localização da vítima com integridade física preservada, recebendo o colaborador, em contrapartida, determinados benefícios penais (ex: redução de sua pena).

• A colaboração premiada é apenas meio de obtenção de prova, ou seja, é um instrumento para colheita de documentos que, segundo o resultado de sua obtenção, poderão formar meio de prova. A colaboração premiada não se constitui em meio de prova propriamente dito.

• **O acordo de colaboração não se confunde com os depoimentos prestados pelo colaborador com o objetivo de fundamentar as imputações a terceiros**. Uma coisa é o acordo, outra é o depoimento prestado pelo colaborador e que será ainda valorado a partir da análise das provas produzidas no proces-

so.

• **Homologar o acordo não significa dizer que o juiz admitiu como verídicas ou idôneas as informações prestadas** pelo colaborador. Quando o magistrado homologa o acordo, ele apenas afirma que este cumpriu sua regularidade, legalidade e voluntariedade.

• O STF entendeu que **o acordo não pode ser impugnado por terceiro**, mesmo que seja uma pessoa citada na delação. Isso porque o acordo é **personalíssimo** e, por si só, não vincula o delatado nem afeta diretamente sua situação jurídica. O que poderá atingir eventual corréu delatado são as imputações posteriores, constantes do depoimento do colaborador.

• **A personalidade do colaborador ou o fato de ele já ter cumprido um acordo anterior de colaboração premiada não têm o condão de invalidar o acordo atual. Não importa a idoneidade do colaborador, mas sim a idoneidade das informações** que ele fornecer e isso ainda será apurado no decorrer do processo.

STF. Plenário. HC 127483/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 26 e 27/8/2015 (Info 796).

COLABORAÇÃO PREMIADA	DELAÇÃO PREMIADA
É um mecanismo previsto na legislação por meio do qual o investigado ou acusado de uma infração penal colabora, efetiva e voluntariamente, com a investigação e com o processo, recebendo, em contrapartida, benefícios penais. Uma das formas de colaboração premiada é a delação dos coautores ou partícipes.	É uma espécie do gênero "colaboração premiada". Ocorre quando o investigado ou acusado decide colaborar com as autoridades delatando os comparsas, ou seja, apontando as outras pessoas que também praticaram as infrações penais.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Possibilidade de acordo de colaboração premiada ser celebrado por Delegado de Polícia. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877>>

Seção II Da Ação Controlada

= Flagrante retardado, flagrante diferido ou postergado

Art. 8º Consiste a ação controlada em **RETARDAR A INTERVENÇÃO POLICIAL OU ADMINISTRATIVA** relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que **mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações**.

§ 1º O **retardamento** da intervenção policial ou administrativa será **previamente COMUNICADO ao juiz** competente que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público.

§ 2º A comunicação será sigilosamente distribuída de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetuada.

§ 3º **Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações**.

§ 4º Ao término da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da ação controlada.

Art. 9º Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou administrativa **somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado**, de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime.

AÇÃO CONTROLADA	
LEI DE DROGAS	LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
EXIGE autorização judicial	NÃO EXIGE autorização judicial

Seção III

Da Infiltração de Agentes

Art. 10. A **infiltração** de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial, **será prece-dida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial**, que estabelecerá seus limites.

§ 1º Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público.

§ 2º Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o art. 1º e se a prova **não puder ser produzida por outros meios disponíveis**.

§ 3º **A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada sua necessidade**.

§ 4º Findo o prazo previsto no § 3º, o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público.

§ 5º No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes, e o Ministério Público poderá requisitar, a qualquer tempo, relatório da atividade de infiltração.

Art. 10-A. Será admitida a **ação de agentes de polícia infiltrados VIRTUAIS**, obedecidos os requisitos do caput do art. 10, **na internet, com o fim de investigar os crimes previstos nesta Lei e a eles conexos, praticados por organizações criminosas, desde que demonstrada sua necessidade e indicados o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais** que permitam a identificação dessas pessoas. (LEI 13964/19)

§ 1º Para efeitos do disposto nesta Lei, consideram-se: (LEI 13964/19)

I - dados de conexão: informações referentes a hora, data, início, término, duração, endereço de Protocolo de Internet (IP) utilizado e terminal de origem da conexão; (LEI 13964/19)

II - dados cadastrais: informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para a conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão.

§ 2º Na hipótese de **representação do delegado** de polícia, o juiz competente, **antes de decidir, ouvirá o Ministério Público**.

§ 3º Será **admitida a infiltração** se **houver indícios de infração penal** de que trata o art. 1º desta Lei e se as **provas não puderem ser produzidas por outros meios disponíveis**. (LEI 13964/19)

§ 4º A **infiltração** será **autorizada pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações**, mediante ordem judicial

fundamentada e desde que o **total não exceda a 720 dias e seja comprovada sua necessidade.** (LEI 13964/19)

§ 5º Findo o prazo previsto no § 4º deste artigo, o relatório circunstanciado, juntamente com todos os atos eletrônicos praticados durante a operação, deverão ser registrados, gravados, armazenados e apresentados ao juiz competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público. (LEI 13964/19)

§ 6º No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes, e o Ministério Público e o juiz competente poderão requisitar, a qualquer tempo, relatório da atividade de infiltração. (LEI 13964/19)

§ 7º É **NULA** a prova obtida sem a observância do disposto neste artigo. (LEI 13964/19)

Art. 10-B. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo. (LEI 13964/19)

Parágrafo único. **Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado** de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. (LEI 13964/19)

Art. 10-C. **Não comete crime** o policial que **oculta a sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade** dos crimes previstos no art. 1º desta Lei. (LEI 13964/19)

Parágrafo único. O agente policial infiltrado que **deixar de observar a estrita finalidade da investigação** responderá pelos excessos praticados. (LEI 13964/19)

Art. 10-D. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com relatório circunstanciado. (LEI 13964/19)

Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no caput deste artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade dos envolvidos. (LEI 13964/19)

Art. 11. Parágrafo único. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada, nos casos de infiltração de agentes na internet. (LEI 13964/19)

Art. 12. O pedido de infiltração será sigilosamente distribuído, de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetivada ou identificar o agente que será infiltrado.

§ 1º As informações quanto à necessidade da operação de infiltração serão dirigidas diretamente ao juiz competente, que decidirá no **prazo de 24 horas**, após manifestação do Ministério Público na hipótese de representação do delegado de polícia, devendo-se adotar as medidas necessárias para o êxito das investigações e a segurança do agente infiltrado.

§ 2º **Os autos contendo as informações da operação de infiltração acompanharão a denúncia do Ministério Público**, quando serão disponibilizados à defesa, assegurando-se a preservação da identidade do agente.

§ 3º Havendo **indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente**, a **operação será sustada** mediante requisição do Ministério Público ou pelo delegado de polícia, dando-se imediata ciência ao Ministério Público e à autoridade judicial.

Art. 13. O agente que não guardar, em sua atuação, a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação, responderá pelos excessos praticados.

Parágrafo único. **NÃO É PUNÍVEL, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado** no curso da investigação, **quando inexigível conduta diversa (causa excludente de culpabilidade)**

Art. 14. São **direitos do agente**:

I - **recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada**;

II - ter sua **identidade alterada**, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 9º da Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, bem como usufruir das **medidas de proteção a testemunhas**;

III - ter seu **nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz e demais informações pessoais preservadas** durante a investigação e o processo criminal, **salvo se houver decisão judicial em contrário**;

IV - **não ter sua identidade revelada**, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicação, **sem sua prévia autorização por escrito**.

Seção IV

Do Acesso a Registros, Dados Cadastrais, Documentos e Informações

Art. 15. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, **INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL**, apenas aos dados cadastrais do investigado que **informem exclusivamente a QUALIFICAÇÃO pessoal, a FILIAÇÃO e o ENDEREÇO mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito**.

Art. 16. As empresas de transporte possibilitarão, pelo **prazo de 5 anos**, acesso direto e permanente do juiz, do Ministério Público ou do delegado de polícia aos bancos de dados de reservas e registro de viagens.

Art. 17. As concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão, pelo **prazo de 5 anos**, à disposição das autoridades mencionadas no art. 15, registros de identificação dos números dos terminais de origem e de destino das ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais.

Seção V

Dos Crimes Ocorridos na Investigação e na Obtenção da Prova

Art. 18. Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador, sem sua prévia autorização por escrito:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Art. 19. Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a Justiça, a prática de infração penal a pessoa que sabe ser inocente, ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe inverídicas:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Art. 20. Descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a ação controlada e a infiltração de agentes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Art. 21. Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, Ministério Público ou delegado de polícia, no curso de investigação ou do processo:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, de forma indevida, se apossa, propala, divulga ou faz uso dos dados cadastrais de que trata esta Lei.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22. Os crimes previstos nesta Lei e as infrações penais conexas serão **apurados mediante procedimento ordinário** previsto no CPP, observado o disposto no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único. **A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder a 120 dias quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual período, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu.**

Art. 23. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente, para garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.

Parágrafo único. **Determinado o depoimento do investigado, seu defensor terá assegurada a prévia vista dos autos, ainda que classificados como sigilosos, no prazo mínimo de 3 dias que antecedem ao ato, podendo ser ampliado, a critério da autoridade responsável pela investigação.**

LEI 9613/1998 – LAVAGEM DE DINHEIRO

GERAÇÕES DAS LEIS DE LAVAGEM	
1ª geração	Crime antecedente só poderia ser o tráfico de drogas
2ª geração	Amplia-se o rol dos crimes antecedentes, mas o rol é taxativo
3ª geração	Qualquer crime pode figurar como crime antecedente
O Brasil inciou na 2ª geração, mas, atualmente, a Lei 9613/98 pode ser classificada como de 3ª geração	

FASES DA LAVAGEM	
INTRODUÇÃO (PLACEMENT)	Introdução do produto do crime no mercado formal para a sua conversão em ativos lícitos.
DISSIMULAÇÃO (LAYERING)	É a lavagem propriamente dita. Busca-se construir uma nova origem lícita, legítima do dinheiro, por meio de condutas que buscam impedir a descoberta da procedência ilícita dos valores.
INTEGRAÇÃO (INTEGRATION)	Reintrodução dos valores, agora com aparência lícita, ao sistema econômico.

Art. 1º **Ocultar ou dissimular** a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores **provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.**

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.

§ 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal:

I - os converte em ativos lícitos;

II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere;

III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros.

§ 2º Incorre, ainda, na mesma pena quem:

I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal;

II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei.

§ 3º A **tentativa é punida** nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código Penal.

§ 4º A **pena será aumentada de 1/3 a 2/3**, se os crimes definidos nesta Lei forem **cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.**

§ 5º A pena poderá ser **reduzida de 1/3 a 2/3 e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por PRD**, se o autor, coautor ou partícipe **colaborar espontaneamente** com as autoridades, prestando esclarecimentos que **conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime.**

§ 6º Para a **apuração do crime** de que trata este artigo, **admite-se a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes.** (LEI 13964/19)

COLABORAÇÃO	
LEI ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA	LEI LAVAGEM DE CAPITAIS
O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a PPL ou substituí-la por PRD daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal , desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa; V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.	A pena poderá ser reduzida de 1/3 a 2/3 e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por PRD , se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime.

CAPÍTULO II

Disposições Processuais Especiais

Art. 2º O **processo e julgamento** dos crimes previstos nesta Lei:

I – obedecem às disposições relativas ao **procedimento comum dos crimes punidos com reclusão**, da competência do juiz singular;

II - **independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país**, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta Lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento;

III - são da **competência da Justiça Federal:**

a) quando **praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira**, ou em detrimento de **bens, serviços ou interesses da União**, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas;

b) quando a **infração penal antecedente** for de competência da Justiça Federal.

§ 1º A **denúncia** será **instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente**, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, **ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente** - **Princípio da acessoriedade limitada**

§ 2º No processo por crime previsto nesta Lei, **NÃO SE APLICA o disposto no art. 366 do Código de Processo Penal, devendo o acusado que não comparecer nem constituir advogado ser citado por edital, prosseguindo o feito até o julgamento, com a nomeação de defensor dativo.**

CPP	LEI LAVAGEM DE CAPITAIS
Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, <u>ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional</u>	Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, <u>PROSSEGUINDO-SE o feito até o julgamento, com a nomeação de defensor dativo</u>

Art. 4º O juiz, **de ofício**, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em **24 horas**, havendo **indícios suficientes** de infração penal, **poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes** previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.

§ 1º Proceder-se-á à **alienação antecipada** para preservação do valor dos bens sempre que estiverem **sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção.**

§ 2º O juiz determinará a **liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores** quando **comprovada a licitude de sua origem**, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal

§ 3º **NENHUM pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou de interposta pessoa** a que se refere o caput deste artigo, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo do disposto no § 1º.

§ 4º Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas.

Art. 4º-A. A **alienação antecipada** para preservação de valor de bens sob constrição **será decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou por solicitação da parte interessada**, mediante petição autônoma, que será **autuada em apartado** e cujos autos terão tramitação em separado em relação ao processo principal.

§ 1º O requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens, com a descrição e a especificação de cada um deles, e informações sobre quem os detém e local onde se encontram.

§ 2º O juiz determinará a avaliação dos bens, nos autos apartados, e intimará o Ministério Público.

§ 3º Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão ou pregão, **preferencialmente eletrônico**, por **valor não inferior a 75% da avaliação.**

§ 4º Realizado o leilão, a quantia apurada será depositada em conta judicial remunerada, adotando-se a seguinte disciplina:

I - nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do Distrito Federal:

a) os depósitos serão efetuados na Caixa Econômica Federal ou em instituição financeira pública, mediante documento adequado para essa finalidade;

b) os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica Federal ou por outra instituição financeira pública para a Conta Única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no prazo de **24 horas**; e

c) os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal ou por instituição financeira pública serão debitados à Conta Única do Tesouro Nacional, em subconta de restituição;

II - nos processos de competência da Justiça dos Estados:

a) os depósitos serão efetuados em instituição financeira designada em lei, preferencialmente pública, de cada Estado ou, na sua ausência, em instituição financeira pública da União;

b) os depósitos serão repassados para a conta única de cada Estado, na forma da respectiva legislação.

§ 5º Mediante ordem da autoridade judicial, o valor do depósito, após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação penal, será:

I - em caso de sentença condenatória, nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do Distrito Federal, incorporado definitivamente ao patrimônio da União, e, nos processos de competência da Justiça Estadual, incorporado ao patrimônio do Estado respectivo;

II - em caso de sentença absolutória extintiva de punibilidade, colocado à disposição do réu pela instituição financeira, acrescido da remuneração da conta judicial.

§ 6º A instituição financeira depositária manterá controle dos valores depositados ou devolvidos.

§ 7º Serão deduzidos da quantia apurada no leilão todos os tributos e multas incidentes sobre o bem alienado, sem prejuízo de iniciativas que, no âmbito da competência de cada ente da Federação, venham a desonerar bens sob constrição judicial daqueles ônus.

§ 8º Feito o depósito a que se refere o § 4º deste artigo, os autos da alienação serão apensados aos do processo principal.

§ 9º Terão **apenas efeito devolutivo** os recursos interpostos contra as decisões proferidas no curso do procedimento previsto neste artigo.

§ 10. **Sobreindo o trânsito em julgado de sentença penal condenatória**, o juiz decretará, em favor, conforme o caso, da União ou do Estado:

I - a **perda dos valores depositados na conta remunerada e da fiança**;

II - a **perda dos bens não alienados antecipadamente** e daqueles aos quais não foi dada destinação prévia; e

III - a **perda dos bens não reclamados no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvado o direito de lesado ou terceiro de boa-fé.**

§ 11. Os bens a que se referem os incisos II e III do § 10 deste artigo serão adjudicados ou levados a leilão, depositando-se o saldo na conta única do respectivo ente.

§ 12. O juiz determinará ao registro público competente que emita documento de habilitação à circulação e utilização dos bens colocados sob o uso e custódia das entidades a que se refere o caput deste artigo.

§ 13. Os recursos decorrentes da alienação antecipada de bens, direitos e valores oriundos do crime de tráfico ilícito de drogas e que tenham sido objeto de dissimulação e ocultação nos termos

desta Lei permanecem submetidos à disciplina definida em lei específica.

Art. 4º-B. A **ordem de prisão de pessoas ou as medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores poderão ser suspensas** pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua **execução imediata puder comprometer as investigações**.

Art. 5º Quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz, ouvido o Ministério Público, nomeará pessoa física ou jurídica qualificada para a administração dos bens, direitos ou valores sujeitos a medidas assecuratórias, mediante termo de compromisso.

Art. 6º A pessoa responsável pela administração dos bens:

I - fará jus a uma remuneração, fixada pelo juiz, que será satisfeita com o produto dos bens objeto da administração;

II - prestará, por determinação judicial, informações periódicas da situação dos bens sob sua administração, bem como explicações e detalhamentos sobre investimentos e reinvestimentos realizados.

Parágrafo único. Os atos relativos à administração dos bens sujeitos a medidas assecuratórias serão levados ao conhecimento do Ministério Público, que requererá o que entender cabível.

CAPÍTULO III

Dos Efeitos da Condenação

Art. 7º São **efeitos da condenação**, além dos previstos no Código Penal:

I - a **perda**, em favor da União - e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual -, de **todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes** previstos nesta Lei, **inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé**;

II - a **interdição do exercício de cargo ou função pública** de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º, **pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada**.

LEI DE TORTURA	LEI LAVAGEM DE CAPITALS
A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.	Interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.

§ 1º A União e os Estados, no âmbito de suas competências, regulamentarão a forma de destinação dos bens, direitos e valores cuja perda houver sido declarada, assegurada, quanto aos processos de competência da Justiça Federal, a sua utilização pelos órgãos federais encarregados da prevenção, do combate, da ação penal e do julgamento dos crimes previstos nesta Lei, e, quanto aos processos de competência da Justiça Estadual, a preferência dos órgãos locais com idêntica função.

§ 2º Os **instrumentos do crime sem valor econômico** cuja perda em favor da União ou do Estado for decretada serão **inutilizados ou doados a museu criminal ou a entidade pública**, se houver interesse na sua conservação.

CAPÍTULO IV

Dos Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Crimes Praticados no Estrangeiro

Art. 8º O juiz **determinará, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional e por solicitação de autoridade estrangeira competente, medidas assecuratórias** sobre bens, direitos ou valores oriundos de crimes descritos no art. 1º praticados no estrangeiro.

§ 1º **Aplica-se** o disposto neste artigo, **independentemente de tratado ou convenção internacional, quando o governo do país da autoridade solicitante prometer reciprocidade ao Brasil**.

§ 2º **Na falta de tratado ou convenção**, os bens, direitos ou valores privados sujeitos a medidas assecuratórias por solicitação de autoridade estrangeira competente ou os recursos provenientes da sua alienação **serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, na proporção de metade, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé**.

CAPÍTULO V

DAS PESSOAS SUJEITAS AO MECANISMO DE CONTROLE

Art. 9º Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas físicas e jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não:

I - a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira;

II - a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial;

III - a custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários.

Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações:

I - as bolsas de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros e os sistemas de negociação do mercado de balcão organizado;

II - as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdência complementar ou de capitalização;

III - as administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de crédito, bem como as administradoras de consórcios para aquisição de bens ou serviços;

IV - as administradoras ou empresas que se utilizem de cartão ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou equivalente, que permita a transferência de fundos;

V - as empresas de arrendamento mercantil (**leasing**), as empresas de fomento comercial (**factoring**) e as Empresas Simples de Crédito (ESC) (**LC 167/2019**);

VI - as sociedades que efetuem distribuição de dinheiro ou quaisquer bens móveis, imóveis, mercadorias, serviços, ou, ainda, concedam descontos na sua aquisição, mediante sorteio ou método assemelhado;

VII - as filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil qualquer das atividades listadas neste artigo, ainda que de forma eventual;

VIII - as demais entidades cujo funcionamento dependa de autorização de órgão regulador dos mercados financeiro, de câmbio, de capitais e de seguros;

IX - as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que operem no Brasil como agentes, dirigentes, procuradoras, comissionárias ou por qualquer forma representem interesses de ente estrangeiro que exerça qualquer das atividades referidas neste artigo;

X - as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis;

XI - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem jóias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antiguidades.

XII - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor, intermedeiem a sua comercialização ou exerçam atividades que envolvam grande volume de recursos em espécie;

XIII - as juntas comerciais e os registros públicos

XIV - as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, em operações:

a) de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais ou participações societárias de qualquer natureza;

b) de gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos;

c) de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de valores mobiliários;

d) de criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários ou estruturas análogas;

e) financeiras, societárias ou imobiliárias; e

f) de alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou artísticas profissionais;

XV - pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas, artistas ou feiras, exposições ou eventos similares;

XVI - as empresas de transporte e guarda de valores;

XVII - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de alto valor de origem rural ou animal ou intermedeiem a sua comercialização; e

XVIII - as dependências no exterior das entidades mencionadas neste artigo, por meio de sua matriz no Brasil, relativamente a residentes no País.

CAPÍTULO VI

Da Identificação dos Clientes e Manutenção de Registros

Art. 10. As pessoas referidas no art. 9º:

I - identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes;

II - manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais, ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções por esta expedidas;

III - deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte e volume de operações, que lhes permitam atender ao disposto neste artigo e no art. 11, na forma disciplinada pelos órgãos competentes

IV - deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador e, na falta deste, no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), na forma e condições por eles estabelecidas;

V - deverão atender às requisições formuladas pelo Coaf na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da lei, o sigilo das informações prestadas.

§ 1º Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurídica, a identificação referida no inciso I deste artigo deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários.

§ 2º Os cadastros e registros referidos nos incisos I e II deste artigo deverão ser conservados durante o período mínimo de cinco

anos a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação, prazo este que poderá ser ampliado pela autoridade competente.

§ 3º O registro referido no inciso II deste artigo será efetuado também quando a pessoa física ou jurídica, seus entes ligados, houver realizado, em um mesmo mês-calendário, operações com uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo que, em seu conjunto, ultrapassem o limite fixado pela autoridade competente.

Art. 10A. O Banco Central manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores.

CAPÍTULO VII

Da Comunicação de Operações Financeiras

Art. 11. As pessoas referidas no art. 9º:

I - dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta Lei, ou com eles relacionar-se;

II - deverão comunicar ao Coaf, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive àquela à qual se refira a informação, no **prazo de 24 horas**, a proposta ou realização:

a) de todas as transações referidas no inciso II do art. 10, acompanhadas da identificação de que trata o inciso I do mencionado artigo; e

b) das operações referidas no inciso I;

III - deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade ou, na sua falta, ao Coaf, na periodicidade, forma e condições por eles estabelecidas, a não ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas nos termos do inciso II.

§ 1º As autoridades competentes, nas instruções referidas no inciso I deste artigo, elaborarão relação de operações que, por suas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a hipótese nele prevista.

§ 2º As comunicações de boa-fé, feitas na forma prevista neste artigo, não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa.

§ 3º O Coaf disponibilizará as comunicações recebidas com base no inciso II do caput aos respectivos órgãos responsáveis pela regulação ou fiscalização das pessoas a que se refere o art. 9º.

Art. 11-A. As transferências internacionais e os saques em espécie deverão ser previamente comunicados à instituição financeira, nos termos, limites, prazos e condições fixados pelo Banco Central do Brasil.

CAPÍTULO VIII

Da Responsabilidade Administrativa

Art. 12. Às pessoas referidas no art. 9º, bem como aos administradores das pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos arts. 10 e 11 serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa pecuniária variável não superior:

a) ao dobro do valor da operação;

b) ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação; ou

c) ao valor de **R\$ 20.000.000,00 milhões de reais**;

III - inabilitação temporária, pelo prazo de até dez anos, para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas no art. 9º;

IV - cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento.

§ 1º A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento das instruções referidas nos incisos I e II do art. 10.

§ 2º A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no art. 9º, por culpa ou dolo:

I - deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência, no prazo assinalado pela autoridade competente;

II - não cumprirem o disposto nos incisos I a IV do art. 10;

III - deixarem de atender, no prazo estabelecido, a requisição formulada nos termos do inciso V do art. 10;

IV - descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o art. 11.

§ 3º A inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves quanto ao cumprimento das obrigações constantes desta Lei ou quando ocorrer reincidência específica, devidamente caracterizada em transgressões anteriormente punidas com multa.

§ 4º A cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações anteriormente punidas com a pena prevista no inciso III do *caput* deste artigo.

Art. 13. O procedimento para a aplicação das sanções previstas neste Capítulo será regulado por decreto, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

CAPÍTULO IX

Do Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Art. 14. É criado, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta Lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades.

§ 1º As instruções referidas no art. 10 destinadas às pessoas mencionadas no art. 9º, para as quais não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador, serão expedidas pelo COAF, competindo-lhe, para esses casos, a definição das pessoas abrangidas e a aplicação das sanções enumeradas no art. 12.

§ 2º O COAF deverá, ainda, coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores.

§ 3º O COAF poderá requerer aos órgãos da Administração Pública as informações cadastrais bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas.

Art. 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito.

Art. 16. O Coaf será composto por servidores públicos de reputação ilibada e reconhecida competência, designados em ato do Ministro de Estado da Fazenda, dentre os integrantes do quadro de pessoal efetivo do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários, da Superintendência de Seguros Privados, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, da Agência Brasileira de Inteligência, do Minis-

tério das Relações Exteriores, do Ministério da Justiça, do Departamento de Polícia Federal, do Ministério da Previdência Social e da Controladoria-Geral da União, atendendo à indicação dos respectivos Ministros de Estado.

§ 1º O Presidente do Conselho será nomeado pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Fazenda.

2º Caberá recurso das decisões do COAF relativas às aplicações de penas administrativas ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Art. 17. O COAF terá organização e funcionamento definidos em estatuto aprovado por decreto do Poder Executivo.

CAPÍTULO X DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 17-A. Aplicam-se, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei.

Art. 17-B. **A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso, exclusivamente, aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito.**

Art. 17-C. Os encaminhamentos das instituições financeiras e tributárias em resposta às ordens judiciais de quebra ou transferência de sigilo deverão ser, sempre que determinado, em meio informático, e apresentados em arquivos que possibilitem a migração de informações para os autos do processo sem redigitação.

Art. 17-D. Em caso de **indiciamento de servidor público, este será afastado, SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO** e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno.

Art. 17-E. A Secretaria da Receita Federal do Brasil conservará os dados fiscais dos contribuintes pelo **prazo mínimo de 5 nos**, contado a partir do início do exercício seguinte ao da declaração de renda respectiva ou ao do pagamento do tributo.

DECRETO-LEI 3688/41 - CONTRAVENÇÕES PENAIS

Lei de Introdução CP. Art. 1º Considera-se **CRIME** a infração penal que a lei comina **pena de reclusão ou de detenção**, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; **CONTRAVENÇÃO**, a infração penal a que a lei comina, isoladamente, **pena de prisão simples ou de multa**, ou ambas. Alternativa ou cumulativamente.

PARTE GERAL

Art. 1º Aplicam-se as contravenções às regras gerais do Código Penal, sempre que a presente lei não disponha de modo diverso.

Art. 2º **A lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional.**

Não é possível extradição de estrangeiro por contravenção.

Art. 82, Lei 1344517. **Não se concederá a extradição quando:** II - o **fato** que motivar o pedido **não for considerado crime** no Brasil ou no Estado requerente.

Art. 3º Para a existência da contravenção, **basta a ação ou omissão voluntária. Deve-se, todavia, ter em conta o dolo ou a culpa**, se a lei faz depender, de um ou de outra, qualquer efeito jurídico.

Art. 4º **NÃO É PUNÍVEL** a tentativa de contravenção.

Art. 5º As **penas principais** são:

I – **prisão simples**.

II – **multa**.

Art. 6º A pena de **prisão simples** deve ser **cumprida, SEM RIGOR PENITENCIÁRIO**, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em **REGIME SEMIABERTO** ou **ABERTO**.

§ 1º O condenado a pena de prisão simples **fica sempre separado dos condenados a pena de reclusão ou de detenção**.

§ 2º O **trabalho é facultativo**, se a pena aplicada, **não excede a 15 dias**.

Art. 7º Verifica-se a **reincidência** quando o agente **pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado, no Brasil ou no estrangeiro, por qualquer crime, ou, no Brasil, por motivo de contravenção**.

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA DEFINITIVA	NOVA INFRAÇÃO PENAL	CONSEQUÊNCIA
Crime (Brasil ou estrangeiro)	Crime	Reincidente (art. 63, CP)
Crime (Brasil ou estrangeiro)	Contravenção	Reincidente (art. 7, LCP)
Contravenção Penal (Brasil)	Contravenção	Reincidente (art. 7, LCP)
Contravenção Penal (Brasil)	Crime	Maus antecedentes

Contravenção Penal (estrangeiro)

Contravenção Penal (Brasil)

Maus antecedentes

Art. 8º No caso de **ignorância ou de errada compreensão da lei, quando escusáveis, a pena pode deixar de ser aplicada**.

Art. 9º A multa converte-se em prisão simples, de acordo com o que dispõe o Código Penal sobre a conversão de multa em detenção.

Parágrafo único. Se a multa é a única pena cominada, a conversão em prisão simples se faz entre os limites de **15 dias e 3 meses**.

Doutrina entende que o art. 9º foi revogado pelo art. 51 do CP, o qual prevê que a pena de multa será considerada dívida de valor, de modo que, se inadimplida, deve ser executada, primeiro pelo Ministério Público e, em caso de inércia por mais de 90 dias, pela Fazenda Pública.

Art. 10. A **duração** da pena de prisão simples **não pode, em caso algum, ser superior a 5 anos**, nem a importância das multas ultrapassar cinquenta contos.

Art. 11 **[SURSIS PENAL]** Desde que reunidas as condições legais, o juiz pode **suspender por tempo não inferior a 1 ano nem superior a 3, a execução da pena de prisão simples, bem como conceder livramento condicional**.

Art. 12. As **penas acessórias** são a publicação da sentença e as seguintes interdições de direitos:

I – a **incapacidade temporária** para profissão ou atividade, cujo exercício dependa de habilitação especial, licença ou autorização do poder público;

II – a **suspensão dos direitos políticos**.

Parágrafo único. Incorrem:

a) na interdição sob nº I, por **1 mês a 2 anos, o condenado por motivo de contravenção cometida com abuso de profissão ou atividade ou com infração de dever a ela inerente**;

b) na interdição sob nº II, o **condenado a pena privativa de liberdade, enquanto dure a execução da pena ou a aplicação da medida de segurança detentiva**.

Art. 13. Aplicam-se, por motivo de contravenção, as medidas de segurança estabelecidas no Código Penal, à exceção do exílio local.

Art. 14. **Presumem-se perigosos**, além dos indivíduos a que se referem os ns. I e II do art. 78 do Código Penal:

I – o **condenado por motivo de contravenção cometido, em estado de embriaguez** pelo álcool ou substância de efeitos análogos, **quando habitual a embriaguez**;

II – o **condenado por vadiagem ou mendicância**;

Art. 15. São **internados em colônia agrícola ou em instituto de trabalho, de reeducação ou de ensino profissional**, pelo **prazo mínimo de 1 ano**:

I – o condenado por **vadiagem** (art. 59);

II – o condenado por **mendicância** (art. 60 e seu parágrafo) – **revogado pela Lei nº 11.983/09**

Resquícios de direito penal do autor no direito brasileiro:

Até 2009, mendicância era crime. Vadiagem é contravenção penal

Art. 16. O **prazo mínimo de duração da internação** em manicômio judiciário ou em casa de custódia e tratamento é de **6 meses**.

Parágrafo único. O juiz, entretanto, pode, ao invés de decretar a internação, submeter o indivíduo a liberdade vigiada.

Art. 17. A **ação penal é pública**, devendo a autoridade proceder de ofício.

CRIME	CONTRAVENÇÃO
Pena: reclusão/detenção	Pena: prisão simples/multa
Ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada (representação/requisição), ação penal privada.	Ação penal pública incondicionada.
Tentativa, em regra, punível.	Tentativa não é punível.
Admite extraterritorialidade da lei penal	Não admite extraterritorialidade.
Pode ser julgado pela Justiça Estadual ou Federal.	Só é julgado pela Justiça Estadual.
Duração da pena não pode ser superior a 30 anos .	Duração da pena não pode ser superior a 5 anos .

SÚMULAS SOBRE CONTRAVENÇÃO
STF
Súmula 720-STF: O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, derogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres.
STJ
Súmula 38, STJ: Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 1988, o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Exceção: contravenções praticadas pelos detentores de foro na Justiça Federal e as contravenções praticadas com ofensa a direitos e interesses indígenas.
Súmula 51-STJ: A punição do intermediador, no jogo do bicho, independe da identificação do "apostador" ou do "banqueiro".

LEI 9807/99 – PROTEÇÃO À TESTEMUNHA

CAPÍTULO I

DA PROTEÇÃO ESPECIAL A VÍTIMAS E A TESTEMUNHAS

Art. 1º As medidas de proteção requeridas por vítimas ou por testemunhas de crimes que **estejam coagidas ou expostas a grave ameaça em razão de colaborarem com a investigação ou processo criminal** serão prestadas pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal, no âmbito das respectivas competências, na forma de programas especiais organizados com base nas disposições desta Lei.

§ 1º A União, os Estados e o Distrito Federal poderão celebrar convênios, acordos, ajustes ou termos de parceria entre si ou com entidades não-governamentais **objetivando a realização dos programas.**

§ 2º A **supervisão e a fiscalização** dos convênios, acordos, ajustes e termos de parceria de interesse da **União ficarão a cargo do órgão do Ministério da Justiça** com atribuições para a execução da política de direitos humanos.

Art. 2º A **proteção concedida** pelos programas e as medidas dela decorrentes **levarão em conta a gravidade da coação ou da ameaça à integridade física ou psicológica, a dificuldade de preveni-las ou reprimi-las pelos meios convencionais e a sua importância para a produção da prova.**

§ 1º A **proteção** poderá ser dirigida ou estendida ao **cônjuge ou companheiro, ascendentes, descendentes e dependentes que tenham convivência habitual** com a vítima ou testemunha, conforme o especificamente necessário em cada caso.

§ 2º **Estão excluídos da proteção os indivíduos cuja personalidade ou conduta seja incompatível com as restrições de comportamento exigidas** pelo programa, os condenados que estejam cumprindo pena e os indiciados ou acusados sob prisão cautelar em qualquer de suas modalidades. **Tal exclusão não trará prejuízo a eventual prestação de medidas de preservação da integridade física desses indivíduos por parte dos órgãos de segurança pública.**

§ 3º O **ingresso** no programa, as restrições de segurança e demais medidas por ele adotadas terão **sempre a anuência da pessoa protegida, ou de seu representante legal.**

§ 4º **Após ingressar no programa, o protegido ficará obrigado ao cumprimento das normas por ele prescritas.**

§ 5º As medidas e providências relacionadas com os programas serão adotadas, executadas e mantidas em sigilo pelos protegidos e pelos agentes envolvidos em sua execução.

Art. 3º **Toda admissão no programa ou exclusão dele será precedida de consulta ao Ministério Público** sobre o disposto no art. 2º e deverá ser subsequente comunicada à autoridade policial ou ao juiz competente.

Art. 4º Cada programa será dirigido por um conselho deliberativo em cuja composição haverá representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário e de órgãos públicos e privados relacionados com a segurança pública e a defesa dos direitos humanos.

§ 1º A execução das atividades necessárias ao programa ficará a cargo de um dos órgãos representados no conselho deliberativo, devendo os agentes dela incumbidos ter formação e capacitação profissional compatíveis com suas tarefas.

§ 2º Os órgãos policiais prestarão a colaboração e o apoio necessários à execução de cada programa.

Art. 5º **A solicitação objetivando ingresso no programa** poderá ser encaminhada ao órgão executor:

I - pelo interessado;

II - por representante do Ministério Público;

III - pela autoridade policial que conduz a investigação criminal;

IV - pelo juiz competente para a instrução do processo criminal;

V - por órgãos públicos e entidades com atribuições de defesa dos direitos humanos.

§ 1º A **solicitação** será **instruída com a qualificação da pessoa a ser protegida e com informações sobre a sua vida pregressa, o fato delituoso e a coação ou ameaça que a motiva.**

§ 2º Para fins de instrução do pedido, o órgão executor poderá solicitar, com a aquiescência do interessado:

I - documentos ou informações comprobatórios de sua identidade, estado civil, situação profissional, patrimônio e grau de instrução, e da pendência de obrigações civis, administrativas, fiscais, financeiras ou penais;

II - exames ou pareceres técnicos sobre a sua personalidade, estado físico ou psicológico.

§ 3º Em **caso de urgência e levando em consideração a procedência, gravidade e a iminência da coação ou ameaça**, a vítima ou testemunha **poderá ser colocada provisoriamente sob a custódia de órgão policial**, pelo órgão executor, no aguardo de decisão do conselho deliberativo, com comunicação imediata a seus membros e ao Ministério Público.

Art. 6º O conselho deliberativo decidirá sobre:

I - o ingresso do protegido no programa ou a sua exclusão;

II - as providências necessárias ao cumprimento do programa. Parágrafo único. As deliberações do conselho serão tomadas por maioria absoluta de seus membros e sua execução ficará sujeita à disponibilidade orçamentária.

Art. 7º **Os programas compreendem**, dentre outras, as seguintes medidas, aplicáveis isolada ou cumulativamente em benefício da pessoa protegida, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso:

I - segurança na residência, incluindo o controle de telecomunicações;

II - escolta e segurança nos deslocamentos da residência, inclusive para fins de trabalho ou para a prestação de depoimentos;

III - transferência de residência ou acomodação provisória em local compatível com a proteção;

IV - preservação da identidade, imagem e dados pessoais;

V - ajuda financeira mensal para prover as despesas necessárias à subsistência individual ou familiar, no caso de a pessoa protegida estar impossibilitada de desenvolver trabalho regular ou de inexistência de qualquer fonte de renda;

VI - suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos respectivos vencimentos ou vantagens, quando servidor público ou militar;

VII - apoio e assistência social, médica e psicológica;

VIII - sigilo em relação aos atos praticados em virtude da proteção concedida;

IX - apoio do órgão executor do programa para o cumprimento de obrigações civis e administrativas que exijam o comparecimento pessoal.

Parágrafo único. A ajuda financeira mensal terá um teto fixado pelo conselho deliberativo no início de cada exercício financeiro.

Art. 8º Quando entender necessário, poderá o conselho deliberativo solicitar ao Ministério Público que requeira ao juiz a concessão de medidas cautelares direta ou indiretamente relacionadas com a eficácia da proteção.

Art. 9º **Em casos excepcionais e considerando as características e gravidade da coação ou ameaça**, poderá o conselho deliberativo encaminhar requerimento da pessoa protegida ao juiz competente para registros públicos objetivando a **alteração de nome completo**.

§ 1º **A alteração de nome completo poderá estender-se às pessoas mencionadas no § 1º do art. 2º desta Lei, inclusive aos filhos menores**, e será precedida das providências necessárias ao resguardo de direitos de terceiros.

§ 2º O requerimento será sempre fundamentado e o **juiz ouvirá previamente o Ministério Público**, determinando, em seguida, que o procedimento tenha rito sumaríssimo e corra em segredo de justiça.

§ 3º Concedida a alteração pretendida, o juiz determinará na sentença, observando o sigilo indispensável à proteção do interessado:

I - a averbação no registro original de nascimento da menção de que houve alteração de nome completo em conformidade com o estabelecido nesta Lei, com expressa referência à sentença autorizatória e ao juiz que a exarou e sem a aposição do nome alterado;

II - a determinação aos órgãos competentes para o fornecimento dos documentos decorrentes da alteração;

III - a remessa da sentença ao órgão nacional competente para o registro único de identificação civil, cujo procedimento obedecerá às necessárias restrições de sigilo.

§ 4º O conselho deliberativo, resguardado o sigilo das informações, manterá controle sobre a localização do protegido cujo nome tenha sido alterado.

§ 5º **Cessada a coação ou ameaça** que deu causa à alteração, **ficar facultado ao protegido solicitar ao juiz competente o retorno à situação anterior, com a alteração para o nome original**, em petição que será encaminhada pelo conselho deliberativo e terá manifestação prévia do Ministério Público.

Art. 10. A **exclusão** da pessoa protegida **de programa de proteção** a vítimas e a testemunhas poderá ocorrer a qualquer tempo:

I - por **solicitação do próprio interessado**;

II - por **decisão do conselho deliberativo, em consequência de:**

a) **cessação dos motivos** que ensejaram a proteção;

b) **conduta incompatível** do protegido.

Art. 11. A proteção oferecida pelo programa terá a **duração máxima de 2 anos**.

Parágrafo único. **Em circunstâncias excepcionais, perdurando os motivos que autorizam a admissão, a permanência poderá ser prorrogada**.

Art. 12. Fica instituído, no âmbito do órgão do Ministério da Justiça com atribuições para a execução da política de direitos humanos, o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a

Testemunhas Ameaçadas, a ser regulamentado por decreto do Poder Executivo.

CAPÍTULO II

DA PROTEÇÃO AOS RÉUS COLABORADORES

Art. 13. **Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o PERDÃO JUDICIAL e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, SENDO PRIMÁRIO, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado:**

I - a **identificação dos demais co-autores ou partícipes** da ação criminosa;

II - a **localização da vítima** com a sua integridade física preservada;

III - a **recuperação total ou parcial do produto do crime**.
Parágrafo único. A **concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade** do beneficiado e a **natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social** do fato criminoso.

Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, **terá pena reduzida de 1/3 a 2/3**

Art. 13	Art. 14
Exige primariedade do delator	Não exige primariedade do delator
Exige a presença de requisitos subjetivos.	Não exige a presença de requisitos subjetivos.

Art. 15. Serão aplicadas em benefício do **colaborador**, na prisão ou fora dela, **medidas especiais de segurança e proteção a sua integridade física**, considerando ameaça ou coação eventual ou efetiva.

§ 1º Estando sob prisão temporária, preventiva ou em decorrência de flagrante delito, o colaborador será custodiado em dependência separada dos demais presos.

§ 2º Durante a instrução criminal, poderá o juiz competente determinar em favor do colaborador qualquer das medidas previstas no art. 8º desta Lei.

§ 3º No caso de cumprimento da pena em regime fechado, poderá o juiz criminal determinar medidas especiais que proporcionem a segurança do colaborador em relação aos demais apenados.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 19. **A União poderá utilizar estabelecimentos especialmente destinados ao cumprimento de pena de condenados que tenham prévia e voluntariamente prestado a colaboração** de que trata esta Lei.

Parágrafo único. Para fins de utilização desses estabelecimentos, poderá a União celebrar convênios com os Estados e o Distrito Federal.

Art. 19-A. **Terão prioridade na tramitação o inquérito e o processo criminal em que figure indiciado, acusado, vítima ou**

réu colaboradores, vítima ou testemunha protegidas pelos programas de que trata esta Lei.

Parágrafo único. Qualquer que seja o rito processual criminal, o juiz, após a citação, tomará antecipadamente o depoimento das pessoas incluídas nos programas de proteção previstos nesta Lei, devendo justificar a eventual impossibilidade de fazê-lo no caso concreto ou o possível prejuízo que a oitiva antecipada traria para a instrução criminal

LEI 1521/51 – CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR

Art. 1º. Serão punidos, na forma desta Lei, os **crimes e as contravenções** contra a economia popular, Esta Lei regulará o seu julgamento.

Art. 2º. São crimes desta natureza:

I - **recusar individualmente em estabelecimento comercial a prestação de serviços essenciais à subsistência**; sonegar mercadoria ou recusar vendê-la a quem esteja em condições de comprar a pronto pagamento;

II - **favorecer ou preferir comprador ou freguês em detrimento de outro**, ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores;

III - expor à venda ou vender mercadoria ou produto alimentício, cujo fabrico haja desatendido a determinações oficiais, quanto ao peso e composição;

IV - **negar ou deixar o fornecedor de serviços essenciais de entregar ao freguês a nota relativa à prestação de serviço**, desde que a importância exceda de quinze cruzeiros, e com a indicação do preço, do nome e endereço do estabelecimento, do nome da firma ou responsável, da data e local da transação e do nome e residência do freguês;

V - **misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, expô-los à venda ou vendê-los**, como puros; misturar gêneros e mercadorias de qualidades desiguais para expô-los à venda ou vendê-los por preço marcado para os de mais alto custo;

VI - transgredir tabelas oficiais de gêneros e mercadorias, ou de serviços essenciais, bem como expor à venda ou oferecer ao público ou vender tais gêneros, mercadorias ou serviços, por preço superior ao tabelado, assim como não manter afixadas, em lugar visível e de fácil leitura, as tabelas de preços aprovadas pelos órgãos competentes;

VII - **negar ou deixar o vendedor de fornecer nota ou caderno de venda de gêneros de primeira necessidade, seja à vista ou a prazo**, e cuja importância exceda de dez cruzeiros, ou de especificar na nota ou caderno - que serão isentos de selo - o preço da mercadoria vendida, o nome e o endereço do estabelecimento, a firma ou o responsável, a data e local da transação e o nome e residência do freguês;

VIII - celebrar ajuste para impor determinado preço de revenda ou exigir do comprador que não compre de outro vendedor;

IX - obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos ("bola de neve", "cadeias", "pichardismo" e quaisquer outros equivalentes);

X - violar contrato de venda a prestações, fraudando sorteios ou deixando de entregar a coisa vendida, sem devolução das prestações pagas, ou descontar destas, nas vendas com reserva de domínio, quando o contrato for rescindido por culpa do comprador, quantia maior do que a correspondente à depreciação do objeto.

XI - fraudar pesos ou medidas padronizados em lei ou regulamentos; possuí-los ou detê-los, para efeitos de comércio, sabendo estarem fraudados.

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, de dois mil a cinquenta mil cruzeiros.

Parágrafo único. Na configuração dos crimes previstos nesta Lei, bem como na de qualquer outro de defesa da economia popular, sua guarda e seu emprego **considerar-se-ão como de primeira necessidade ou necessários ao consumo do povo, os**

gêneros, artigos, mercadorias e qualquer outra espécie de coisas ou bens indispensáveis à subsistência do indivíduo em condições higiênicas e ao exercício normal de suas atividades. Estão compreendidos nesta definição os artigos destinados à alimentação, ao vestuário e à iluminação, os terapêuticos ou sanitários, o combustível, a habitação e os materiais de construção.

Art. 3º. São também crimes desta natureza:

I - **destruir ou inutilizar, intencionalmente e sem autorização legal, com o fim de determinar alta de preços, em proveito próprio ou de terceiro, matérias-primas ou produtos necessários** ao consumo do povo;

II - abandonar ou fazer abandonar lavoura ou plantações, suspender ou fazer suspender a atividade de fábricas, usinas ou quaisquer estabelecimentos de produção, ou meios de transporte, mediante indenização paga pela desistência da competição;

III - promover ou participar de consórcio, convênio, ajuste, aliança ou fusão de capitais, com o fim de impedir ou dificultar, para o efeito de aumento arbitrário de lucros, a concorrência em matéria de produção, transportes ou comércio;

IV - reter ou açambarcar matérias-primas, meios de produção ou produtos necessários ao consumo do povo, com o fim de dominar o mercado em qualquer ponto do País e provocar a alta dos preços;

V - **vender mercadorias abaixo do preço de custo com o fim de impedir a concorrência.**

VI - **provocar a alta ou baixa de preços de mercadorias**, títulos públicos, valores ou salários **por meio de notícias falsas**, operações fictícias ou qualquer outro artifício;

VII - dar indicações ou fazer afirmações falsas em prospectos ou anúncios, para fim de substituição, compra ou venda de títulos, ações ou quotas;

VIII - exercer funções de direção, administração ou gerência de mais de uma empresa ou sociedade do mesmo ramo de indústria ou comércio com o fim de impedir ou dificultar a concorrência;

IX - gerir fraudulenta ou temerariamente bancos ou estabelecimentos bancários, ou de capitalização; sociedades de seguros, pecúlios ou pensões vitalícias; sociedades para empréstimos ou financiamento de construções e de vendas e imóveis a prestações, com ou sem sorteio ou preferência por meio de pontos ou quotas; caixas econômicas; caixas Raiffeisen; caixas mútuas, de beneficência, socorros ou empréstimos; caixas de pecúlios, pensão e aposentadoria; caixas construtoras; cooperativas; sociedades de economia coletiva, levando-as à falência ou à insolvência, ou não cumprindo qualquer das cláusulas contratuais com prejuízo dos interessados;

X - fraudar de qualquer modo escriturações, lançamentos, registros, relatórios, pareceres e outras informações devidas a sócios de sociedades civis ou comerciais, em que o capital seja fracionado em ações ou quotas de valor nominativo igual ou inferior a um mil cruzeiros com o fim de sonegar lucros, dividendos, percentagens, rateios ou bonificações, ou de desfalcas ou de desviar fundos de reserva ou reservas técnicas.

Pena - detenção, de 2 (dois) anos a 10 (dez) anos, e multa, de vinte mil a cem mil cruzeiros.

Art. 4º. Constitui crime da mesma natureza a usura pecuniária ou real, assim se considerando:

a) cobrar juros, comissões ou descontos percentuais, sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei; cobrar

ágio superior à taxa oficial de câmbio, sobre quantia permutada por moeda estrangeira; ou, ainda, emprestar sob penhor que seja privativo de instituição oficial de crédito;

b) obter, ou estipular, em qualquer contrato, abusando da premente necessidade, inexperiência ou leviandade de outra parte, lucro patrimonial que exceda o quinto do valor corrente ou justo da prestação feita ou prometida.

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, de cinco mil a vinte mil cruzeiros.

§ 1º. Nas mesmas penas incorrerão os procuradores, mandatários ou mediadores que intervierem na operação usuária, bem como os cessionários de crédito usurário que, cientes de sua natureza ilícita, o fizerem valer em sucessiva transmissão ou execução judicial.

§ 2º. **São circunstâncias agravantes do crime de usura:**

I - ser cometido em **época de grave crise econômica;**

II - ocasionar **grave dano individual;**

III - **dissimular-se a natureza usurária do contrato;**

IV - **quando cometido:**

a) **por militar, funcionário público, ministro de culto religioso;** por pessoa cuja condição econômico-social seja manifestamente superior à da vítima;

b) **em detrimento de operário ou de agricultor; de menor de 18 anos ou de deficiente mental, interditado ou não.**

Art. 5º Nos crimes definidos nesta lei, haverá suspensão da pena e livramento condicional em todos os casos permitidos pela legislação comum. Será a fiança concedida nos termos da legislação em vigor, devendo ser arbitrada dentro dos limites de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) a Cr\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), nas hipóteses do artigo 2º, e dentro dos limites de Cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) a Cr\$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) nos demais casos, reduzida à metade dentro desses limites, quando o infrator fôr empregado do estabelecimento comercial ou industrial, ou não ocupe cargo ou posto de direção dos negócios.

Art. 6º. Verificado qualquer crime contra a economia popular ou contra a saúde pública (Capítulo III do Título VIII do Código Penal) e atendendo à gravidade do fato, sua repercussão e efeitos, o juiz, na sentença, **declarará a interdição de direito**, determinada no art. 69, IV, do Código Penal, de **6 meses a 1 ano**, assim como, **mediante representação da autoridade policial, poderá decretar, dentro de 48 horas, a suspensão provisória, pelo prazo de 15 dias, do exercício da profissão ou atividade do infrator.**

Art. 7º. Os juízes recorrerão de ofício sempre que absolverem os acusados em processo por crime contra a economia popular ou contra a saúde pública, ou quando determinarem o arquivamento dos autos do respectivo inquérito policial.

Art. 8º. Nos crimes contra a saúde pública, os exames periciais serão realizados, no Distrito Federal, pelas repartições da Secretaria-Geral da Saúde e Assistência e da Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio da Prefeitura ou pelo Gabinete de Exames Periciais do Departamento de Segurança Pública e nos Estados e Territórios pelos serviços congêneres, valendo qualquer dos laudos como corpo de delito.

Art. 10. Terá forma sumária, nos termos do Capítulo V, Título II, Livro II, do Código de Processo Penal, o processo das contra-

venções e dos crimes contra a economia popular, não submetidos ao julgamento pelo júri. (Vide Decreto-lei nº 2.848, de 1940)

§ 1º. Os atos policiais (inquérito ou processo iniciado por portaria) deverão terminar no **prazo de 10 dias.**

§ 2º. **O prazo para oferecimento da denúncia será de 2 dias, esteja ou não o réu preso.**

§ 3º. A sentença do juiz será proferida dentro do **prazo de 30 dias** contados do recebimento dos autos da autoridade policial (art. 536 do Código de Processo Penal).

§ 4º. A retardação injustificada, pura e simples, dos prazos indicados nos parágrafos anteriores, importa em crime de prevaricação (art. 319 do Código Penal).

Art. 11. No Distrito Federal, o processo das infrações penais relativas à economia popular caberá, indistintamente, a todas as varas criminais com exceção das 1ª e 20ª, observadas as disposições quanto aos crimes da competência do júri de que trata o art. 12

LEI 10741/10 – CRIMES CONTRA OS IDOSOS

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 93. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.

Art. 94. Aos crimes previstos nesta Lei, cuja **pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos**, aplica-se o **procedimento previsto na Lei nº 9.099/95**, e, subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.

CAPÍTULO II

Dos Crimes em Espécie

Art. 95. Os crimes definidos nesta Lei são de **ação penal pública incondicionada**, não se lhes aplicando os arts. 181 e 182 do Código Penal.

Art. 96. **Discriminar** pessoa idosa, **impedindo ou dificultando seu acesso** a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade:

Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

§ 1º Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo.

§ 2º A pena será **aumentada de 1/3 se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente**.

Art. 97. **Deixar de prestar assistência** ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública:

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

Parágrafo único. A pena é **aumentada de 1/2, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte**.

Art. 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado:

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa.

Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado:

Pena – detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa.

§ 1º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

§ 2º Se resulta a morte:

Pena – reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.

Art. 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa:

I – obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade;

II – negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho;

III – recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde, sem justa causa, a pessoa idosa;

IV – deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta Lei;

V – recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta Lei, quando requisitados pelo Ministério Público.

Art. 101. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente o idoso:

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade:

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

Art. 103. Negar o acolhimento ou a permanência do idoso, como abrigado, por recusa deste em outorgar procuração à entidade de atendimento:

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

Art. 104. **Reter o cartão magnético de conta bancária** relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento **com objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida**:

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa.

Art. 105. Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso:

Pena – detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.

Art. 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente:

Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

Art. 107. Coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração:

Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

Art. 108. Lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal:

Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

LEI 7716/89 – PRECONCEITO DE RAÇA/COR

Art. 1º Serão **punidos**, na forma desta Lei, os **crimes resultantes de discriminação ou preconceito de RAÇA, COR, ETNIA, RELIGIÃO ou PROCEDÊNCIA NACIONAL**.

Não abrange discriminação SEXUAL, filosófica, POLÍTICA, preferência esportiva ou por idade.

Se o dolo do agente for causar sofrimento físico ou mental na vítima, por meio de violência ou grave ameaça, por motivo de discriminação RACIAL ou RELIGIOSA, aplica-se o art. 1º, I, c da lei 9455/97

Art. 3º **Impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente habilitado, a qualquer cargo da Administração Direta ou Indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos.**

Pena: reclusão de dois a cinco anos.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, **obstar a promoção funcional**.

Art. 4º **Negar ou obstar emprego em empresa privada.**

Pena: reclusão de dois a cinco anos.

§ 1º Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor ou práticas resultantes do preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica:

I - deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores;

II - impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional;

III - proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário.

§ 2º **Ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências.**

Art. 5º **Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial**, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador.

Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 6º Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau.

Pena: reclusão de três a cinco anos.

Parágrafo único. **Se o crime for praticado contra menor de 18 anos a pena é agravada de 1/3**

Art. 7º **Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem, ou qualquer estabelecimento similar.**

Pena: reclusão de três a cinco anos.

Art. 8º **Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias, ou locais semelhantes abertos ao público.**

Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 9º **Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos**, casas de diversões, ou clubes sociais abertos ao público.

Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 10. **Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias**, termas ou casas de massagem ou estabelecimento com as mesmas finalidades.

Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 11. **Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais** e elevadores ou escada de acesso aos mesmos:

Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 12. **Impedir o acesso ou uso de transportes públicos**, como aviões, navios barcas, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido.

Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 13. **Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas.**

Pena: reclusão de dois a quatro anos.

Art. 14. **Impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou convivência familiar e social.**

Pena: reclusão de dois a quatro anos.

Art. 16. **Constitui efeito da condenação a PERDA DO CARGO ou função pública, para o servidor público, e a SUSPENSÃO do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses.**

A perda do cargo independe do *quantum* de pena aplicada na sentença, diferentemente do previsto no art. 92, I, CP.

A perda do cargo tem natureza de efeito SECUNDÁRIO da condenação, diferentemente do previsto no art. 43, V do CP, que tem natureza de pena criminal

Art. 18. Os **EFEITOS** de que tratam os arts. 16 e 17 desta Lei **NÃO SÃO AUTOMÁTICOS**, devendo ser motivadamente declarados na sentença.

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Pena: reclusão de um a três anos e multa.

§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza:

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.

§ 3º No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência:

I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo;

II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou da publicação por qualquer meio;

III - a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores.

§ 4º Na hipótese do § 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido.

LEI 8137/90 – CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, ECONÔMICA E CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO

CAPÍTULO I

Dos Crimes Contra a Ordem Tributária

Seção I

Dos crimes praticados por particulares

Art. 1º **Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:**

- I - **omitir informação, ou prestar declaração falsa** às autoridades fazendárias;
- II - **fraudar a fiscalização** tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
- III - **falsificar ou alterar nota fiscal**, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável;
- IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato;
- V - **negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente**, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. **A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 dias, QUE PODERÁ SER CONVERTIDO EM HORAS em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.**

Art. 2º Constitui **crime da mesma natureza:**

- I - **fazer declaração falsa ou omitir** declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;
- II - **deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social**, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos;
- III - **exigir, pagar ou receber**, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal;
- IV - **deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo** com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento;
- V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública.

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Seção II

Dos crimes praticados por funcionários públicos

Art. 3º **Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Código Penal (Título XI, Capítulo I):**

- I - extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento, de que tenha a guarda em razão da função; sonegá-lo, ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social;
- II - **exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida;** ou aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou

cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente. Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

III - **patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária**, valendo-se da qualidade de funcionário público. Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

CAPÍTULO II

Dos crimes Contra a Economia e as Relações de Consumo

Art. 4º Constitui **CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA:**

I - **abusar do poder econômico**, dominando o mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas;

II - formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando:

- a) à **fixação artificial** de preços ou quantidades vendidas ou produzidas;
- b) ao **controle regionalizado** do mercado por empresa ou grupo de empresas;
- c) ao **controle, em detrimento da concorrência, de rede de distribuição ou de fornecedores.**

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa.

Art. 7º Constitui **CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO:**

I - **favorecer ou preferir, sem justa causa**, comprador ou freqüente, ressaltados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores;

II - vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição **esteja em desacordo com as prescrições legais**, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial;

III - **misturar gêneros e mercadorias** de espécies diferentes, para vendê-los ou **expô-los à venda como puros**; misturar gêneros e mercadorias de qualidades desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido para os demais mais alto custo;

IV - fraudar preços por meio de:

- a) alteração, sem modificação essencial ou de qualidade, de elementos tais como denominação, sinal externo, marca, embalagem, especificação técnica, descrição, volume, peso, pintura ou acabamento de bem ou serviço;
- b) divisão em partes de bem ou serviço, habitualmente oferecido à venda em conjunto;
- c) junção de bens ou serviços, comumente oferecidos à venda em separado;
- d) aviso de inclusão de insumo não empregado na produção do bem ou na prestação dos serviços;

V - elevar o valor cobrado nas vendas a prazo de bens ou serviços, mediante a exigência de comissão ou de taxa de juros ilegais;

VI - sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los a quem pretenda comprá-los nas condições publicamente ofertadas, ou retê-los para o fim de especulação;

VII - **induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa** sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária;

VIII - destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima ou mercadoria, com o fim de provocar alta de preço, em proveito próprio ou de terceiros;

IX - vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo;

Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa.

Parágrafo único. **Nas hipóteses dos incisos II, III e IX pune-se a modalidade culposa, reduzindo-se a pena e a detenção de 1/3 ou a de multa de 1/5**

CAPÍTULO III

Das Multas

Art. 8º Nos crimes definidos nos arts. 1º a 3º desta lei, a pena de **multa** será fixada entre **10 e 360 dias-multa**, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Parágrafo único. **O dia-multa será fixado pelo juiz em valor não inferior a 14 nem superior a 200 Bônus do Tesouro Nacional BTN.**

Art. 9º A **pena de detenção ou reclusão poderá ser convertida em multa** de valor equivalente a:

I - 200.000 mil até 5.000.000 milhões de BTN, nos crimes definidos no art. 4º;

II - 5.000 mil até 200.000 mil BTN, nos crimes definidos nos arts. 5º e 6º;

III - 50.000 mil até 1.000.000 milhão de BTN, nos crimes definidos no art. 7º.

Art. 10. Caso o juiz, considerado o ganho ilícito e a situação econômica do réu, verifique a insuficiência ou excessiva onerosidade das penas pecuniárias previstas nesta lei, poderá diminuí-las até a décima parte ou elevá-las ao décuplo.

CAPÍTULO IV

Das Disposições Gerais

Art. 11. Quem, de qualquer modo, **inclusive por meio de pessoa jurídica**, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Parágrafo único. Quando a venda ao consumidor for efetuada por sistema de entrega ao consumo ou por intermédio de outro em que o preço ao consumidor é estabelecido ou sugerido pelo fabricante ou concedente, o ato por este praticado não alcança o distribuidor ou revendedor.

Art. 12. São **circunstâncias** que podem **agrarar** de **1/3 até 1/2** as penas previstas nos arts. 1º, 2º e 4º a 7º:

I - ocasionar grave dano à coletividade;

II - ser o crime cometido por servidor público no exercício de suas funções;

III - ser o crime praticado em relação à prestação de serviços ou ao comércio de bens essenciais à vida ou à saúde.

Art. 15. **Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública**, aplicando-se-lhes o disposto no art. 100 do Código Penal.

Art. 16. Qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos crimes descritos nesta lei, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, bem como indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção.

Parágrafo único. Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou co-autoria, o co-autor ou partícipe que através de **confissão espontânea revelar** à autoridade policial ou judicial toda a **trama delituosa** terá a sua **pena reduzida de 1/3 a 2/3**.

Art. 17. Compete ao Departamento Nacional de Abastecimento e Preços, quando e se necessário, providenciar a desapropriação de estoques, a fim de evitar crise no mercado ou colapso no abastecimento.

Súmula vinculante 24-STF: Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, **antes do lançamento definitivo do tributo**
Súmula 609-STF: É pública incondicionada a ação penal por crime de sonegação fiscal.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 90: DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, ECONÔMICA E CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO - I

1) O expressivo valor do tributo sonegado pode ser considerado fundamento idôneo para amparar a majoração da pena prevista no inciso I do art. 12 da Lei n. 8.137/90.

2) É possível que o magistrado, na sentença, proceda à emendatio libelli, majorando a pena em razão da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/90, quando houver na denúncia expressa indicação do montante do valor sonegado.

3) Nos crimes tributários, o montante do tributo sonegado, quando expressivo, é motivo idôneo para o aumento da pena-base, tendo em vista a valoração negativa das consequências do crime.

4) Os delitos tipificados no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/90 são materiais, dependendo, para a sua consumação, da efetiva ocorrência do resultado.

5) A constituição regular e definitiva do crédito tributário é suficiente à tipificação das condutas previstas no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/90, conforme a súmula vinculante n. 24/STF.

6) É possível a aplicação da súmula vinculante n. 24/STF a fatos ocorridos antes da sua publicação por se tratar de consolidação da interpretação jurisprudencial e não de caso de retroatividade da lei penal mais gravosa.

7) O tipo penal do art. 1º da Lei n. 8.137/90 prescinde de dolo específico, sendo suficiente a presença do dolo genérico para sua caracterização.

8) O prazo prescricional, para os crimes previstos no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/90, inicia-se com a constituição definitiva do crédito tributário.

9) A constituição regular e definitiva do crédito tributário é suficiente à tipificação das condutas previstas no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/90, de forma que o eventual reconhecimento da prescrição tributária não afeta a persecução penal, diante da independência entre as esferas administrativo-tributária e penal.

10) O delito do art. 1º, inciso V (negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente), da Lei n. 8.137/90 é formal e prescinde do processo administrativo-fiscal para o desencadeamento da persecução penal, não se sujeitando aos termos da súmula vinculante n. 24 do STF.

11) A competência para processar e para julgar os crimes materiais contra a ordem tributária é do local onde ocorrer a consumação do delito por meio da constituição definitiva do crédito tributário.

12) O parcelamento integral dos débitos tributários decorrentes dos crimes previstos na Lei n. 8.137/90, em data posterior à sentença condenatória, mas antes do seu trânsito em julgado, suspende a pretensão punitiva estatal até o integral pagamento da dívida (art. 9º da Lei n. 10.684/03 e art. 68 da Lei n. 11.941/09).

13) A pendência de ação judicial ou de requerimento administrativo em que se discuta eventual direito de compensação de

créditos fiscais com débitos tributários decorrentes da prática de crimes tipificados na Lei n. 8.137/90 não tem o condão, por si só, de suspender o curso da ação penal, dada a independência das esferas cível, administrativo-tributária e criminal.

EDIÇÃO N. 99: DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, ECONÔMICA E CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO - II

1) Compete à justiça estadual processar e julgar os crimes contra a ordem econômica previstos na Lei n. 8.137/1990, salvo se praticados em detrimento do art. 109, IV e VI, da Constituição Federal de 1988.

2) Aplica-se o princípio da consunção ou da absorção quando o delito de falso ou de estelionato (crime-meio) é praticado única e exclusivamente com a finalidade de sonegar tributo (crime-fim).

3) No contexto da chamada guerra fiscal entre os estados federados, não se pode imputar a prática de crime contra a ordem tributária ao contribuinte que não se vale de artifícios fraudulentos com o fim de reduzir ou suprimir o pagamento dos tributos e que recolhe o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS segundo o princípio da não-cumulatividade.

4) O processo criminal **não é a via adequada** para a impugnação de eventuais nulidades ocorridas no procedimento administrativo-fiscal.

5) Eventuais vícios no procedimento administrativo-fiscal, enquanto não reconhecidos na esfera cível, são irrelevantes para o processo penal em que se apura a ocorrência de crime contra a ordem tributária.

6) **O pagamento integral do débito tributário, a qualquer tempo, é causa extintiva de punibilidade**, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei n. 10.684/2003.

7) A garantia aceita na execução fiscal **não possui natureza jurídica de pagamento da exação**, razão pela qual não fulmina a justa causa para a persecução penal.

8) A **consumação** do crime previsto no parágrafo único do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 ocorre com a **simples inobservância à exigência da autoridade fiscal**.

9) **É indispensável a realização de perícia para a demonstração da materialidade delitiva do crime contra as relações de consumo tipificado no art. 7º, parágrafo único, inciso IX, da Lei n. 8.137/1990.**

10) A malversação dos recursos administrados pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM se amolda ao tipo penal previsto no art. 2º, IV, da Lei n.º 8.137/90 e não ao do art. 171, § 3º, do Código Penal.

CRIMES NO CDC	Produtos e consumidores
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA	Tributos
CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA	Empresas

LEI 9099/96 – JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS

Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, **tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução** das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência.

Parágrafo único. **Na reunião de processos**, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, **observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis**.

Art. 61. Consideram-se **infrações penais de menor potencial ofensivo (IMPO)**, para os efeitos desta Lei, as **contravenções penais** e os crimes a que a lei comine **pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa**.

IMPO	Contravenções penais
	Crimes com pena máxima não superior a 2 anos

STJ: não aplicação das medidas despenalizadoras aos inimputáveis, visto que o destinatário delas tem que ter capacidade de discernimento para compreender que está diante da aceitação ou não de um instituto despenalizador (HC 370.032/SP)

Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da **oralidade**, **SIMPLICIDADE**, **informalidade**, **economia processual** e **celeridade**, **objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos** sofridos pela vítima **e a aplicação de pena não privativa de liberdade**.

Seção I

Da Competência e dos Atos Processuais

Art. 63. **[TEORIA DA ATIVIDADE]** A **competência** do Juizado será determinada pelo **lugar em que foi praticada a infração penal**.

Art. 64. Os atos processuais serão públicos e **poderão realizar-se em horário noturno e em qualquer dia da semana**, conforme dispuserem as normas de organização judiciária.

Art. 65. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no art. 62 desta Lei.

§ 1º **Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo (pas de nullite sans grief)**.

§ 2º A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação.

§ 3º Serão objeto de **registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais**. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente.

Art. 66. **A citação será pessoal** e **far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado**.

Parágrafo único. **Não encontrado** o acusado para ser citado, **o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum** para adoção do procedimento previsto em lei.

Não há citação por edital nos Juizados

Art. 67. A **intimação** far-se-á **por correspondência, com aviso de recebimento pessoal** ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será **obrigatoriamente identificado**, ou, sendo necessário, **por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória**, ou ainda por **qualquer meio idôneo de comunicação**.

Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência considerar-se-ão desde logo cientes as partes, os interessados e defensores.

Art. 68. Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, **constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado**, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado defensor público.

Seção II

Da Fase Preliminar

Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará **termo circunstanciado** e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários.

Parágrafo único. Ao **autor do fato** que, após a lavratura do termo, for **imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, NÃO SE IMPORÁ PRISÃO EM FLAGRANTE, NEM SE EXIGIRÁ FIANÇA**. Em caso de **violência doméstica**, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, seu **afastamento do lar**, domicílio ou local de convivência com a vítima.

Art. 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada data próxima, da qual ambos sairão cientes.

Art. 71. Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a Secretaria providenciará sua intimação e, se for o caso, a do responsável civil, na forma dos arts. 67 e 68 desta Lei.

Art. 72. Na **audiência preliminar**, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o **Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade**.

Art. 73. A **conciliação** será conduzida pelo **Juiz ou por conciliador** sob sua orientação.

Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da Justiça, recrutados, na forma da lei local, preferentemente entre bacharéis em Direito, **excluídos os que exerçam funções na administração da Justiça Criminal**.

Art. 74. A **COMPOSIÇÃO DOS DANOS CIVIS** será reduzida a **escrito** e, homologada pelo Juiz mediante **sentença irrecorrível**, **terá eficácia de título** a ser executado no juízo civil competente.

Parágrafo único. Tratando-se de **ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação**, o **acordo homologado ACARRETA A RENÚNCIA** ao direito de queixa ou representação.

Art. 75. **Não obtida a composição dos danos civis**, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de **exercer o direito de representação VERBAL**, que será reduzida a termo.

Parágrafo único. **O não oferecimento da representação na audiência preliminar NÃO IMPLICA DECADÊNCIA DO DIREITO, que poderá ser exercido no prazo** previsto em lei.

Art. 76. **[TRANSAÇÃO PENAL]** Havendo representação ou tratando-se de **crime de ação penal pública incondicionada**, não sendo caso de arquivamento, **o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas**, a ser especificada na proposta

§ 1º Nas hipóteses de ser a **pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade.**

§ 2º **Não se admitirá a proposta** se ficar comprovado:

I - ter sido o **autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade (PPL), por sentença definitiva;**

II - ter sido o **agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa**, nos termos deste artigo;

III - **não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida.**

§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do Juiz.

§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que **NÃO IMPORTARÁ EM REINCIDÊNCIA, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos.**

§ 5º **Da sentença** prevista no parágrafo anterior caberá a **apelação** referida no art. 82 desta Lei.

§ 6º A **imposição da sanção** de que trata o § 4º deste artigo **não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e NÃO TERÁ EFEITOS CIVIS, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo civil.**

SÚMULA SOBRE TRANSAÇÃO PENAL

Súmula vinculante 35-STF: A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 **NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL** e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial.

Seção III

Do Procedimento Sumariíssimo

Art. 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela ausência do autor do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no art. 76 desta Lei, o Ministério Público oferecerá ao Juiz, de imediato, **DENÚNCIA ORAL**, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis.

§ 1º Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência referido no art. 69 desta Lei, **com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente.**

§ 2º Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do art. 66 desta Lei.

§ 3º Na ação penal de iniciativa do ofendido poderá ser oferecida **QUEIXA ORAL**, cabendo ao Juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das providências previstas no parágrafo único do art. 66 desta Lei.

Art. 78. **Oferecida a denúncia ou queixa**, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará **citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento**, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados.

§ 1º Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos arts. 66 e 68 desta Lei e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou **apresentar requerimento para intimação, no mínimo 5 dias antes de sua realização.**

§ 2º Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos do art. 67 desta Lei para comparecerem à audiência de instrução e julgamento.

§ 3º As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista no art. 67 desta Lei.

Art. 79. No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75 desta Lei.

Art. 80. **NENHUM ATO SERÁ ADIADO**, determinando o Juiz, quando imprescindível, a condução coercitiva de quem deva comparecer.

Art. 81. **Aberta a audiência**, será dada a palavra ao **defensor para responder à acusação**, após o que o Juiz **receberá, ou não, a denúncia ou queixa**; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença.

§ 1º **Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento**, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.

§ 2º De todo o ocorrido na audiência será lavrado termo, assinado pelo Juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença.

§ 3º A **sentença, dispensado o relatório**, mencionará os elementos de convicção do Juiz.

Art. 82. Da **decisão de rejeição** da denúncia ou queixa e da sentença **caberá apelação**, que **poderá ser julgada por turma composta de 3 Juizes** em exercício no 1º grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

§ 1º A **apelação** será interposta no **prazo de 10 dias**, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, **da qual constarão as razões** e o pedido do recorrente.

§ 2º O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no **prazo de 10 dias.**

§ 3º As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética a que alude o § 3º do art. 65 desta Lei.

§ 4º As partes serão **intimadas** da data da sessão de julgamento **pela imprensa**.

§ 5º Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

APELAÇÃO	
CPP	LEI 9099
5 dias	10 dias
Razões podem ser apresentadas posteriormente: prazo de 8 dias (crime) ou 3 dias (contravenção)	Petição de interposição + razões no mesmo prazo

Art. 83. Cabem **embargos de declaração** quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por **ESCRITO OU ORALMENTE**, no **prazo de 5 dias**, contados da ciência da decisão.

§ 2º Os embargos de declaração **INTERROMPEM** o prazo para a interposição de recurso.

§ 3º **Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.**

Seção IV Da Execução

Art. 84. **Aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se-á mediante pagamento na Secretaria do Juizado.**

Parágrafo único. **Efetuada o pagamento, o Juiz declarará extinta a punibilidade**, determinando que a **condenação não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial.**

Art. 85. Não efetuado o pagamento de multa, será feita a conversão em pena privativa da liberdade, ou restritiva de direitos, nos termos previstos em lei.

Art. 86. A execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, ou de multa cumulada com estas, será processada perante o órgão competente, nos termos da lei.

Seção V Das Despesas Processuais

Art. 87. Nos casos de **homologação do acordo civil e aplicação de pena restritiva de direitos ou multa** (arts. 74 e 76, § 4º), **as despesas processuais serão reduzidas**, conforme dispuser lei estadual.

Seção VI Disposições Finais

Art. 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, **dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas.**

Súmula 542-STJ: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública INCONDICIONADA.

Art. 89. **[SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO]** Nos crimes em que a **pena mínima** cominada for **igual ou inferior a 1 ano**, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao **oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por 2 a 4 anos**, desde que o **acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena** (art. 77 do Código Penal).

Requisitos do Art.77 do CP:

I - o condenado **não** seja **reincidente** em crime **doloso**;

II - a **culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias** autorizem a **concessão do benefício**;

III - **Não seja indicada ou cabível a substituição por PRD.**

§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes **condições**:

I - **reparação do dano, salvo impossibilidade** de fazê-lo;

II - **proibição de frequentar determinados lugares**;

III - **proibição de ausentar-se da comarca** onde reside, **sem autorização** do Juiz;

IV - **comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente**, para informar e justificar suas atividades.

§ 2º O Juiz **poderá especificar outras condições** a que fica subordinada a suspensão, desde que **adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado**.

§ 3º A suspensão **será revogada** se, no curso do prazo, o beneficiário **VIER A SER PROCESSADO por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.**

§ 4º A suspensão **poderá ser revogada** se o acusado **VIER A SER PROCESSADO, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.**

§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade.

§ 6º **Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.**

§ 7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos.

REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA	REVOGAÇÃO FACULTATIVA
- Vier a ser processado por outro crime - Não repara o dano, salvo motivo justificado	- Vier a ser processado por contravenção - Descumpre qualquer outra condição

Art. 90. As disposições desta Lei não se aplicam aos processos penais cuja instrução já estiver iniciada.

Art. 90-A. As disposições desta Lei **não se aplicam no âmbito da Justiça Militar.**

Art. 91. Nos casos em que esta Lei passa a **exigir representação para a propositura da ação penal pública**, o ofendido ou seu representante legal será **intimado para oferecê-la no prazo de 30 dias, sob pena de decadência.**

Art. 92. Aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei.

Capítulo IV
Disposições Finais Comuns

Art. 93. Lei Estadual disporá sobre o Sistema de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, sua organização, composição e competência.

Art. 94. Os serviços de cartório poderão ser prestados, e as audiências realizadas fora da sede da Comarca, em bairros ou cidades a ela pertencentes, ocupando instalações de prédios públicos, de acordo com audiências previamente anunciadas.

Art. 95. Os Estados, Distrito Federal e Territórios criarão e instalarão os Juizados Especiais no **prazo de 6 meses**, a contar da vigência desta Lei.

Parágrafo único. No **prazo de 6 meses**, contado da publicação desta Lei, serão criados e instalados os Juizados Especiais Itinerantes, que deverão dirimir, prioritariamente, os conflitos existentes nas áreas rurais ou nos locais de menor concentração populacional.

SÚMULAS SOBRE SURSIS PROCESSUAL

STF

Súmula 696-STF: Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o Juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal

Súmula 723-STF: Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o **aumento mínimo de 1/6** for **superior a 1 ano**.

STJ

Súmula 243-STJ: O benefício da suspensão do processo **não é aplicável** em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, **ultrapassar** o limite de **01 ano**.

Súmula 337-STJ: É cabível a suspensão condicional do processo na **desclassificação do crime e na procedência parcial** da pretensão punitiva.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 03: SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

1) É possível a revogação da suspensão condicional do processo, ainda que expirado o período da suspensão do curso do processo, desde que comprovado que houve o descumprimento das condições impostas ou que o beneficiado passou a ser processado por outro crime no curso do prazo da suspensão.

4) Não é possível aplicar a suspensão condicional do processo nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher.

5) É admissível a fixação de penas restritivas de direito como condição para a suspensão condicional do processo, desde que observados os princípios da adequação e da proporcionalidade.

6) É inadmissível a fixação de prestação de serviços à comunidade ou de prestação pecuniária, que têm caráter de sanção penal, como condição para a suspensão condicional

do processo.

7) A suspensão condicional do processo **não é direito público subjetivo** do réu, mas um poder-dever do Ministério Público, e o magistrado, caso discorde do não oferecimento da benesse, deve aplicar, por analogia, a norma do art. 28 do CPP e remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça. (A suspensão condicional do processo é solução de consenso e **NÃO DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO**. STJ. 5ª Turma. AgRg no RHC 91265/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 27/02/2018)

9) É inadmissível o pleito da suspensão condicional do processo após a prolação da sentença, ressalvadas as hipóteses de desclassificação ou procedência parcial da pretensão punitiva estatal.

10) A extinção da punibilidade do agente pelo cumprimento das condições do sursis processual, operada em processo anterior, **não pode ser sopesada em seu desfavor como maus antecedentes, personalidade do agente e conduta social**.

11) O descumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, conquanto não se preste a fundamentar o aumento da pena-base no tocante à personalidade do agente, pode justificar validamente a exasperação com base na conduta social, ensejando, do mesmo modo, a majoração da pena em igual patamar.

EDIÇÃO N. 93: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS - I

1) Compete aos Tribunais de Justiça ou aos Tribunais Regionais Federais o julgamento dos pedidos de **habeas corpus** quando a autoridade coatora for Turma Recursal dos Juizados Especiais.

2) A aceitação pelo paciente do benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95, **não inviabiliza a impetração de habeas corpus nem prejudica seu exame**, tendo em vista a possibilidade de se retomar o curso da ação penal caso as condições impostas sejam descumpridas.

3) No âmbito dos Juizados Especiais Criminais, **não se exige a intimação pessoal do defensor público**, admitindo-se a intimação na sessão de julgamento ou pela imprensa oficial.

4) Não há óbice a que se estabeleçam, no prudente uso da faculdade judicial disposta no art. 89, § 2º, da Lei n. 9.099/1995, obrigações equivalentes, do ponto de vista prático, a sanções penais (tais como a prestação de serviços comunitários ou a prestação pecuniária), mas que, para os fins do sursis processual, se apresentam tão somente como condições para sua incidência. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 TEMA 930)

5) A perda do valor da fiança constitui legítima condição do sursis processual, nos termos do art. 89, § 2º, da Lei n. 9.099/95.

7) **A transação penal NÃO TEM NATUREZA JURÍDICA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL**, NÃO gera efeitos para fins de REINICIÊNCIA e MAUS ANTECEDENTES e, por se tratar de submissão voluntária à sanção penal, não significa reconhecimento da culpabilidade penal nem da responsabilidade civil.

9) O **prazo de 5 anos** para a concessão de nova transação penal, previsto no art. 76, § 2º, inciso II, da Lei n. 9.099/95, aplica-se, por analogia, à suspensão condicional do processo.

11) Nos casos de aplicação da Súmula n. 337/STJ, os autos devem ser encaminhados ao Ministério Público para que se manifeste sobre a possibilidade de suspensão condicional do

processo ou de transação penal.

EDIÇÃO N. 96: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS - II

1) A Lei n. 10.259/01, ao considerar como infrações de menor potencial ofensivo as contravenções e os crimes a que a lei comine pena máxima **não superior a 2 anos**, não alterou o requisito objetivo exigido para a concessão da suspensão condicional do processo prevista no art. 89 da Lei n. 9.099/95, que continua sendo aplicado apenas aos crimes cuja pena mínima **não seja superior a 1 ano**.

2) É cabível a suspensão condicional do processo e a transação penal aos delitos que preveem a pena de multa alternativamente à privativa de liberdade, ainda que o preceito secundário da norma legal comine pena mínima **superior a 1 ano**.

3) A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada.

4) Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - TEMA 920)

5) Opera-se a preclusão se o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo ou de transação penal se der após a prolação da sentença penal condenatória.

7) A existência de inquérito policial em curso não é circunstância idônea a obstar o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo.

9) É constitucional o art. 90-A da Lei n. 9.099/95, que veda a aplicação desta aos crimes militares.

10) Na hipótese de apuração de delitos de menor potencial ofensivo, **deve-se considerar a soma das penas máximas** em abstrato em concurso material, ou, ainda, a **devida exasperação**, no caso de crime continuado ou de concurso formal, e ao se verificar que o resultado da adição é superior a dois anos, afasta-se a competência do Juizado Especial Criminal.

11) **O crime de uso de entorpecente para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, é de menor potencial ofensivo, o que determina a competência do juizado especial estadual, já que ele não está previsto em tratado internacional e o art. 70 da Lei n. 11.343/06 não o inclui dentre os que devem ser julgados pela justiça federal.**

12) A conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 admite tanto a transação penal quanto a suspensão condicional do processo.

ENUNCIADOS CRIMINAIS DO FONAJE

ENUNCIADO 1 – A ausência injustificada do autor do fato à audiência preliminar implicará em vista dos autos ao Ministério Público para o procedimento cabível.

ENUNCIADO 2 – **O Ministério Público, oferecida a representação em Juízo, poderá propor diretamente a transação penal, independentemente do comparecimento da vítima à audiência preliminar**

ENUNCIADO 8 – **A multa deve ser fixada em dias-multa, tendo em vista o art. 92 da Lei 9.099/95, que determina a aplicação subsidiária dos Códigos Penal e de Processo Penal.**

NUNCIADO 9 – **A intimação do autor do fato para a audiência preliminar deve conter a advertência da necessidade de acompanhamento de advogado e de que, na sua falta, ser-lhe-á nomeado Defensor Público.**

ENUNCIADO 10 – **Havendo conexão entre crimes da competência do Juizado Especial e do Juízo Penal Comum, prevalece a competência deste.**

ENUNCIADO 13 – **É cabível o encaminhamento de proposta de transação por carta precatória**

ENUNCIADO 16 – **Nas hipóteses em que a condenação anterior não gera reincidência, é cabível a suspensão condicional do processo.**

ENUNCIADO 17 – **É cabível, quando necessário, interrogatório por carta precatória, por não ferir os princípios que regem a Lei 9.099/95**

ENUNCIADO 18 – Na hipótese de fato complexo, as peças de informação deverão ser encaminhadas à Delegacia Policial para as diligências necessárias. Retornando ao Juizado e sendo o caso do artigo 77, parágrafo 2.º, da Lei n. 9.099/95, as peças serão encaminhadas ao Juízo Comum.

ENUNCIADO 20 – **A proposta de transação de pena restritiva de direitos é cabível, mesmo quando o tipo em abstrato só comporta pena de multa.**

ENUNCIADO 22 – **Na vigência do sursis, decorrente de condenação por contravenção penal, não perderá o autor do fato o direito à suspensão condicional do processo por prática de crime posterior.**

ENUNCIADO 25 – O início do prazo para o exercício da representação do ofendido começa a contar do dia do conhecimento da autoria do fato, observado o disposto no Código de Processo Penal ou legislação específica. **Qualquer manifestação da vítima que denote intenção de representar vale como tal para os fins do art. 88 da Lei 9.099/95.**

ENUNCIADO 27 – **Em regra não devem ser expedidos ofícios para órgãos públicos, objetivando a localização de partes e testemunhas nos Juizados Criminais.**

ENUNCIADO 31 – **O conciliador ou juiz leigo não está incompatibilizado nem impedido de exercer a advocacia, exceto perante o próprio Juizado Especial em que atue ou se pertencer aos quadros do Poder Judiciário.**

ENUNCIADO 32 – O Juiz ordenará a intimação da vítima para a audiência de suspensão do processo como forma de facilitar a reparação do dano, nos termos do art. 89, parágrafo 1º, da Lei 9.099/95.

ENUNCIADO 33 – Aplica-se, por analogia, o artigo 49 do Código de Processo Penal no caso da vítima não representar contra um dos autores do fato.

ENUNCIADO 34 – **Atendidas as peculiaridades locais, o termo circunstanciado poderá ser lavrado pela Polícia Civil ou Militar.**

ENUNCIADO 37 – **O acordo civil de que trata o art. 74 da Lei nº 9.099/1995 poderá versar sobre qualquer valor ou matéria**

ENUNCIADO 42 – A oitiva informal dos envolvidos e de testemunhas, colhida no âmbito do Juizado Especial Criminal, poderá ser utilizada como peça de informação para o procedimento.

ENUNCIADO 43 – O acordo em que o objeto for obrigação de fazer ou não fazer deverá conter cláusula penal em valor certo, para facilitar a execução cível.

ENUNCIADO 44 – **No caso de transação penal homologada e não cumprida, o decurso do prazo prescricional provoca a declaração de extinção de punibilidade pela prescrição da**

pretensão punitiva.

ENUNCIADO 48 – O recurso em sentido estrito é incabível em sede de Juizados Especiais Criminais.

ENUNCIADO 51 – A remessa dos autos ao juízo comum, na hipótese do art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95 (ENUNCIADO 64), exaure a competência do Juizado Especial Criminal, que não se restabelecerá com localização do acusado

ENUNCIADO 52 – A remessa dos autos ao juízo comum, na hipótese do art. 77, parágrafo 2º, da Lei 9.099/95 (ENUNCIADO 18), exaure a competência do Juizado Especial Criminal, que não se restabelecerá ainda que afastada a complexidade.

ENUNCIADO 53 – No Juizado Especial Criminal, o recebimento da denúncia, na hipótese de suspensão condicional do processo, deve ser precedido da resposta prevista no art. 81 da Lei 9.099/95.

ENUNCIADO 54 (Substitui o Enunciado 24) – O processamento de medidas despenalizadoras, aplicáveis ao crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97, por força do parágrafo único do art. 291 da mesma Lei, não compete ao Juizado Especial Criminal.

ENUNCIADO 58 – A transação penal poderá conter cláusula de renúncia à propriedade do objeto apreendido

ENUNCIADO 59 – O juiz decidirá sobre a destinação dos objetos apreendidos e não reclamados no prazo do art. 123 do CPP

ENUNCIADO 60 – Exceção da verdade e questões incidentais não afastam a competência dos Juizados Especiais, se a hipótese não for complexa

ENUNCIADO 62 – O Conselho da Comunidade poderá ser beneficiário da prestação pecuniária e deverá aplicá-la em prol da execução penal e de programas sociais, em especial daqueles que visem a prevenção da criminalidade

ENUNCIADO 63 – As entidades beneficiárias de prestação pecuniária, em contrapartida, deverão dar suporte à execução de penas e medidas alternativas

ENUNCIADO 64 – Verificada a impossibilidade de citação pessoal, ainda que a certidão do Oficial de Justiça seja anterior à denúncia, os autos serão remetidos ao juízo comum após o oferecimento desta

ENUNCIADO 66 – É direito do réu assistir à inquirição das testemunhas, antes de seu interrogatório, ressalvado o disposto no artigo 217 do Código de Processo Penal. No caso excepcional de o interrogatório ser realizado por precatória, ela deverá ser instruída com cópia de todos os depoimentos, de que terá ciência o réu

ENUNCIADO 67 – A possibilidade de aplicação de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículos automotores por até cinco anos (art. 293 da Lei nº 9.503/97), perda do cargo, inabilitação para exercício de cargo, função pública ou mandato eletivo ou outra sanção diversa da privação da liberdade, não afasta a competência do Juizado Especial Criminal

ENUNCIADO 68 – É cabível a substituição de uma modalidade de pena restritiva de direitos por outra, aplicada em sede de transação penal, pelo juízo do conhecimento, a requerimento do interessado, ouvido o Ministério Público

ENUNCIADO 70 – O conciliador ou o juiz leigo podem presidir audiências preliminares nos Juizados Especiais Criminais, propondo conciliação e encaminhamento da proposta de transação

ENUNCIADO 71 (Substitui o Enunciado 47) – A expressão conciliação prevista no artigo 73 da Lei 9.099/95 abrange o

acordo civil e a transação penal, podendo a proposta do Ministério Público ser encaminhada pelo conciliador ou pelo juiz leigo, nos termos do artigo 76, § 3º, da mesma Lei

ENUNCIADO 72 – A proposta de transação penal e a sentença homologatória devem conter obrigatoriamente o tipo infracional imputado ao autor do fato, independentemente da capitulação ofertada no termo circunstanciado

ENUNCIADO 73 – O juiz pode deixar de homologar transação penal em razão de atipicidade, ocorrência de prescrição ou falta de justa causa para a ação penal, equivalendo tal decisão à rejeição da denúncia ou queixa

ENUNCIADO 74 (Substitui o enunciado 69) – A prescrição e a decadência não impedem a homologação da composição civil

ENUNCIADO 75 – É possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado pela projeção da pena a ser aplicada ao caso concreto

ENUNCIADO 76 – A ação penal relativa à contravenção de vias de fato dependerá de representação

ENUNCIADO 77 – O juiz pode alterar a destinação das medidas penais indicadas na proposta de transação penal

ENUNCIADO 81 – O relator, nas Turmas Recursais Criminais, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado, ou julgar extinta a punibilidade, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de 5 dias

ENUNCIADO 82 – O autor do fato previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 deverá ser encaminhado à autoridade policial para as providências do art. 48, §2º da mesma Lei

ENUNCIADO 83 – Ao ser aplicada a pena de advertência, prevista no art. 28, I, da Lei nº 11.343/06, sempre que possível deverá o juiz se fazer acompanhar de profissional habilitado na questão sobre drogas

ENUNCIADO 85 – Aceita a transação penal, o autor do fato previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 deve ser advertido expressamente para os efeitos previstos no parágrafo 6º do referido dispositivo legal

ENUNCIADO 86 (Substitui o Enunciado 6) – Em caso de não oferecimento de proposta de transação penal ou de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público, aplica-se, por analogia, o disposto no art. 28 do CPP

ENUNCIADO 87 (Substitui o Enunciado 15) – O Juizado Especial Criminal é competente para a execução das penas ou medidas aplicadas em transação penal, salvo quando houver central ou vara de penas e medidas alternativas com competência específica

ENUNCIADO 89 (Substitui o Enunciado 36) – Havendo possibilidade de solução de litígio de qualquer valor ou matéria subjacente à questão penal, o acordo poderá ser reduzido a termo no Juizado Especial Criminal e encaminhado ao juízo competente

ENUNCIADO 91 – É possível a redução da medida proposta, autorizada no art. 76, § 1º da Lei nº 9.099/1995, pelo juiz deprecado

ENUNCIADO 92 – É possível a adequação da proposta de transação penal ou das condições da suspensão do processo no juízo deprecado ou no juízo da execução, observadas as circunstâncias pessoais do beneficiário

ENUNCIADO 93 – É cabível a expedição de precatória para citação, apresentação de defesa preliminar e proposta de suspensão do processo no juízo deprecado. Aceitas as condições, o juízo deprecado comunicará ao deprecante o qual,

recebendo a denúncia, deferirá a suspensão, a ser cumprida no juízo deprecado

ENUNCIADO 94 – **A Lei nº 11.343/2006 não descriminalizou a conduta de posse ilegal de drogas para uso próprio**

ENUNCIADO 95 – A abordagem individualizada multidisciplinar deve orientar a escolha da pena ou medida dentre as previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, não havendo gradação no rol

ENUNCIADO 96 – **O prazo prescricional previsto no art. 30 da Lei nº 11.343/2006 aplica-se retroativamente aos crimes praticados na vigência da lei anterior**

ENUNCIADO 97 – **É possível a decretação, como efeito secundário da sentença condenatória, da perda dos veículos utilizados na prática de crime ambiental da competência dos Juizados Especiais Criminais**

ENUNCIADO 98 – Os crimes previstos nos artigos 309 e 310 da Lei nº 9503/1997 são de perigo concreto

ENUNCIADO 99 – **Nas infrações penais em que haja vítima determinada, em caso de desinteresse desta ou de composição civil, deixa de existir justa causa para ação penal**

ENUNCIADO 100 – A procuração que instrui a ação penal privada, no Juizado Especial Criminal, deve atender aos requisitos do art. 44 do CPP

ENUNCIADO 101 – É irrecurável a decisão que defere o arquivamento de termo circunstanciado a requerimento do Ministério Público, devendo o relator proceder na forma do ENUNCIADO 81

ENUNCIADO 102 – **As penas restritivas de direito aplicadas em transação penal são fungíveis entre si**

ENUNCIADO 103 – A execução administrativa da pena de multa aplicada na sentença condenatória poderá ser feita de ofício pela Secretaria do Juizado ou Central de Penas

ENUNCIADO 104 – A intimação da vítima é dispensável quando a sentença de extinção da punibilidade se embasar na declaração prévia de desinteresse na persecução penal

ENUNCIADO 105 – **É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que extinguem sua punibilidade**

ENUNCIADO 106 – **A audiência preliminar será sempre individual**

ENUNCIADO 107 – **A advertência de que trata o art. 28, I da Lei nº 11.343/06, uma vez aceita em transação penal pode ser ministrada a mais de um autor do fato ao mesmo tempo, por profissional habilitado, em ato designado para data posterior à audiência preliminar**

ENUNCIADO 108 – O Art. 396 do CPP não se aplica no Juizado Especial Criminal regido por lei especial (Lei nº. 9.099/95) que estabelece regra própria

ENUNCIADO 109 – Substitui o Enunciado 65 – Nas hipóteses do artigo 363, § 1º e § 4º do Código de Processo Penal, aplica-se o parágrafo único do artigo 66 da Lei nº 9.099/95

ENUNCIADO 110 – No Juizado Especial Criminal **é cabível a citação com hora certa**

ENUNCIADO 111 – O princípio da ampla defesa deve ser assegurado também na fase da transação penal

ENUNCIADO 112 (Substitui o Enunciado 90) – **Na ação penal de iniciativa privada, cabem transação penal e a suspensão condicional do processo, mediante proposta do Ministério Público**

ENUNCIADO 113 (Substitui o Enunciado 35) – Até a prolação da sentença é possível declarar a extinção da punibilidade do autor do fato pela renúncia expressa da vítima ao direito de representação ou pela conciliação

ENUNCIADO 114 – **A Transação Penal poderá ser proposta até o final da instrução processual**

ENUNCIADO 115 – A restrição de nova transação do art. 76, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, não se aplica ao crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006

ENUNCIADO 116 – **Na Transação Penal deverão ser observados os princípios da justiça restaurativa, da proporcionalidade, da dignidade, visando a efetividade e adequação**

ENUNCIADO 117 – **A ausência da vítima na audiência, quando intimada ou não localizada, importará renúncia tácita à representação**

ENUNCIADO 118 – Somente a reincidência específica autoriza a exasperação da pena de que trata o parágrafo quarto do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006

ENUNCIADO 119 – **É possível a mediação no âmbito do Juizado Especial Criminal**

ENUNCIADO 120 – **O concurso de infrações de menor potencial ofensivo não afasta a competência do Juizado Especial Criminal, ainda que o somatório das penas, em abstrato, ultrapasse 2 anos**

ENUNCIADO 121 – **As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e suas consequências, à exceção da fiança, são aplicáveis às infrações penais de menor potencial ofensivo para as quais a lei cominar em tese pena privativa de liberdade**

ENUNCIADO 122 (Substitui o Enunciado 61) – O processamento de medidas despenalizadoras previstas no artigo 94 da Lei 10.741/03, relativamente aos crimes cuja pena máxima não supere 02 anos, compete ao Juizado Especial Criminal

ENUNCIADO 123 – **O mero decurso do prazo da suspensão condicional do processo sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente**

ENUNCIADO 124 – A reincidência decorrente de sentença condenatória e a existência de transação penal anterior, ainda que por crime de outra natureza ou contravenção, não impedem a aplicação das medidas despenalizadoras do artigo 28 da Lei 11.343/06 em sede de transação penal

ENUNCIADO 125 – É cabível, no Juizado Especial Criminal, a intimação por edital da sentença penal condenatória, quando não localizado o réu

ENUNCIADO 126 – A condenação por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/06 não enseja registro para efeitos de antecedentes criminais e reincidência.

ENUNCIADO 127 – A fundamentação da sentença ou do acórdão criminal poderá ser feita oralmente, em sessão, audiência ou gabinete, com gravação por qualquer meio eletrônico ou digital, consignando-se por escrito apenas a dosimetria da pena e o dispositivo

LEI 7210/84 - LEP

PRINCÍPIOS DA EXECUÇÃO PENAL	
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE	Art. 3º, LEP: Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. OBS: O que é o princípio da less eligibility? O princípio da <i>less eligibility</i> surgiu no Reino Unido, no século XIX, e determina que as condições de vida no cárcere devem ser acentuadamente piores que as condições de vida dos mais precários trabalhadores livres, para que preserve seu caráter punitivo e se mantenha devidamente dissuasor diante do custo da opção de delinquir. O cárcere se torna um “espaço de não direito” e um locus de relativização da universalidade dos direitos humanos.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA (OU IGUALDADE)	Art. 3º, parágrafo único, LEP: Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Admite-se distinção humanitária (em razão de condições de saúde), etária ou sexual, ou seja, deve existir uma igualdade substancial. OBS: O fato de o reeducando ser estrangeiro, por si só, não é motivo suficiente para inviabilizar os benefícios da execução penal.
PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL	Art. 5º, LEP: Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal. A individualização da pena deve ser observada em três momentos: a) Legislativo: cominação da pena. b) Sentença: aplicação da pena. c) Execução: cumprimento da pena.
PRINCÍPIO DA JURISDICIONALIDADE (OU JURISDIÇÃO)	Os incidentes da execução penal serão decididos pelo Poder Judiciário.
PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL	O processo de execução deve observar ampla defesa, contraditório, publicidade, etc.
PRINCÍPIO DA HUMANIDADE (OU HUMANIZAÇÃO) DAS PENAS	Respeito à dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, são vedadas as penas de morte (salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX, CF), de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis, bem como é assegurado aos presos o respeito à sua integridade física e moral.
	Busca-se, durante a execução, a ressocialização do preso (prevenção especial

PRINCÍPIO DA REEDUCAÇÃO (OU RESSOCIALIZAÇÃO)

positiva).

Instrumentos de ressocialização:

a) Progressão.
b) Livramento condicional.
c) Saída temporária.
d) Trabalho penitenciário e estudo com remição.
e) Art. 11, LEP: A assistência será:
I - material;
II - à saúde;
III - jurídica;
IV - educacional;
V - social;
VI - religiosa.

PRINCÍPIO DO NUMERUS CLAUSUS

Trata-se de princípio de organização segundo o qual a cada nova entrada no sistema penitenciário deve corresponder uma nova saída, jamais ultrapassando a capacidade máxima de lotação da unidade

ESPÉCIES:

- **Numerus clausus Preventivo:** relaciona-se ao agente que ainda não adentrou no sistema, de forma que ficará em prisão domiciliar até que haja nova vaga na penitenciária.

- **Numerus clausus Direto:** relaciona-se ao agente que já está no sistema, deferindo-se indulto ou prisão domiciliar àqueles mais próximos da liberdade.

- **Numerus clausus Progressivo:** relaciona-se ao agente que já está no sistema, de forma que aquele que estiver em regime mais rigoroso seria transferido para um regime intermediário e, posteriormente, para o regime aberto ou prisão domiciliar.

O princípio do *numerus clausus* (número fechado) é uma das grandes novidades em debate no âmbito da teoria crítica em execução penal e já ocupa a pauta do Conselho Nacional de Justiça, pois toca diretamente o tema da superlotação carcerária e o princípio da legalidade na execução. O tema vem sendo trabalhado pelo Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro Rodrigo Duque Estrada Roig (Execução Penal: teoria crítica. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 87 e ss.)

TÍTULO I

Do Objeto e da Aplicação da Lei de Execução Penal

Art. 1º A execução penal tem por **objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.**

PENA	MEDIDA DE SEGURANÇA	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
Finalidades:	Finalidade essencial-	Finalidades:

a) Prevenção especial. b) Retribuição. c) Ressocialização.	mente preventiva.	a) Integração social do adolescente. b) Garantia de seus direitos individuais e sociais.
Aplica-se a LEP.	Aplica-se a LEP.	Aplica-se o ECA e leis correlatas, jamais a LEP.

Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal.

Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária.

Art. 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.

Parágrafo único. **Não haverá qualquer distinção** de natureza racial, social, religiosa ou política.

Art. 4º O Estado deverá **recorrer à cooperação da comunidade** nas atividades de execução da pena e da medida de segurança.

TÍTULO II

Do Condenado e do Internado

CAPÍTULO I

Da Classificação

Art. 5º Os condenados serão classificados, **segundo os seus antecedentes e personalidade**, para orientar a individualização da execução penal.

Art. 6º A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório.

Art. 7º A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada estabelecimento, será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 chefes de serviço, 1 psiquiatra, 1 psicólogo e 1 assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade.

Parágrafo único. Nos demais casos a Comissão atuará junto ao Juízo da Execução e será integrada por fiscais do serviço social.

Art. 8º O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será submetido a **exame criminológico** para a **obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução**.

Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime **semi-aberto**.

Art. 9º A Comissão, no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá:

I - entrevistar pessoas;

II - requisitar, de repartições ou estabelecimentos privados, dados e informações a respeito do condenado;

III - realizar outras diligências e exames necessários.

Art. 9º-A. Os condenados por crime **praticado, dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa**, ou por qualquer dos **crimes previstos no art. 1º da Lei nº 8.072/90 (CRIMES HEDIONDOS)**, serão submetidos, **obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA - ácido desoxirribonucleico**, por técnica adequada e indolor.

§ 1º A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo.

§ 1º-A. A **regulamentação** deverá fazer **constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos**, observando as melhores práticas da genética forense. (LEI 13964/19)

§ 2º A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético.

§ 3º Deve ser **viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado**, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. (LEI 13964/19)

§ 4º O **condenado** pelos crimes previstos no caput deste artigo que **não tiver sido submetido à identificação do perfil genético** por ocasião do **ingresso** no estabelecimento prisional deverá ser **submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena**. (LEI 13964/19)

§ 8º **CONSTITUI FALTA GRAVE a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético**. (LEI 13964/19)

CAPÍTULO II

Da Assistência

SEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 10. A **assistência** ao preso e ao internado é dever do Estado, **objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade**.

Parágrafo único. A assistência **estende-se ao egresso**.

Art. 11. A assistência será:

I - material;

II - à saúde;

III - jurídica;

IV - educacional;

V - social;

VI - religiosa.

SEÇÃO II

Da Assistência Material

Art. 12. A **assistência material** ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de **alimentação, vestuário e instalações higiênicas**.

Art. 13. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela Administração.

SEÇÃO III

Da Assistência à Saúde

Art. 14. A **assistência à saúde** do preso e do internado de **caráter preventivo e curativo**, compreenderá **atendimento médico, farmacêutico e odontológico**.

§ 2º Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.

§ 3º Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido.

SEÇÃO IV

Da Assistência Jurídica

Art. 15. A **assistência jurídica** é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado.

Art. 16. As Unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica, integral e gratuita, **pela Defensoria Pública**, dentro e fora dos estabelecimentos penais.

§ 1º As Unidades da Federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública, no exercício de suas funções, dentro e fora dos estabelecimentos penais.

§ 2º Em todos os estabelecimentos penais, haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo Defensor Público.

§ 3º Fora dos estabelecimentos penais, serão implementados Núcleos Especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus, sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem recursos financeiros para constituir advogado.

SEÇÃO V

Da Assistência Educacional

Art. 17. A **assistência educacional** compreenderá a **instrução escolar e a formação profissional** do preso e do internado.

Art. 18. **O ensino de 1º grau será obrigatório**, integrando-se no sistema escolar da Unidade Federativa.

Art. 18-A. O **ensino médio, regular ou supletivo**, com formação geral ou educação profissional de nível médio, **será implantado nos presídios, em obediência ao preceito constitucional de sua universalização**.

§ 1º O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido, administrativa e financeiramente, com o apoio da União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou administração penitenciária.

§ 2º Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cur-sos supletivos de educação de jovens e adultos.

§ 3º A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino, o atendimento aos presos e às presas.

Art. 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico.

Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição.

Art. 20. As atividades educacionais **podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares**, que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados.

Art. 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos.

Art. 21-A. O censo penitenciário deverá apurar:

I - o nível de escolaridade dos presos e das presas;

II - a existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número de presos e presas atendidos;

III - a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos;

IV - a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo;

V - outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e presas.

SEÇÃO VI

Da Assistência Social

Art. 22. A **assistência social** tem por finalidade **amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade**.

Art. 23. Incumbe ao serviço de assistência social:

I - conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames;

II - relatar, por escrito, ao Diretor do estabelecimento, os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido;

III - acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias;

IV - promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação;

V - promover a orientação do assistido, na fase final do cumprimento da pena, e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade;

VI - providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho;

VII - orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima.

SEÇÃO VII

Da Assistência Religiosa

Art. 24. A **assistência religiosa**, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa.

§ 1º No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos.

§ 2º Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa.

SEÇÃO VIII

Da Assistência ao Egresso

Art. 25. A **assistência ao egresso** consiste:

I - na **orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade**;

II - na **concessão**, se necessário, **de alojamento e alimentação**, em estabelecimento adequado, pelo **prazo de 2 meses**.

Parágrafo único. O **prazo** estabelecido no inciso II **poderá ser prorrogado uma única vez**, comprovado, por declaração do assistente social, o empenho na obtenção de emprego.

Art. 26. Considera-se **egresso** para os efeitos desta Lei:

I - o **liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento**;

II - o **liberado condicional, durante o período de prova**.

Art. 27. O serviço de assistência social **colaborará** com o egresso **para a obtenção de trabalho**.

CAPÍTULO III

Do Trabalho

SEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 28. O trabalho do condenado, como **dever social e condição de dignidade humana**, terá **finalidade educativa e produtiva**.

§ 1º Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene.

§ 2º O trabalho do preso **NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DA CLT**.

Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, **não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo**.

§ 1º O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender:

a) à **indenização dos danos** causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios;

b) à **assistência à família**;

c) a **pequenas despesas pessoais**;

d) ao **ressarcimento ao Estado** das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores.

§ 2º Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para constituição do pecúlio, em Caderneta de Poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade.

Art. 30. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade **não serão remuneradas**.

SEÇÃO II

Do Trabalho Interno

Art. 31. O condenado à PPL **está obrigado ao trabalho** na medida de suas aptidões e capacidade.

Parágrafo único. Para o **preso provisório, o trabalho NÃO É OBRIGATÓRIO e SÓ poderá ser executado NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO**.

TRABALHO	
Em regra, obrigatório	Não estão obrigados a trabalhar: - Preso provisório - Preso político (art. 200)
Remuneração não inferior a 3/4 do s-m	
Não sujeição ao regime da CLT	
Jornada não inferior a 6 nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados	

Art. 32. Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado.

§ 1º **Deverá ser limitado**, tanto quanto possível, o **artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo**.

§ 2º Os **maiores de 60 anos** poderão solicitar **ocupação adequada à sua idade**.

§ 3º Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado.

Art. 33. A jornada normal de trabalho **não será inferior a 6 nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados**.

Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal.

Art. 34. O trabalho **poderá ser gerenciado** por fundação, ou empresa pública, com autonomia administrativa, e terá por **objetivo a formação profissional do condenado**.

§ 1º. Nessa hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção, com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada.

§ 2º Os governos federal, estadual e municipal **poderão celebrar convênio com a iniciativa privada**, para implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos presídios.

Art. 35. Os órgãos da Administração Direta ou Indireta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e dos Municípios adquirirão, **com dispensa de concorrência pública**, os bens ou produtos do trabalho prisional, **sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares**.

Parágrafo único. Todas as importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública a que alude o artigo anterior ou, na sua falta, do estabelecimento penal.

SEÇÃO III

Do Trabalho Externo

Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em **regime fechado somente em SERVIÇO OU OBRAS PÚBLICAS realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas**, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.

§ 1º O **limite máximo** do número de presos será de **10%** do total de empregados na obra.

§ 2º Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho.

§ 3º A prestação de **trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso**.

Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser **autorizada pela direção do estabelecimento**, **dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena**.

Parágrafo único. **Revogar-se-á** a autorização de trabalho externo ao preso que vier a **praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos** estabelecidos neste artigo.

CAPÍTULO IV

Dos Deveres, dos Direitos e da Disciplina

SEÇÃO I

Dos Deveres

Art. 38. Cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena.

Art. 39. Constituem **deveres** do condenado:

I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença;

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

III - urbanidade e respeito no trato com os demais condenados;

IV - **conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina**;

V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;

VI - submissão à sanção disciplinar imposta;

VII - indenização à vítima ou aos seus sucessores;

VIII - **indenização ao Estado**, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho;

IX - **higiene pessoal e asseio da cela** ou alojamento;

X - conservação dos objetos de uso pessoal.

Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo.

SEÇÃO II

Dos Direitos

Art. 40 - Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios.

Art. 41 - Constituem **direitos** do preso:

I - alimentação suficiente e vestuário;

II - atribuição de trabalho e sua remuneração;

III - **Previdência Social**;

IV - constituição de pecúlio;

V - **proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação**;

VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena;

VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa;

VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo;

IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado;

X - **visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados**;

XI - **chamamento nominal**;

XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena;

XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento;

XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito;

XV - **contato com o mundo exterior** por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que **não comprometam a moral e os bons costumes**;

XVI - **atestado de pena a cumprir, emitido anualmente**, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente.

Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV **poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento**.

Art. 58. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos **não poderão exceder a 30 dias**, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado.

Art. 42 - Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança, no que couber, o disposto nesta Seção.

Art. 43 - É garantida a **liberdade de contratar médico de confiança pessoal** do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de **orientar e acompanhar o tratamento**.

Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas pelo Juiz da execução.

SEÇÃO III

Da Disciplina

SUBSEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 44. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho.

Parágrafo único. **Estão sujeitos à disciplina o condenado à PPL ou PRD e o preso provisório.**

Art. 45. **Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar.**

§ 1º As sanções **não poderão colocar em perigo a integridade física e moral** do condenado.

§ 2º **É VEDADO** o emprego de **cela escura**.

§ 3º São **VEDADAS** as **SANÇÕES COLETIVAS**.

Art. 46. O condenado ou denunciado, no início da execução da pena ou da prisão, será cientificado das normas disciplinares.

Art. 47. O poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares.

Art. 48. Na execução das penas restritivas de direitos, o **poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa** a que estiver sujeito o condenado.

Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade representará ao Juiz da execução para os fins dos artigos 118, inciso I, 125, 127, 181, §§ 1º, letra d, e 2º desta Lei.

SUBSEÇÃO II

Das Faltas Disciplinares

Art. 49. As faltas disciplinares classificam-se em **leves, médias e graves**. A **legislação local especificará as leves e médias**, bem assim as respectivas sanções.

Parágrafo único. **Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada.**

Art. 50. **Comete falta grave** o condenado à **PPL** que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II - fugir;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei (**obediência e execução do trabalho**).

VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. (LEI 13964/19)

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório.

EXECUÇÃO PENAL	
Consequências decorrentes da prática de FALTA GRAVE:	
ATRAPALHA	NÃO INTERFERE
· PROGRESSÃO: interrompe o	· LIVRAMENTO CONDICI-

prazo para a progressão de regime. · REGRESSÃO: acarreta a regressão de regime. · SAÍDAS: revogação das saídas temporárias. · REMIÇÃO: revoga até 1/3 do tempo remido. · RDD: pode sujeitar o condenado ao RDD. · DIREITOS: suspensão ou restrição de direitos. · ISOLAMENTO: na própria cela ou em local adequado.	ONAL: não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional (Súmula 441-STJ). · INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA: não interfere no tempo necessário à concessão de indulto e comutação da pena, salvo se o requisito for expressamente previsto no decreto presidencial.
---	---

*Tabela retirada do site www.dizerdireito.com.br

Art. 51. **Comete falta grave** o condenado à **PRD** que:

I - descumprir, injustificadamente, a restrição imposta;

II - retardar, injustificadamente, o cumprimento da obrigação imposta;

III - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei (**obediência e execução do trabalho**).

Art. 52. A prática de fato previsto como **crime doloso** constitui **falta grave** e, quando **ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas**, sujeitará o **preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro**, sem prejuízo da sanção penal, ao **regime disciplinar diferenciado (RDD)**, com as seguintes **características**: (LEI 13964/19)

I - duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie; (LEI 13964/19)

II - recolhimento em cela individual; (LEI 13964/19)

III - visitas quinzenais, de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com **duração de 2 horas**; (LEI 13964/19)

IV - direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos, desde que **não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso**; (LEI 13964/19)

V - entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário; (LEI 13964/19)

VI - fiscalização do conteúdo da correspondência; (LEI 13964/19)

VII - participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. (LEI 13964/19)

§ 1º O regime disciplinar diferenciado (RDD) **também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros**: (LEI 13964/19)

I - que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade; (LEI 13964/19)

II - sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em **organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave**. (LEI 13964/19)

§ 3º Existindo **indícios** de que o preso **exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia**

privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais Estados da Federação, o regime disciplinar diferenciado (RDD) será **obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal**. (LEI 13964/19)

§ 4º Na **hipótese dos parágrafos anteriores**, o regime disciplinar diferenciado (RDD) **poderá ser prorrogado sucessivamente, por períodos de 1 ano**, existindo indícios de que o preso: (LEI 13964/19)

I - continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade; (LEI 13964/19)

II - mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a **superveniência de novos processos criminais** e os resultados do tratamento penitenciário. (LEI 13964/19)

§ 5º Na hipótese prevista no § 3º deste artigo, o RDD **deverá contar com alta segurança interna e externa**, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou de grupos rivais. (LEI 13964/19)

§ 6º A **visita** de que trata o inciso III do caput deste artigo **será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e, com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário**. (LEI 13964/19)

§ 7º Após os **primeiros 6 meses** de RDD, o **preso que não receber a visita** de que trata o inciso III do caput deste artigo **poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado, com uma pessoa da família, 2 vezes por mês e por 10 minutos**. (LEI 13964/19)

Para o STF, o RDD é constitucional.

A **Corte Interamericana de Direitos Humanos**, no caso Velásquez Rodrigues v. Honduras e Bámaca Velásquez v. Guatemala, a Corte reiterou a decisão, considerando que "o isolamento prolongado e a incomunicabilidade coativa a que se vê submetido à vítima representam, por si mesmos, formas de tratamento cruel e desumano, lesivas da integridade psíquica e moral da pessoa e do direito de todo detido ao respeito devido à dignidade inerente ao ser humano". **A Corte considera o RDD inconveniente**.

RDD	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Regra: preso provisório ou condenado Exceção: poderá abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros , que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade.	Regra: preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro
Hipóteses de cabimento: - Prática de crime doloso, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina in-	Hipóteses de cabimento: - Prática de crime doloso, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas

ternas - Presos que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade - Quando houver fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou bando.	- Presos que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade - Presos sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave.
Características: - Duração máxima de 360 dias , possível renovação por cometimento de nova falta grave de mesma espécie, até o limite de 1/6 da pena aplicada - Cela individual - Visitas semanais, por 2hs , sem contar com as crianças - Saída da cela por 2hs diárias para banho de sol	Características: - Duração máxima de até 2 anos , sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie; - Cela individual - Visitas quinzenais, de 2 pessoas por vez , a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas ; - Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos , desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso ; - Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor , em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário; VI - fiscalização do conteúdo da correspondência ; VII - participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência , garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso.
----- -----	Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais Estados da Federação , será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal . Poderá ser prorrogado sucessivamente, por períodos de 1 ano , existindo indícios de que o preso: I - continua apresentando alto

	risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade; II - mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada , considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso , a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário.
----- -----	As visitas quinzenais, de 2 pessoas por vez , serão gravadas em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e, com autorização judicial, fiscalizadas por agente penitenciário .
----- -----	Após os primeiros 6 meses de RDD, o preso que não receber visita poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado, com uma pessoa da família, 2 vezes por mês e por 10 minutos .

SUBSEÇÃO III

Das Sanções e das Recompensas

Art. 53. Constituem **sanções** disciplinares:

I - **advertência verbal**;

II - **repreensão**;

III - **suspensão ou restrição de direitos** (artigo 41, parágrafo único);

IV - **isolamento na própria cela**, ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta Lei.

V - **inclusão no RDD**.

Art. 54. As sanções dos incisos I a IV do art. 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento e a do inciso V (**RDD**), por prévio e fundamentado **despacho do juiz** competente.

§ 1º A **autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa**.

§ 2º A decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da defesa e prolatada no **prazo máximo de 15 dias**.

Art. 55. As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho.

Art. 56. São recompensas:

I - o **elogio**;

II - a **concessão de regalias**.

Parágrafo único. A legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias.

SUBSEÇÃO IV

Da Aplicação das Sanções

Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.

Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos III a V do art. 53 desta Lei.

Art. 58. O **isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias**, ressalvada a hipótese do RDD.

Parágrafo único. O isolamento será **sempre** comunicado ao Juiz da execução.

Prescrição das sanções disciplinares

Não existe lei federal prevendo tal prazo. Por essa razão, a jurisprudência aplica (STF, HC 114.422, Info 745; STJ, RHC 37.428), por analogia, o menor prazo prescricional existente no Código Penal, que é de 3 anos, conforme art. 109, VI, CP. Com a prescrição evita-se a eternização do poder punitivo do Estado. STF. 2ª Turma. HC 114422/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 6/5/2014 (Info 745). STJ. 5ª Turma. HC 426.905/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27/02/2018.

LEP	REGRAS DE MANDELA
Isolamento em casos de falta grave: prazo máximo de 30 dias	Qualquer período de isolamento superior a 15 dias consecutivos é considerado confinamento solitário prolongado, configurando hipótese de pena cruel desumana e degradante (regra 43 e 44)

SUBSEÇÃO V

Do Procedimento Disciplinar

Art. 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa.

Parágrafo único. A decisão será motivada.

Art. 60. A autoridade administrativa poderá decretar o **isolamento preventivo** do faltoso pelo **prazo de até 10 dias**. A **inclusão do preso no RDD**, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, **dependerá de despacho do juiz competente**.

Parágrafo único. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado **será computado** no período de cumprimento da sanção disciplinar.

TÍTULO III

Dos Órgãos da Execução Penal

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 61. São órgãos da execução penal:

I - o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária;

II - o **Juízo da Execução**;

III - o **Ministério Público**;

IV - o Conselho Penitenciário;

V - os Departamentos Penitenciários;

VI - o Patronato;

VII - o Conselho da Comunidade.

VIII - a **Defensoria Pública**.

CAPÍTULO II

Do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária

Art. 62. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na Capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça.

Art. 63. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por **13 membros** designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais da área do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos Ministérios da área social.

Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho terá **duração de 2 anos, renovado 1/3 em cada ano**.

Art. 64. Ao **Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária**, no exercício de suas atividades, em âmbito federal ou estadual, **incumbe**:

I - propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da Justiça Criminal e execução das penas e das medidas de segurança;

II - contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária;

III - promover a avaliação periódica do sistema criminal para a sua adequação às necessidades do País;

IV - estimular e promover a pesquisa criminológica;

V - elaborar programa nacional penitenciário de formação e aperfeiçoamento do servidor;

VI - estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados;

VII - estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal;

VIII - **inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais**, bem assim informar-se, mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios, acerca do desenvolvimento da execução penal nos Estados, Territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades dela incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento;

IX - representar ao Juiz da execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo, em caso de violação das normas referentes à execução penal;

X - representar à autoridade competente para a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal.

CAPÍTULO III

Do Juízo da Execução

Art. 65. A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

I - **aplicar aos casos julgados lei posterior** que de qualquer modo **favorecer** o condenado;

II - declarar extinta a punibilidade;

III - **decidir sobre**:

a) soma ou unificação de penas;

b) progressão ou regressão nos regimes;

c) detração e remição da pena;

d) suspensão condicional da pena;

e) livramento condicional;

f) incidentes da execução.

IV - autorizar saídas temporárias;

V - determinar:

- a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;
- b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade;
- c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;
- d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança;
- e) a revogação da medida de segurança;
- f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior;
- g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca;
- h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1º, do artigo 86, desta Lei.

VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança;

VII - **inspecionar, MENSALMENTE, os estabelecimentos penais**, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade;

VIII - **interditar**, no todo ou em parte, estabelecimento penal que **estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência** aos dispositivos desta Lei;

IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade.

X - emitir anualmente atestado de pena a cumprir.

CAPÍTULO IV

Do Ministério Público

Art. 67. O Ministério Público **fiscalizará** a execução da pena e da medida de segurança, **oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução**.

Art. 68. Incumbe, ainda, ao Ministério Público:

I - fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento;

II - requerer:

- a) todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo;
- b) a **instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução**;
- c) a aplicação de medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança;
- d) a revogação da medida de segurança;
- e) a conversão de penas, a progressão ou regressão nos regimes e a revogação da suspensão condicional da pena e do livramento condicional;
- f) a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior.

III - interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária, durante a execução.

Parágrafo único. O órgão do Ministério Público **visitará MENSALMENTE** os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio.

CAPÍTULO V

Do Conselho Penitenciário

Art. 69. O **Conselho Penitenciário** é **ÓRGÃO CONSULTIVO** e **FISCALIZADOR** da execução da pena.

§ 1º O Conselho será integrado por membros nomeados pelo Governador do Estado, do Distrito Federal e dos Territórios, dentre

professores e profissionais da área do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade. A legislação federal e estadual regulará o seu funcionamento.

§ 2º O **mandato** dos membros do Conselho Penitenciário terá a duração de **4 anos**.

Art. 70. Incumbe ao Conselho Penitenciário:

I - **emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, EXCE- TUADA A HIPÓTESE DE PEDIDO DE INDULTO COM BASE NO ESTADO DE SAÚDE DO PRESO**;

II - **inspecionar os estabelecimentos e serviços penais**;

III - apresentar, no **1º trimestre** de cada ano, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior;

IV - **supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos**.

CAPÍTULO VI

Dos Departamentos Penitenciários

SEÇÃO I

Do Departamento Penitenciário Nacional

Art. 71. O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é **órgão executivo** da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

Art. 72. São **atribuições** do Departamento Penitenciário Nacional:

I - **acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o Território Nacional**;

II - **inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais**;

III - assistir tecnicamente as Unidades Federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta Lei;

IV - colaborar com as Unidades Federativas mediante convênios, na implantação de estabelecimentos e serviços penais;

V - colaborar com as Unidades Federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado.

VI - estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o cadastro nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos a regime disciplinar.

VII - **acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial** de que trata o § 3º do art. 112 desta Lei, **monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência, específica ou não, mediante a realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais. (Lei nº 13.769/18)**

§ 1º Incumbem também ao Departamento **a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamento federais. (Lei nº 13.769/18)**

§ 2º **Os resultados obtidos por meio do monitoramento e das avaliações periódicas** previstas no inciso VII do caput deste artigo **serão utilizados para, em função da efetividade da progressão especial para a ressocialização das mulheres** de que trata o § 3º do art. 112 desta Lei, **avaliar eventual desnecessidade do regime fechado de cumprimento de pena para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. (Lei nº 13.769/18)**

SEÇÃO II

Do Departamento Penitenciário Local

Art. 73. A legislação local poderá criar Departamento Penitenciário ou órgão similar, com as atribuições que estabelecer.

Art. 74. O Departamento Penitenciário local, ou órgão similar, tem por finalidade **supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da Unidade da Federação a que pertencer.**

Parágrafo único. Os órgãos referidos no caput deste artigo realizarão o acompanhamento de que trata o inciso VII do caput do art. 72 desta Lei e encaminharão ao Departamento Penitenciário Nacional os resultados obtidos. **(Lei nº 13.769/18)**

SEÇÃO III

Da Direção e do Pessoal dos Estabelecimentos Penais

Art. 75. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos:

I - ser portador de diploma de **nível superior de Direito, ou Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, ou Serviços Sociais;**

II - possuir experiência administrativa na área;

III - ter **idoneidade moral e reconhecida aptidão** para o desempenho da função.

Parágrafo único. O diretor **deverá residir no estabelecimento, ou nas proximidades**, e dedicará tempo integral à sua função.

Art. 76. O Quadro do Pessoal Penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia e assessoramento do estabelecimento e às demais funções.

Art. 77. A escolha do pessoal administrativo, especializado, de instrução técnica e de vigilância atenderá a vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato.

§ 1º O ingresso do pessoal penitenciário, bem como a progressão ou a ascensão funcional dependerão de cursos específicos de formação, procedendo-se à reciclagem periódica dos servidores em exercício.

§ 2º No **estabelecimento para mulheres somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado.**

CAPÍTULO VII

Do Patronato

Art. 78. O **Patronato** público ou particular destina-se a prestar **assistência aos albergados e aos egressos** (artigo 26).

Art. 79. Incumbe também ao Patronato:

I - orientar os condenados à PRD;

II - **fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana;**

III - **colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional.**

CAPÍTULO VIII

Do Conselho da Comunidade

Art. 80. Haverá, **em cada comarca**, um Conselho da Comunidade composto, no mínimo, por 1 representante de associação comercial ou industrial, 1 advogado indicado pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, **1 Defensor Público** indicado pelo Defensor Público Geral e 1 assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. **(Mínimo 4 membros)**

Parágrafo único. Na falta da representação prevista neste artigo, ficará a critério do Juiz da execução a escolha dos integrantes do Conselho.

Art. 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade:

I - **visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca;**

II - entrevistar presos;

III - apresentar relatórios mensais ao Juiz da execução e ao Conselho Penitenciário;

IV - diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento.

CAPÍTULO IX

DA DEFENSORIA PÚBLICA

Art. 81-A. A Defensoria Pública **velará pela regular execução** da pena e da medida de segurança, oficiando, no processo executivo e nos incidentes da execução, para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de forma **individual e coletiva.**

Art. 81-B. Incumbe, ainda, à Defensoria Pública

I - **requerer:**

a) todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo;

b) a aplicação aos casos julgados de lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado

c) a declaração de extinção da punibilidade;

d) a unificação de penas;

e) a detração e remição da pena;

f) a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução

g) a aplicação de medida de segurança e sua revogação, bem como a substituição da pena por medida de segurança

h) a conversão de penas, a progressão nos regimes, a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto

i) a autorização de saídas temporárias;

j) a **internação**, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior;

k) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca;

l) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1º do art. 86 desta Lei **(A União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado)**

II - requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir;

III - **interpor recursos de decisões** proferidas pela autoridade judiciária **ou administrativa** durante a execução

IV - representar ao Juiz da execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal

V - **visitar os estabelecimentos penais**, tomando providências para o adequado funcionamento, e requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade

VI - requerer à autoridade competente a **interdição**, no todo ou em parte, de **estabelecimento penal.**

Parágrafo único. O órgão da Defensoria Pública **visitará PERIODICAMENTE** os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio.

TÍTULO IV

Dos Estabelecimentos Penais

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 82. Os estabelecimentos penais destinam-se ao **condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso.**

§ 1º A **mulher e o maior de 60 anos**, separadamente, serão **recolhidos a estabelecimento próprio** e adequado à sua condição pessoal.

§ 2º - O mesmo conjunto arquitetônico **PODERÁ ABRIGAR** estabelecimentos de destinação diversa desde que devidamente isolados.

Art. 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva.

§ 1º Haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários.

§ 2º Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão **dotados de berçário**, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, **no mínimo, até 6 meses** de idade.

§ 3º Os estabelecimentos de que trata o § 2º deste artigo **deverão possuir, exclusivamente, agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas.**

§ 4º Serão instaladas salas de aulas destinadas a cursos do ensino básico e profissionalizante.

§ 5º Haverá instalação destinada à Defensoria Pública.

Art. 83-A. Poderão ser objeto de **EXECUÇÃO INDIRETA** as **atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais**, e notadamente:

I - serviços de **conservação, limpeza, informática, copeiragem, portaria, recepção, reprografia, telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, instalações e equipamentos internos e externos;**

II - **serviços relacionados à execução de trabalho pelo preso.**

§ 1º A execução indireta será realizada sob supervisão e fiscalização do poder público.

§ 2º Os serviços relacionados neste artigo **poderão compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, máquinas e profissionais.**

Art. 83-B. São **INDELEGÁVEIS** as **funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia**, e notadamente:

I - **classificação de condenados;**

II - **aplicação de sanções disciplinares;**

III - **controle de rebeliões**

IV - **transporte de presos** para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos penais.

Art. 84. O preso provisório **ficará separado do condenado** por sentença transitada em julgado.

§ 1º Os **presos provisórios** ficarão **separados** de acordo com os seguintes **critérios**:

I - acusados pela prática de **crimes hediondos ou equiparados;**

II - acusados pela prática de **crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa;**

III - acusados pela prática de **outros crimes ou contravenções** diversos dos apontados nos incisos I e II.

§ 2º O preso que, **ao tempo do fato, era funcionário da Administração da Justiça Criminal** **ficará em dependência separada.**

§ 3º Os **presos condenados** ficarão separados de acordo com os seguintes **critérios**:

I - condenados pela prática de **crimes hediondos ou equiparados;**

II - **reincidentes** condenados pela prática de **crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa;**

III - **primários** condenados pela prática de **crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa;**

IV - demais condenados pela prática de **outros crimes ou contravenções** em situação diversa das previstas nos incisos I, II e III.

§ 4º O preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos **ficará segregado** em local próprio.

CRITÉRIOS PARA SEPARAÇÃO DOS PRESOS	
PRESO PROVISÓRIO	PRESO CONDENADO
•Crimes hediondos/equiparados •Crimes cometidos com V/GA •Outros crimes	•Crimes hediondos/equiparados •Reincidente em crimes cometidos com V/GA •Primário em crimes cometidos com V/GA •Outros crimes

Art. 85. O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade.

Parágrafo único. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária **determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento**, atendendo a sua natureza e peculiaridades.

Art. 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa **podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União.**

§ 1º A **União Federal** **poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado.**

§ 2º Conforme a natureza do estabelecimento, nele poderão trabalhar os liberados ou egressos que se dediquem a obras públicas ou ao aproveitamento de terras ociosas.

§ 3º Caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos.

CAPÍTULO II

Da Penitenciária

Art. 87. A **penitenciária** destina-se ao condenado à pena de **reclusão**, em **regime fechado**.

Parágrafo único. A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios **poderão construir Penitenciárias destinadas, exclusivamente, aos presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeitos ao RDD**, nos termos do art. 52 desta Lei.

Art. 88. O condenado será alojado em **cela individual** que **conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório**.

Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular:

a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana;

b) área mínima de 6,00m²

Art. 89. Além dos requisitos referidos no art. 88, a penitenciária de mulheres será dotada de **seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos**, com a **finalidade** de **assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa**.

Parágrafo único. São **requisitos básicos da seção e da creche** referidas neste artigo:

I – **atendimento por pessoal qualificado**, de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação educacional e em unidades autônomas; e

II – **horário de funcionamento que garanta a melhor assistência** à criança e à sua responsável.

Art. 90. A **penitenciária de homens** será construída, **em local afastado do centro urbano**, à distância que não restrinja a visita-ção.

CAPÍTULO III

Da Colônia Agrícola, Industrial ou Similar

Art. 91. A **Colônia Agrícola**, Industrial ou Similar destina-se ao cumprimento da pena em **regime semiaberto**.

Art. 92. O condenado **poderá ser alojado em compartimento coletivo**, observados os requisitos da letra a, do parágrafo único, do artigo 88, desta Lei.

Parágrafo único. São também **requisitos básicos das dependências coletivas**:

a) a **seleção adequada dos presos**;

b) o **limite de capacidade máxima** que atenda os objetivos de individualização da pena.

CAPÍTULO IV

Da Casa do Albergado

Art. 93. A **Casa do Albergado** destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em **regime aberto**, e da **pena de limitação de fim de semana**.

Art. 94. O prédio deverá situar-se em centro urbano, **separado dos demais estabelecimentos**, e caracterizar-se pela **ausência de obstáculos físicos** contra a fuga.

Art. 95. Em cada região haverá, **pelo menos, uma Casa do Albergado**, a qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos, **local adequado para cursos e palestras**.

Parágrafo único. O estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e orientação dos condenados.

CAPÍTULO V

Do Centro de Observação

Art. 96. No **Centro de Observação** realizar-se-ão **os exames gerais e o criminológico**, cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação.

Parágrafo único. No Centro **poderão ser realizadas pesquisas criminológicas**.

Art. 97. O Centro de Observação será instalado em unidade autônoma ou em anexo a estabelecimento penal.

Art. 98. **Os exames poderão ser realizados pela Comissão Técnica de Classificação, na falta do Centro de Observação**.

CAPÍTULO VI

Do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico

Art. 99. O **Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico** destina-se aos **inimputáveis e semi-imputáveis** referidos no artigo 26 e seu parágrafo único do Código Penal.

Parágrafo único. Aplica-se ao hospital, no que couber, o disposto no parágrafo único, do artigo 88, desta Lei.

Art. 100. O **exame psiquiátrico e os demais exames** necessários ao tratamento **são obrigatórios para todos os internados**.

Art. 101. O tratamento ambulatorial, previsto no artigo 97, segunda parte, do Código Penal, será realizado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou em outro local com dependência médica adequada.

CAPÍTULO VII

Da Cadeia Pública

Art. 102. A **cadeia pública** destina-se ao recolhimento de **presos provisórios**.

Art. 103. **Cada comarca terá, pelo menos 1 cadeia pública** a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.

Art. 104. O estabelecimento de que trata este Capítulo **será instalado próximo de centro urbano**, observando-se na construção as exigências mínimas referidas no artigo 88 e seu parágrafo único desta Lei.

TÍTULO V

Da Execução das Penas em Espécie

CAPÍTULO I

Das Penas Privativas de Liberdade

SEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 105. **Transitando em julgado** a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, **o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução**.

Art. 106. A guia de recolhimento, extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a assinará com o Juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá:

I - o nome do condenado;

II - a sua qualificação civil e o número do registro geral no órgão oficial de identificação;

III - o **inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, bem como certidão do trânsito em julgado**;

IV - a informação sobre os antecedentes e o grau de instrução;

V - a data da terminação da pena;

VI - outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário.

§ 1º Ao Ministério Público **se dará ciência** da guia de recolhimento.

§ 2º A guia de recolhimento será retificada sempre que sobrevier modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena.

§ 3º **Se o condenado, ao tempo do fato, era funcionário da Administração da Justiça Criminal, far-se-á, na guia, menção** dessa circunstância, para fins do disposto no § 2º, do artigo 84, desta Lei.

Art. 107. **NINGUÉM** será recolhido, para cumprimento de pena privativa de liberdade, sem a guia expedida pela autoridade judiciária.

§ 1º A autoridade administrativa incumbida da execução passará recibo da guia de recolhimento para juntá-la aos autos do processo, e dará ciência dos seus termos ao condenado.

§ 2º As guias de recolhimento serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, e anexadas ao prontuário do condenado, aditando-se, no curso da execução, o cálculo das remições e de outras retificações posteriores.

Art. 108. O condenado a quem **sobrevier doença mental será internado em Hospital de Custódia** e Tratamento Psiquiátrico.

Art. 109. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade, **mediante alvará** do Juiz, se por outro motivo não estiver preso.

A liberação não é automática, pois necessita de expedição de alvará de soltura pelo juiz.

SEÇÃO II

Dos Regimes

Art. 110. O Juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal.

Art. 111. Quando **houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação** das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. **Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.**

Art. 112. A pena privativa de liberdade (PPL) será **executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso**, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (LEI 13964/19)

I - **16%** da pena, se o apenado for **primário** e o crime tiver sido cometido **sem violência à pessoa ou grave ameaça**; (LEI 13964/19)

II - **20%** da pena, se o apenado for **reincidente** em crime cometido **sem violência à pessoa ou grave ameaça**; (LEI 13964/19)

III - **25%** da pena, se o apenado for **primário** e o crime tiver sido cometido **com violência à pessoa ou grave ameaça**; (LEI 13964/19)

IV - **30%** da pena, se o apenado for **reincidente** em crime cometido **com violência à pessoa ou grave ameaça**; (LEI 13964/19)

V - **40%** da pena, se o apenado for condenado pela prática de **crime hediondo ou equiparado**, se for **primário**; (LEI 13964/19)

VI - **50%** da pena, se o apenado for: (LEI 13964/19)

a) condenado pela prática de **crime hediondo ou equiparado, com resultado morte**, se for **primário**, **VEDADO O LIVRAMENTO CONDICIONAL**; (LEI 13964/19)

b) condenado por **exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado**; ou (LEI 13964/19)

c) condenado pela prática do **crime de constituição de milícia privada**; (LEI 13964/19)

VII - **60%** da pena, se o apenado for **reincidente** na prática de **crime hediondo ou equiparado**; (LEI 13964/19)

VIII - **70%** da pena, se o apenado for **reincidente** em **crime hediondo ou equiparado com resultado morte**, **VEDADO O LIVRAMENTO CONDICIONAL**. (LEI 13964/19)

§ 1º Em todos os casos, o apenado **só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária**, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. (LEI 13964/19)

§ 2º A **decisão** do juiz que **determinar a progressão** de regime será **sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento** que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. (LEI 13964/19)

§ 5º **Não se considera hediondo ou equiparado**, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (**tráfico privilegiado**). (LEI 13964/19)

§ 6º O cometimento de **falta grave durante a execução** da pena privativa de liberdade **INTERROMPE o prazo para a obtenção da progressão** no regime de cumprimento da pena, caso em que o **reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente**. (LEI 13964/19)

PROGRESSÃO DE REGIME	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
A PPL será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.	A PPL será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso , a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos : I - 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça ; II - 20% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça ; III - 25% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça ;

	IV - 30% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 40% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 50% da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, VEDADO O LIVRAMENTO CONDICIONAL; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; VII - 60% da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 70% da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, VEDADO O LIVRAMENTO CONDICIONAL.
A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.	A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor , procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas , respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.
Ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.	Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária , comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
-----	Não se considera hediondo ou equiparado , para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (tráfico privilegiado).

No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; III - ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior; IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; V - não ter integrado organização criminosa.	
O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo	O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade INTERROMPE o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente .

PROGRESSÃO DE REGIME	
16%	Primário + sem V/GA
20%	Reincidente + sem V/GA
25%	Primário + com V/GA
30%	Reincidente + com V/GA
40%	Primário + Crime Hediondo/Equiparado
50%	Primário + Crime Hediondo/Equiparado, com resultado morte, VEDADO O LIVRAMENTO CONDICIONAL
	Exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado
	Crime de constituição de milícia privada
60%	Reincidente + Crime Hediondo/Equiparado
70%	Reincidente + Crime Hediondo/Equiparado, com resultado morte, VEDADO O LIVRAMENTO CONDICIONAL

MULHER GESTANTE OU RESPONSÁVEL POR CRIANÇA/PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REQUISITOS PARA PROGRESSÃO (cumulativos)	Crime cometido sem V/GA
	Não cometer crime contra filho/dependente
	Cumprimento de 1/8 da pena no regime anterior
	Primária + bom comportamento
	Não ter integrado organização criminosa

Art. 113. O ingresso do condenado em regime aberto **supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas** pelo Juiz.

Art. 114. **Somente poderá ingressar no regime aberto** o condenado que:

I - **estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente;**

II - **apresentar**, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, **fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade**, ao novo regime.

Parágrafo único. **Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas** referidas no artigo 117 desta Lei (**regime domiciliar**).

Art. 115. O Juiz poderá estabelecer **condições especiais para a concessão de regime aberto**, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias:

I - **permanecer no local que for designado**, durante o repouso e nos dias de folga;

II - **sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados;**

III - **não se ausentar da cidade** onde reside, **sem autorização judicial;**

IV - **comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades**, quando for determinado.

Art. 116. O Juiz **poderá modificar** as condições estabelecidas, **de ofício**, a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem.

Art. 117. Somente se admitirá o **recolhimento** do beneficiário de regime aberto **em residência particular** quando se tratar de:

I - condenado **maior de 70 anos;**

II - condenado **acometido de doença grave;**

III - condenada com **filho menor ou deficiente físico ou mental;**

IV - condenada **gestante**.

PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR - CPP	REGIME ABERTO EM RESIDÊNCIA PARTICULAR - LEP
I - maior de 80 anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos.	I - condenado maior de 70 anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.
O CPP, ao tratar da prisão domiciliar, está se referindo à possibilidade do réu, ao invés de ficar em prisão preventiva, permanecer recolhido em sua residência.	A LEP, ao tratar da prisão domiciliar, está se referindo à possibilidade da pessoa já condenada cumprir a sua pena privativa de liberdade na própria residência.

Trata-se de uma medida cautelar que substitui a prisão preventiva pelo recolhimento da pessoa em sua residência.	Trata-se de execução penal (cumprimento da pena) na própria residência.
O juiz pode determinar que a pessoa fique usando monitoração eletrônica	

*Tabela retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade **ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos**, quando o condenado:

I - **praticar fato definido como crime DOLOSO ou falta grave;**

II - **sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime** (artigo 111).

§ 1º O condenado **será transferido do regime aberto** se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, **frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.**

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, **deverá ser ouvido previamente o condenado.**

Art. 119. A legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto (artigo 36, § 1º, do Código Penal).

SEÇÃO III

Das Autorizações de Saída

SUBSEÇÃO I

DA PERMISSÃO DE SAÍDA

Art. 120. Os condenados que cumprem pena em **regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios** poderão obter permissão para sair do estabelecimento, **mediante escolta**, quando ocorrer um dos seguintes fatos:

I - **falecimento ou doença grave** do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão (**CADI**);

II - necessidade de **tratamento médico** (parágrafo único do artigo 14).

Parágrafo único. A permissão de saída **será concedida pelo diretor do estabelecimento** onde se encontra o preso.

Art. 121. A permanência do preso fora do estabelecimento **terá a duração necessária à finalidade da saída.**

SUBSEÇÃO II

DA SAÍDA TEMPORÁRIA

Art. 122. Os condenados que cumprem pena em **regime semiaberto** poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, **sem vigilância direta**, nos seguintes casos:

I - **visita à família;**

II - **frequência a curso** supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;

III - **participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.**

§1º. A ausência de vigilância direta **não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica** pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução.

§ 2º **NÃO TERÁ DIREITO À SAÍDA TEMPORÁRIA** a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por **praticar crime hediondo com resultado morte**. (LEI 13964/19)

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de **1/6 da pena**, se o condenado for primário, e **1/4**, se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Art. 124. A autorização será concedida por **prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano.**

§ 1º Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado:

I - fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;

II - recolhimento à residência visitada, no período noturno;

III - proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres.

§ 2º Quando se tratar de **frequência a curso profissionalizante**, de instrução de ensino médio ou superior, **o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes.**

§ 3º Nos demais casos, as autorizações de saída somente poderão ser concedidas com **prazo mínimo de 45 dias de intervalo** entre uma e outra.

Respeitado o limite anual de 35 dias, estabelecido pelo art. 124 da LEP, é cabível a concessão de maior número de autorizações de curta duração. STJ. 3ª Seção. REsp 1.544.036-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/9/2016 (recurso repetitivo) (Info 590).

As autorizações de saída temporária para visita à família e para participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social, se limitadas a cinco vezes durante o ano, deverão observar o prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra. Na hipótese de maior número de saídas temporárias de curta duração, já intercaladas durante os doze meses do ano e muitas vezes sem pernoite, não se exige o intervalo previsto no art. 124, § 3º, da LEP. STJ. 3ª Seção. REsp 1.544.036-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/9/2016 (recurso repetitivo) (Info 590).

CALENDÁRIO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS	STF: é legítima a decisão judicial que estabelece calendário anual de saídas temporárias para visita à família do preso. Para o STF, um único ato judicial que analisa o histórico do sentenciado e estabelece um calendário de saídas temporárias, com a expressa ressalva de que as autorizações poderão ser revistas em caso de cometimento de infração disciplinar, mostra-se suficiente para fundamentar a autorização de saída temporária. STF. 1ª Turma. HC 130502/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 21/6/2016 (Info 831). STF. 2ª Turma. HC 128763, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 04/08/2015. STJ:
----------------------------------	--

É recomendável que cada autorização de saída temporária do preso seja precedida de decisão judicial motivada. Entretanto, se a apreciação individual do pedido estiver, por deficiência exclusiva do aparato estatal, a interferir no direito subjetivo do apenado e no escopo ressocializador da pena, deve ser reconhecida, excepcionalmente, a possibilidade de fixação de calendário anual de saídas temporárias por ato judicial único, observadas as hipóteses de revogação automática do art. 125 da LEP.

O calendário prévio das saídas temporárias deverá ser fixado, obrigatoriamente, pelo Juízo das Execuções, não se lhe permitindo delegar à autoridade prisional a escolha das datas específicas nas quais o apenado irá usufruir os benefícios. STJ. 3ª Seção. REsp 1.544.036-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/9/2016 (recurso repetitivo) (Info 590).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Art. 125. O benefício será **AUTOMATICAMENTE REVOGADO** quando o condenado praticar fato definido como **CRIME DOLOSO**, for punido por **FALTA GRAVE**, desatender as condições impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso.

Parágrafo único. A recuperação do direito à saída temporária dependerá da absolvição no processo penal, do cancelamento da punição disciplinar ou da demonstração do merecimento do condenado.

SEÇÃO IV

DA REMIÇÃO

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá **remir, por TRABALHO ou por ESTUDO**, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A **contagem de tempo** referida no caput será feita à razão de:

I - **1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar** - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - **divididas, no mínimo, em 3 dias;**

II - **1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho.**

§ 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo **poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância** e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

§ 3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.

§ 4º O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.

§ 5º O tempo a **remir** em função das **horas de estudo** será **acrescido de 1/3 no caso de conclusão** do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

§ 6º O condenado que cumpre pena em **regime aberto ou semiaberto** e o que usufrui liberdade condicional poderão re-

mir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1º deste artigo.

§ 7º O disposto neste artigo **aplica-se às hipóteses de prisão cautelar**.

§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.

STJ: No caso de horas extraordinárias (acima das oito diárias), o período excedente deverá ser computado para fins de remição de pena considerando-se cada 6 horas extras feitas como 1 dia de trabalho (AgRg no AREsp 984318 / MG, J. 14/2/2017)

STJ: Para fins de remição de pena, a legislação penal vigente estabelece que a contagem de tempo de execução é realizada à razão de 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho, sendo a jornada normal de trabalho não inferior a 6 nem superior a 8 horas, o que impõe ao cálculo a consideração dos dias efetivamente trabalhados pelo condenado e não as horas.

STJ: Não se reconhece a possibilidade de remição ficta da pena (Info 904).

STJ: É possível a remição do tempo de trabalho realizado antes do início da execução da pena, desde que em data posterior à prática do delito. (Info 625).

STJ: É possível a remição de pena com base no trabalho exercido durante o período em que o apenado esteve preso em sua residência (prisão domiciliar) - AgRg no REsp 1689353/SC

STJ: O reeducando tem direito à remição de sua pena pela atividade musical realizada em coral. (Info 613).

STJ: A atividade de leitura pode ser considerada para fins de remição de parte do tempo de execução da pena. (Info 564).

STJ: O fato de o estabelecimento penal onde se encontra o detento assegurar acesso a atividades laborais e à educação formal, não impede que ele obtenha também a remição pela leitura, que é atividade complementar, mas não subsidiária, podendo ocorrer concomitantemente, havendo compatibilidade de horários. (Info 587).

REMIÇÃO PELO TRABALHO	REMIÇÃO PELO ESTUDO
A cada 3 dias de trabalho, diminui 1 dia de pena. <i>Obs: somente poderá ser considerado para fins de remição, os dias em que o condenado cumprir a jornada normal de trabalho, que não pode ser inferior a 6h nem superior a 8h (art. 33).</i>	A cada 12 horas de estudo, diminui 1 dia de pena. <i>Obs: as 12 horas de estudo deverão ser divididas em, no mínimo, 3 dias.</i>
Somente é aplicada se o condenado cumpre pena em regime fechado ou semiaberto. <i>Obs: não se aplica se o condenado estiver cumprindo pena no regime aberto ou se estiver em livramento condicional.</i>	Pode ser aplicada ao condenado que cumpra pena em regime fechado, semiaberto, aberto ou, ainda, que esteja em livramento condicional .

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Art. 127. Em caso de **falta grave**, o juiz **poderá revogar até 1/3 do tempo remido**, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Art. 128. **O tempo remido será computado como pena cumprida**, para todos os efeitos.

Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará **mensalmente** ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.

§ 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar.

§ 2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos.

Art. 130. Constitui o **crime** do artigo 299 do Código Penal **declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remição**.

SEÇÃO V

Do Livramento Condicional

Art. 131. O livramento condicional poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, **ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário**.

Art. 83, CP. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a **PPL igual ou superior a 2 anos**, desde que:

I - cumprida **mais de 1/3** da pena se o condenado **não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes**;

II - cumprida **mais da 1/2** se o condenado for **reincidente em crime DOLOSO**;

III - comprovado **comportamento satisfatório** durante a execução da pena, **bom desempenho no trabalho** que lhe foi atribuído e **aptidão para prover à própria subsistência** mediante trabalho honesto;

IV - **tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração**;

V - cumpridos **mais de 2/3** da pena, nos casos de condenação por **crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado NÃO FOR REINCIDENTE ESPECÍFICO em crimes dessa natureza**.

Parágrafo único - Para o condenado por **crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça** à pessoa, a concessão do livramento ficará também **subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir**.

Art. 132. Deferido o pedido, o Juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento.

§ 1º Serão **SEMPRE impostas ao liberado condicional** as obrigações seguintes:

a) **obter ocupação lícita, dentro de prazo razoável** se for apto para o trabalho;

b) **comunicar periodicamente ao Juiz sua ocupação**;

c) **não mudar do território da comarca do Juízo da execução, sem prévia autorização deste**.

§ 2º Poderão ainda **ser impostas** ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes:

a) **não mudar de residência sem comunicação** ao Juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção;

- b) recolher-se à habitação em hora fixada;**
c) não frequentar determinados lugares.

Art. 133. Se for permitido ao liberado residir fora da comarca do Juízo da execução, remeter-se-á cópia da sentença do livramento ao Juízo do lugar para onde ele se houver transferido e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção.

Art. 134. O liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente às autoridades referidas no artigo anterior.

Art. 135. Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao Juízo da execução, para as providências cabíveis.

Art. 136. Concedido o benefício, será expedida a carta de livramento com a cópia integral da sentença em 2 vias, remetendo-se uma à autoridade administrativa incumbida da execução e outra ao Conselho Penitenciário.

Art. 137. A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo Presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observando-se o seguinte:

I - a sentença será lida ao liberando, na presença dos demais condenados, pelo Presidente do Conselho Penitenciário ou membro por ele designado, ou, na falta, pelo Juiz;

II - a autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento;

III - o liberando declarará se aceita as condições.

§ 1º De tudo em livro próprio, será lavrado termo subscrito por quem presidir a cerimônia e pelo liberando, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever.

§ 2º Cópia desse termo deverá ser remetida ao Juiz da execução.

Art. 138. Ao sair o liberado do estabelecimento penal, ser-lhe-á entregue, além do saldo de seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta, que exibirá à autoridade judiciária ou administrativa, sempre que lhe for exigida.

§ 1º A caderneta conterá:

- a) a identificação do liberado;
- b) o texto impresso do presente Capítulo;
- c) as condições impostas.

§ 2º **Na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto**, em que constem as condições do livramento, podendo substituir-se a ficha de identificação ou o seu retrato pela descrição dos sinais que possam identificá-lo.

§ 3º Na caderneta e no salvo-conduto deverá haver espaço para consignar-se o cumprimento das condições referidas no artigo 132 desta Lei.

Art. 139. A observação cautelar e a proteção realizadas por **serviço social penitenciário, Patronato ou Conselho da Comunidade** terão a finalidade de:

I - fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença concessiva do benefício;

II - proteger o beneficiário, orientando-o na execução de suas obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividade laborativa.

Parágrafo único. A entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário, para efeito da representação prevista nos artigos 143 e 144 desta Lei.

Art. 140. A revogação do livramento condicional dar-se-á nas hipóteses previstas nos artigos 86 e 87 do Código Penal.

Parágrafo único. Mantido o livramento condicional, na hipótese da revogação facultativa, o Juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições.

REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA	REVOGAÇÃO FACULTATIVA
Art. 86 - Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado a PPL, em sentença irrecorrível : I - por crime cometido durante a vigência do benefício; II - por crime anterior , observado o disposto no art. 84 deste Código (As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento)	Art. 87 - O juiz poderá , também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade

Art. 141. Se a revogação for motivada por **infração penal anterior** à vigência do livramento, **computar-se-á como tempo de cumprimento da pena o período de prova, sendo permitida, para a concessão de novo livramento, a soma do tempo das 2 penas.**

Art. 142. No caso de **revogação por outro motivo, não se computará** na pena o tempo em que esteve solto o liberado, e **tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento.**

Art. 143. A **revogação** será decretada a **requerimento do Ministério Público, mediante representação do Conselho Penitenciário, ou, de ofício**, pelo Juiz, **ouvido o liberado.**

Art. 144. O Juiz, **de ofício**, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário, e ouvido o liberado, **poderá modificar as condições especificadas na sentença**, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso I do caput do art. 137 desta Lei, observado o disposto nos incisos II e III e §§ 1º e 2º do mesmo artigo.

Art. 145. **Praticada pelo liberado outra infração penal, o Juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final.**

Art. 146. O Juiz, **de ofício**, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade, se expirar o prazo do livramento sem revogação.

Seção VI

Da Monitoração Eletrônica

Art. 146-B. O juiz poderá **definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica** quando:

II - **autorizar a saída temporária** no regime semiaberto;

IV - determinar a **prisão domiciliar**;

Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes **deveres**:

I - **receber visitas do servidor** responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações;

II - **abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar** de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;

Parágrafo único. A **violação comprovada dos deveres** previstos neste artigo poderá acarretar, **a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa**:

I - a **regressão** do regime;

II - a **revogação da autorização de saída temporária**;

VI - a **revogação da prisão domiciliar**;

VII - **advertência, por escrito**, para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I a VI deste parágrafo.

Art. 146-D. A monitoração eletrônica **poderá ser revogada**:

I - quando **se tornar desnecessária ou inadequada**;

II - se o **acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave**.

CAPÍTULO II

Das Penas Restritivas de Direitos

SEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 147. **Transitada em julgado a sentença** que aplicou a pena restritiva de direitos, o Juiz da execução, **de ofício** ou a requerimento do Ministério Público, **promoverá a execução**, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares.

Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivada - mente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

SEÇÃO II

Da Prestação de Serviços à Comunidade

Art. 149. Caberá ao Juiz da execução:

I - designar a entidade ou programa comunitário ou estatal, devidamente credenciado ou convencionado, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente, de acordo com as suas aptidões;

II - determinar a intimação do condenado, cientificando-o da entidade, dias e horário em que deverá cumprir a pena;

III - alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho.

§ 1º O trabalho terá a **duração de 8 horas semanais** e será **realizado aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho**, nos horários estabelecidos pelo Juiz.

§ 2º A execução **terá início a partir da data do primeiro comparecimento**.

Art. 150. A entidade beneficiada com a prestação de serviços encaminhará mensalmente, ao Juiz da execução, relatório circunstanciado das atividades do condenado, bem como, a qualquer tempo, comunicação sobre ausência ou falta disciplinar.

SEÇÃO III

Da Limitação de Fim de Semana

Art. 151. Caberá ao Juiz da execução determinar a intimação do condenado, cientificando-o do local, dias e horário em que deverá cumprir a pena.

Parágrafo único. A execução **terá início a partir da data do primeiro comparecimento**.

Art. 152. Poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanência, cursos e palestras, ou atribuídas atividades educativas.

Parágrafo único. Nos casos de **violência doméstica contra a mulher**, o juiz **poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação**.

Art. 153. O estabelecimento designado encaminhará, mensalmente, ao Juiz da execução, relatório, bem assim comunicará, a qualquer tempo, a ausência ou falta disciplinar do condenado.

SEÇÃO IV

Da Interdição Temporária de Direitos

Art. 154. Caberá ao Juiz da execução comunicar à autoridade competente a pena aplicada, determinada a intimação do condenado.

§ 1º Na hipótese de pena de interdição do artigo 47, inciso I, do Código Penal, a autoridade deverá, em **24 horas**, contadas do recebimento do ofício, baixar ato, a partir do qual a execução terá seu início.

§ 2º Nas hipóteses do artigo 47, incisos II e III, do Código Penal, o Juízo da execução determinará a apreensão dos documentos, que autorizam o exercício do direito interditado.

Art. 155. A autoridade deverá comunicar imediatamente ao Juiz da execução o descumprimento da pena.

Parágrafo único. A comunicação prevista neste artigo poderá ser feita por qualquer prejudicado.

CAPÍTULO III

Da Suspensão Condicional

Art. 156. **O Juiz poderá suspender, pelo período de 2 a 4 anos, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos**, na forma prevista nos artigos 77 a 82 do Código Penal.

Art. 157. O Juiz ou Tribunal, na sentença que aplicar pena privativa de liberdade, na situação determinada no artigo anterior, deverá pronunciar-se, motivadamente, sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue.

Art. 158. Concedida a suspensão, o Juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo fixado, começando este a correr da audiência prevista no artigo 160 desta Lei.

§ 1º As **condições serão adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, devendo ser incluída entre as mesmas a de prestar serviços à comunidade, ou limitação de fim de semana**, salvo hipótese do artigo 78, § 2º, do Código Penal.

§ 2º O Juiz poderá, a qualquer tempo, **de ofício**, a requerimento do Ministério Público ou mediante proposta do Conselho Penitenciário, **modificar as condições e regras** estabelecidas na sentença, ouvido o condenado.

§ 3º A **fiscalização do cumprimento das condições**, reguladas nos Estados, Territórios e Distrito Federal por normas supletivas,

será atribuída a serviço social penitenciário, Patronato, Conselho da Comunidade ou instituição beneficiada com a prestação de serviços, inspecionados pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público, ou ambos, devendo o Juiz da execução suprir, por ato, a falta das normas supletivas.

§ 4º O beneficiário, ao comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora, para comprovar a observância das condições a que está sujeito, comunicará, também, a sua ocupação e os salários ou proventos de que vive.

§ 5º A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção, para os fins legais, qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições.

§ 6º Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita comunicação ao Juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais o primeiro deverá apresentar-se imediatamente.

Art. 159. Quando a suspensão condicional da pena for **concedida por Tribunal, a este caberá estabelecer as condições do benefício**.

§ 1º De igual modo proceder-se-á quando o Tribunal modificar as condições estabelecidas na sentença recorrida.

§ 2º **O Tribunal, ao conceder** a suspensão condicional da pena, poderá, todavia, **conferir ao Juízo da execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício**, e, em qualquer caso, a de realizar a audiência admonitória.

Art. 160. Transitada em julgado a sentença condenatória, o Juiz a lerá ao condenado, em audiência, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas.

Art. 161. Se, intimado pessoalmente ou por edital com **prazo de 20 dias**, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena.

Art. 162. A revogação da suspensão condicional da pena e a prorrogação do período de prova dar-se-ão na forma do artigo 81 e respectivos parágrafos do Código Penal.

Art. 163. A sentença condenatória será registrada, com a nota de suspensão em livro especial do Juízo a que couber a execução da pena.

§ 1º Revogada a suspensão ou extinta a pena, será o fato averbado à margem do registro.

§ 2º O registro e a averbação serão sigilosos, salvo para efeito de informações requisitadas por órgão judiciário ou pelo Ministério Público, para instruir processo penal.

CAPÍTULO IV

Da Pena de Multa

Art. 164. **Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora.**

§ 1º Decorrido o prazo sem o pagamento da multa, ou o depósito da respectiva importância, proceder-se-á à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 2º A nomeação de bens à penhora e a posterior execução seguirão o que dispuser a lei processual civil.

Art. 165. Se a penhora recair em bem imóvel, os autos apartados serão remetidos ao Juízo Cível para prosseguimento.

Art. 166. Recaindo a penhora em outros bens, dar-se-á prosseguimento nos termos do § 2º do artigo 164, desta Lei.

Art. 167. **A execução da pena de multa será suspensa quando sobrevier ao condenado doença mental** (artigo 52 do Código Penal).

Art. 168. O Juiz poderá determinar que a cobrança da multa se efetue mediante desconto no vencimento ou salário do condenado, nas hipóteses do artigo 50, § 1º, do Código Penal, observando-se o seguinte:

I - o limite **máximo** do desconto mensal será o da **1/4** da remuneração e o **mínimo** o de **1/10**;

II - o desconto será feito mediante ordem do Juiz a quem de direito;

III - o responsável pelo desconto será intimado a recolher mensalmente, até o dia fixado pelo Juiz, a importância determinada.

Art. 169. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta Lei, **poderá o condenado requerer ao Juiz o pagamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas.**

§ 1º O Juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.

§ 2º Se o condenado for impontual ou se melhorar de situação econômica, o Juiz, **de ofício** ou a requerimento do Ministério Público, revogará o benefício executando-se a multa, na forma prevista neste Capítulo, ou prosseguindo-se na execução já iniciada.

Art. 170. Quando a **pena de multa** for **aplicada cumulativamente com pena privativa da liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante desconto na remuneração** do condenado (artigo 168).

§ 1º Se o condenado cumprir a pena privativa de liberdade ou obtiver livramento condicional, sem haver resgatado a multa, far-se-á a cobrança nos termos deste Capítulo.

§ 2º Aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior aos casos em que for concedida a suspensão condicional da pena.

TÍTULO VI

Da Execução das Medidas de Segurança

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 171. **Transitada em julgado** a sentença que aplicar medida de segurança, **será ordenada a expedição de guia para a execução.**

Art. 172. **Ninguém será internado** em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, **ou submetido a tratamento ambulatorial**, para cumprimento de medida de segurança, **sem a guia expedida** pela autoridade judiciária.

Art. 173. A guia de internamento ou de tratamento ambulatorial, extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a subscreverá com o Juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá:

I - a qualificação do agente e o número do registro geral do órgão oficial de identificação;

II - o inteiro teor da denúncia e da sentença que tiver aplicado a medida de segurança, bem como a certidão do trânsito em julgado;

III - a data em que terminará o prazo mínimo de internação, ou do tratamento ambulatorial;

IV - outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento ou internamento.

§ 1º Ao Ministério Público será dada ciência da guia de recolhimento e de sujeição a tratamento.

§ 2º A guia será retificada sempre que sobrevier modificações quanto ao prazo de execução.

Art. 174. Aplicar-se-á, na execução da medida de segurança, naquilo que couber, o disposto nos artigos 8º e 9º desta Lei.

CAPÍTULO II

Da Cessação da Periculosidade

Art. 175. A cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança, pelo exame das condições pessoais do agente, observando-se o seguinte:

I - a autoridade administrativa, **até 1 mês antes** de expirar o prazo de duração mínima da medida, remeterá ao Juiz minucioso relatório que o habilite a resolver sobre a revogação ou permanência da medida;

II - o relatório será instruído com o laudo psiquiátrico;

III - juntado aos autos o relatório ou realizadas as diligências, serão ouvidos, sucessivamente, o Ministério Público e o curador ou defensor, no **prazo de 3 dias** para cada um;

IV - o Juiz nomeará curador ou defensor para o agente que não o tiver;

V - o Juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, poderá determinar novas diligências, ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança;

VI - ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o inciso anterior, o Juiz proferirá a sua decisão, no **prazo de 5 dias**.

Art. 176. **Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração** da medida de segurança, poderá o Juiz da execução, diante de requerimento fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade, procedendo-se nos termos do artigo anterior.

Art. 177. Nos exames sucessivos para verificar-se a cessação da periculosidade, observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto no artigo anterior.

Art. 178. Nas hipóteses de desinternação ou de liberação (artigo 97, § 3º, do Código Penal), aplicar-se-á o disposto nos artigos 132 e 133 desta Lei.

Art. 179. Transitada em julgado a sentença, o Juiz expedirá ordem para a desinternação ou a liberação.

TÍTULO VII

Dos Incidentes de Execução

CAPÍTULO I

Das Conversões

Art. 180. **A pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser convertida em restritiva de direitos, desde que (PPL < 2a em PRD) :**

I - o condenado a esteja cumprindo em **regime aberto**;

II - tenha sido **cumprido pelo menos 1/4 da pena**;

III - os **antecedentes** e a **personalidade** do condenado **indiquem ser a conversão recomendável**.

Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal.

§ 1º A pena de **prestação de serviços à comunidade será convertida** quando o condenado:

a) **não for encontrado** por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital;

b) **não comparecer, injustificadamente**, à entidade ou programa em que deva prestar serviço;

c) **recusar-se, injustificadamente, a prestar o serviço** que lhe foi imposto;

d) **praticar falta grave**;

e) **sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa**.

§ 2º A **pena de limitação de fim de semana será convertida** quando o condenado **não comparecer ao estabelecimento designado** para o cumprimento da pena, **recusar-se a exercer a atividade determinada pelo Juiz ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras "a", "d" e "e" do parágrafo anterior**.

§ 3º A **pena de interdição temporária de direitos será convertida** quando o condenado **exercer, injustificadamente, o direito interditado ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras "a" e "e", do § 1º, deste artigo**.

Art. 183. Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança.

Art. 184. O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida.

Parágrafo único. Nesta hipótese, o **prazo mínimo de internação será de 1 ano**.

CAPÍTULO II

Do Excesso ou Desvio

Art. 185. Haverá **excesso ou desvio de execução** sempre que **algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares**.

Art. 186. **Podem suscitar** o incidente de excesso ou desvio de execução:

I - o **Ministério Público**;

II - o **Conselho Penitenciário**;

III - o **sentenciado**;

IV - **qualquer dos demais órgãos da execução penal**.

CAPÍTULO III

Da Anistia e do Indulto

Art. 187. Concedida a anistia, o Juiz, de ofício, a requerimento do interessado ou do Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade.

Art. 188. O **indulto individual** poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário, ou da autoridade administrativa.

Art. 189. A petição do indulto, acompanhada dos documentos que a instruírem, será entregue ao Conselho Penitenciário, para a elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça.

Art. 190. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e do prontuário, promoverá as diligências que entender necessárias e fará, em relatório, a narração do ilícito penal e dos fundamentos da sentença condenatória, a exposição dos antecedentes do condenado e do procedimento deste depois da prisão, emitindo seu parecer sobre o mérito do pedido e esclarecendo qualquer formalidade ou circunstâncias omitidas na petição.

Art. 191. Processada no Ministério da Justiça com documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição será submetida a despacho do Presidente da República, a quem serão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar.

Art. 192. Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o Juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação.

Art. 193. Se o sentenciado for beneficiado por **indulto coletivo**, o Juiz, **de ofício**, a requerimento do interessado, do Ministério Público, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa, providenciará de acordo com o disposto no artigo anterior.

ANISTIA	GRAÇA (ou indulto individual)	INDULTO (ou indulto coletivo)
É um benefício concedido pelo Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República (art. 48, VIII, CF/88) por meio do qual se "perdoa" a prática de um fato criminoso. Normalmente incide sobre crimes políticos, mas também pode abranger outras espécies de delito.	Concedidos por Decreto do Presidente da República. Apagam o efeito executório da condenação. A atribuição para conceder pode ser delegada ao(s): • Procurador Geral da República • Advogado Geral da União • Ministros de Estado	
É concedida por meio de uma lei federal ordinária.	Concedidos por meio de um Decreto.	
Pode ser concedida: • antes do trânsito em julgado (anistia própria) • depois do trânsito em julgado (anistia imprópria)	Tradicionalmente, a doutrina afirma que tais benefícios só podem ser concedidos após o trânsito em julgado da condenação. Esse entendimento, no entanto, está cada dia mais superado, considerando que o indulto natalino, por exemplo, permite que seja concedido o benefício desde que tenha havido o trâ-	

	sito em julgado para a acusação ou quando o MP recorreu, mas não para agravar a pena imposta (art. 5º, I e II, do Decreto 7.873/2012).
Classificação: a) Propriamente dita: quando concedida antes da condenação. b) Impropriamente dita: quando concedida após a condenação. a) Irrestrita: quando atinge indistintamente todos os autores do fato punível. b) Restrita: quando exige condição pessoal do autor do fato punível. Ex: exige primariedade. a) Incondicionada: não se exige condição para a sua concessão. b) Condicionada: exige-se condição para a sua concessão. Ex: reparação do dano. a) Comum: atinge crimes comuns. b) Especial: atinge crimes políticos.	Classificação a) Pleno: quando extingue totalmente a pena. b) Parcial: quando somente diminui ou substitui a pena (comutação). a) Incondicionado: quando não impõe qualquer condição. b) Condicionado: quando impõe condição para sua concessão. a) Restrito: exige condições pessoais do agente. Ex: exige primariedade. b) Irrestrito: quando não exige condições pessoais do agente.
Extingue os efeitos penais (principais e secundários) do crime. Os efeitos de natureza civil permanecem íntegros.	Só extinguem o efeito principal do crime (a pena). Os efeitos penais secundários e os efeitos de natureza civil permanecem íntegros.
O réu condenado que foi anistiado, se cometer novo crime não será reincidente.	O réu condenado que foi beneficiado por graça ou indulto se cometer novo crime será reincidente.
É um benefício coletivo que, por referir-se somente a fatos, atinge apenas os que o cometeram.	É um benefício individual (com destinatário certo). Depende de pedido do sentenciado.
	É um benefício coletivo (sem destinatário certo). É concedido de ofício (não depende de pr

Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

TÍTULO VIII

Do Procedimento Judicial

Art. 194. O procedimento correspondente às situações previstas nesta Lei será judicial, desenvolvendo-se perante o Juízo da execução.

Art. 195. O procedimento judicial iniciar-se-á **de ofício**, a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o repre-

sente, de seu cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário, ou, ainda, da autoridade administrativa.

Art. 196. A portaria ou petição será autuada ouvindo-se, em **3 dias**, o condenado e o Ministério Público, quando não figurem como requerentes da medida.

§ 1º Sendo desnecessária a produção de prova, o Juiz decidirá de plano, em igual prazo.

§ 2º Entendendo indispensável a realização de prova pericial ou oral, o Juiz a ordenará, decidindo após a produção daquela ou na audiência designada.

Art. 197. **Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, SEM EFEITO SUSPENSIVO (prazo de 5 dias).**

TÍTULO IX

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 198. É defesa ao integrante dos órgãos da execução penal, e ao servidor, a divulgação de ocorrência que perturbe a segurança e a disciplina dos estabelecimentos, bem como exponha o preso à inconveniente notoriedade, durante o cumprimento da pena.

Art. 199. O emprego de algemas será disciplinado por decreto federal.

Art. 200. **O condenado por CRIME POLÍTICO não está obrigado ao trabalho.**

Art. 201. Na falta de estabelecimento adequado, o cumprimento da prisão civil e da prisão administrativa se efetivará em seção especial da Cadeia Pública.

Art. 202. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei.

Art. 203. No prazo de 6 meses, a contar da publicação desta Lei, serão editadas as normas complementares ou regulamentares, necessárias à eficácia dos dispositivos não autoaplicáveis.

§ 1º Dentro do mesmo prazo deverão as Unidades Federativas, em convênio com o Ministério da Justiça, projetar a adaptação, construção e equipamento de estabelecimentos e serviços penais previstos nesta Lei.

§ 2º Também, no mesmo prazo, deverá ser providenciada a aquisição ou desapropriação de prédios para instalação de casas de albergados.

§ 3º O prazo a que se refere o caput deste artigo poderá ser ampliado, por ato do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mediante justificada solicitação, instruída com os projetos de reforma ou de construção de estabelecimentos.

§ 4º O descumprimento injustificado dos deveres estabelecidos para as Unidades Federativas implicará na suspensão de qualquer ajuda financeira a elas destinada pela União, para atender às despesas de execução das penas e medidas de segurança.

Art. 204. Esta Lei entra em vigor concomitantemente com a lei de reforma da Parte Geral do Código Penal, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 3.274, de 2 de outubro de 1957.

SÚMULAS SOBRE EXECUÇÃO PENAL

STF

Súmula vinculante 9-STF: O disposto no artigo 127 da Lei 7.210/84 foi recebido pela ordem constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58.

Súmula vinculante 26-STF: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, **podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.**

Súmula vinculante 56-STF: A falta de estabelecimento penal adequado **não autoriza a manutenção** do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320.

Súmula 700-STF: É de **5 dias** o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal.

Súmula 715-STF: A **pena unificada** para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, determinado pelo art. 75 do Código Penal, **não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável de execução.**

Súmula 716-STF: Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Súmula 717-STF: Não impede a progressão de regime de execução da pena, fixada em sentença não transitada em julgado, o fato de o réu se encontrar em prisão especial.

STJ

Súmula 40-STJ: Para obtenção dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, **considera-se o tempo de cumprimento da pena no regime fechado.**

Súmula 192-STJ: Compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual.

Súmula 341-STJ: A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

Súmula 439-STJ: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Súmula 441-STJ: A falta grave **não interrompe** o prazo para obtenção do **livramento condicional.**

Súmula 471-STJ: Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei nº 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional.

Súmula 491-STJ: É **inadmissível** a chamada **progressão per saltum** de regime prisional.

Súmula 493-STJ: É **inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto.**

Súmula 520-STJ: O benefício de **saída temporária** no âmbito da execução penal é **ato jurisdicional insuscetível de delegação** à autoridade administrativa do estabelecimento prisional.

Súmula 526-STJ: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena **PRESCINDE DO TRÂNSITO EM JULGADO** de

sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

Súmula 533-STJ: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, **é imprescindível a instauração de procedimento administrativo** pelo diretor do estabelecimento prisional, **assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado** constituído ou defensor público nomeado.

Súmula 534-STJ: A prática de falta grave **interrompe** a contagem do prazo para a **progressão** de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Súmula 535-STJ: A prática de falta grave **não interrompe** o prazo para fim de **comutação** de pena ou **indulto**.

Súmula 562-STJ: É **possível a remição** de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, **desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros**.

Súmula 639-STJ: **Não fere o contraditório e o devido processo** decisão que, **sem ouvida prévia da defesa**, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário Federal.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 07: FALTA GRAVE EM EXECUÇÃO PENAL

1) Após a vigência da Lei n. 11.466, de 28 de março de 2007, constitui falta grave a posse de aparelho celular ou de seus componentes, tendo em vista que a ratio essendi da norma é proibir a comunicação entre os presos ou destes com o meio externo.

2) A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC)

3) Diante da inexistência de legislação específica quanto ao prazo prescricional para apuração de falta grave, deve ser adotado o menor lapso prescricional previsto no art. 109 do CP, ou seja, o de 3 anos para fatos ocorridos após a alteração dada pela Lei n. 12.234, de 5 de maio de 2010, ou o de 2 anos se a falta tiver ocorrido até essa data.

4) Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC)

5) A prática de falta grave pode ensejar a regressão cautelar do regime prisional sem a prévia oitiva do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva.

6) O cometimento de falta grave enseja a regressão para regime de cumprimento de pena mais gravoso.

7) A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a obtenção do benefício da progressão de regime.

8) Com o advento da Lei n. 12.433, de 29 de junho de 2011, o cometimento de falta grave não mais enseja a perda da totalidade do tempo remido, mas limita-se ao patamar de 1/3, cabendo ao juízo das execuções penais dimensionar o quantum, segundo os critérios do art. 57 da LEP.

10) A prática de falta grave não interrompe o prazo para aquisição do indulto e da comutação, salvo se houver expressa previsão a respeito no decreto concessivo dos benefícios.

EDIÇÃO N. 12: REMIÇÃO DE PENA

1) Há remição da pena quando o trabalho é prestado fora ou dentro do estabelecimento prisional, uma vez que o art. 126 da Lei de Execução Penal não faz distinção quanto à natureza do trabalho ou quanto ao local de seu exercício.

2) O tempo remido pelo apenado por estudo ou por trabalho deve ser considerado como pena efetivamente cumprida para fins de obtenção dos benefícios da execução, e não simplesmente como tempo a ser descontado do total da pena.

3) Não há remição da pena na hipótese em que o condenado deixa de trabalhar ou estudar em virtude da omissão do Estado em fornecer tais atividades.

4) Nos regimes fechado e semiaberto, a remição é conferida tanto pelo trabalho quanto pelo estudo, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal.

5) No regime aberto, a remição somente é conferida se há frequência em curso de ensino regular ou de educação profissional, sendo inviável o benefício pelo trabalho.

6) A remição pelo estudo pressupõe a frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, independentemente da sua conclusão ou do aproveitamento satisfatório.

7) A decisão que reconhece a remição da pena, em virtude de dias trabalhados, não faz coisa julgada nem constitui direito adquirido.

8) Cabe ao juízo da execução fixar a fração aplicável de perda dos dias remidos na hipótese de cometimento de falta grave, observando o limite máximo de 1/3 do total e a necessidade de fundamentar a decisão em elementos concretos, conforme o art. 57 da Lei de Execução Penal.

9) O período de atividade laboral do apenado que exceder o limite máximo da jornada de trabalho (8 horas) deve ser contado para fins de remição, computando-se um dia de trabalho a cada seis horas extras realizadas.

10) O período de atividade laboral do apenado que exceder o limite mínimo (8 horas) deve ser contado para fins de remição, computando-se um dia de trabalho a cada seis horas extras realizadas.

11) A nova redação do art. 127 da Lei de Execução Penal, que prevê a limitação da perda dos dias remidos a 1/3 do total no caso da prática de falta grave, deve ser aplicada retroativamente por se tratar de norma penal mais benéfica.

